14 වන අධිකාරය

සාක්ෂි

සාක්ෂි නීතිය ඒකාබද්ධ කිරීම, අර්ථකථනය කිරීම සහ සංශෝධනය කිරීම සඳහා වූ ආඥාපනතකි.

1895 අංක 14
1904 අංක 15
1925 අංක 16
1927 අංක 25
1928 අංක 18
1946 අංක 1 දරන ආඥාපනත්
1961 අංක 3
1988 අංක 10
1998 අංක 33
1999 අංක 32
2005 අංක 29
දරන පනත්.

[1896 ජනවාරි මස 1 වන දින.]

I වන කොටස

සිද්ධිවල අදාළ භාවය

1 වන පරිච්ඡේදය

ප්‍රාරම්භය

1. මේ ආඥාපනත සාක්ෂි ආඥාපනත යනුවෙන් හඳුන්වනු ලැබේ. — කුඩුඬු නාමය

2. (1) යුද්ධාධිකරණ හැර අන් කිසි අධිකරණයක දී හෝ අධිකරණයක් ඉදිරිපිට දී කෙරෙන සියලු අධිකරණ කටයුතුවලට මේ ආඥාපනත අදාළ වන්නේ ය. එහෙත් බේරුම්කරුවකු ඉදිරිපිට දී කෙරෙන කටයුතුවලට මේ ආඥාපනත අදාළ නො වන්නේ ය. — ව්‍යාප්තිය

(2) යම් ලිඛිත නීතියක ඇතුළත් නොවන සියලු සාක්ෂි රීති මේ ආඥාපනතේ යම් විධිවිධානයකට නොගැලපෙනතාක් දුරට මෙයින් ඉවත් කරනු ලැබේ. — ඉවත් කිරීම

3. විරුද්ධ අදහසක් පද සම්බන්ධයෙන් පෙනී යන්නේ නම් මිස, මේ ආඥාපනතෙහි පසුව දැක්වෙන වචන හා යෙදුම් පහත සඳහන් අර්ථ සහිතව යොදනු ලැබේ :- — අර්ථ නිරූපණය.

"අධිකරණය" යන්නට සියලු විනිශ්චයකාරවරයන් සහ මහෙස්ත්‍රාත්වරයන්,

බෙරුම්කරුවන් හැර, සාක්ෂි ගැනීමට නීත්‍යනුකූලව බලය ලත් සියලු තැනැත්තෝ ද ඇතුළත් වෙති.

"සිද්ධිය" යන්නෙන් අදහස් වන්නේ හා ඊට ඇතුළත් වන්නේ -

(අ) ඉන්ද්‍රියයන්ගෙන් දත හැකි යම් දෙයක්, දේවල තත්ත්වයක් හෝ දේපළ සම්බන්ධයක්; හා

(ආ) යම් තැනැත්තකුට දැනෙන යම් මානසික තත්ත්වයක් ය.

නිදර්ශන

(අ) එක්තරා ස්ථානයක එක්තරා පිළිවෙළකට එක්තරා ද්‍රව්‍ය තැන්පත් කර ඇතැයි යනු සිද්ධියකි.

(ආ) මිනිසකුට යම් කිසිවක් ඇසුණු බව හෝ මිනිසකු යම් කිසිවක් දුටු බව සිද්ධියකි.

(ඇ) මිනිසකු ඇතැම් වචන කී බව සිද්ධියකි.

(ඈ) මිනිසකු යම් මතයක් දරන බව ද, යම් චේතනාවක් ඔහු තුළ ඇති බව ද, සද්භාවයෙන් හෝ වංචනික ලෙස ඔහු ක්‍රියා කරන බව ද, නැතහොත් විශේෂ අර්ථයක යම් විශේෂ වචනයක් යොදන බව ද, නැතහොත් නියමිත වේලාවක දී විශේෂ හැඟීමක් ඇතැයි දැන සිටින බව හෝ දැන සිටී බව ද සිද්ධියකි.

(ඉ) මිනිසකුට එක්තරා ප්‍රසිද්ධියක් ඇති බව සිද්ධියකි.

අදාළවීම සිද්ධිවල අදාළ භාවය පිළිබඳ ව මේ ආඥාපනතේ විධිවිධානවල සඳහන් ක්‍රම අනුරින් යම් ක්‍රමයකින් එක් සිද්ධියක් අනෙක් සිද්ධියකට සම්බන්ධ වන විට එක් සිද්ධියක් අනෙක් සිද්ධියට අදාළ යයි කියනු ලැබේ.

විවාදාභිමුඛ සිද්ධි "විවාදාභිමුඛ සිද්ධි" යන්නෙන් යම් සිවිල් නඩුවක දී නැතහොත් නඩු තටයුත්තක දී ඇතැයි ස්ථිරව කියා සිටින හෝ නැතැයි ප්‍රතික්ෂේප කරන යම් අයිතිවාසිකමක්, බැඳීමක් හෝ නොහැකියාවක් ඇති බව හෝ නැති බව, එහි ස්වභාවය හෝ ප්‍රමාණය, හුදෙක් යම් සිද්ධියකින් හෝ වෙනත් සිද්ධීන් හා සම්බන්ධ වූ එම සිද්ධියෙන් අවශ්‍යයෙන් ම අනුගම්‍ය වේ ද ඒ සිද්ධිය අදහස් වන අතර එය ඊට ඇතුළත් ද වේ.

පැහැදිලි කිරීම - සිවිල් නඩු විධාන සම්බන්ධයෙන් තත්කාලයෙහි වලංගුව පවත්නා නීතියේ විධිවිධාන යටතේ යම් අධිකරණයක් සිද්ධි පිළිබඳ විසඳිය යුතු ප්‍රශ්නයක් සටහන් කරන විටෙක, ඊට පිළිතුරු වශයෙන් ස්ථිරව ම කියා සිටීමට හෝ ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට ඇති සිද්ධිය, විවාදාභිමුඛ සිද්ධියකි.

නිදර්ශන

"බී" ගේ මරණය සිදු කිරීම ගැන "ඒ" ට විරුද්ධ චෝදනා ඉදිරිපත් කර ඇත. මහුට විරුද්ධව නඩු විභාගයේ දී පහත සඳහන් සිද්ධි විවාදාභිමුඛ සිද්ධි විය හැකි ය :-

"බී" ගේ මරණය "ඒ" සිදු කළ බව.

"බී" ගේ මරණය සිදු කිරීමට "ඒ" අදහස් කළ බව.

"බී" වෙතින් "ඒ" බරපතල වූ ද, හදිසි වූ ද, ප්‍රකෝපනය ලැබ සිටි බව.

"බී" ගේ මරණය ඇති කළ ක්‍රියාවෙහි යෙදෙද්දී තම සිහි විකලත්වය කරණකොට ගෙන එම ක්‍රියාවේ ස්වභාවය වටහා ගැනීමට "ඒ" ට නොහැකි වූ බව.

"ලේඛනය" යන්නෙන්, යම් කරුණක් වාර්තාගත කිරීම සඳහා පාවිච්චි කිරීමට අදහස් කරනු ලබන්නා වූ ද නැතහොත් පාවිච්චි කළ හැකි වූ ද අකුරුවලින් හෝ ඉලක්කම්වලින් හෝ සලකුණුවලින් හෝ එකී ක්‍රම එකකට වැඩි ගණනකින් යම් ද්‍රව්‍යයක් මත ප්‍රකාශ කරන ලද්දා වූ ද නැතහොත් විස්තර කරන ලද්දා වූ ද ඒ කරුණ අදහස් වේ. ලේඛනය.

නිදර්ශන

ලියවිල්ලක් ලේඛනයක් වේ.

මුද්‍රණය කරන ලද, ලිතෝග්‍රාෆ් කරන ලද හෝ ඡායාරූප ගන්නා ලද වචන ලේඛන වේ.

සිතියමක් හෝ සැලැස්මක් ලේඛනයක් වේ.

ලෝහ තහඩුවක හෝ ගලක කොටන ලද සටහනක් ලේඛනයක් වේ.

විකට චිත්‍රයක් ලේඛනයක් වේ.

"සාක්ෂි" යන්නෙන් අදහස් වන්නේ හා ඊට ඇතුළත් වන්නේ - පාක්ෂි.

(අ)විභාගයට භාජන ව පවත්නා සිද්ධි පිළිබඳ කරුණුවලට සම්බන්ධ ව සාක්ෂිකරුවන් විසින් අධිකරණය ඉදිරියේ දී ප්‍රකාශ කිරීමට අධිකරණය විසින් නියම කරනු ලබන හෝ අවසර දෙනු ලබන සියලු ප්‍රකාශය

එම ප්‍රකාශ වාචික සාක්ෂි යි කියනු ලැබේ.

(ආ)අධිකරණයේ පරීක්ෂණය සඳහා ඉදිරිපත් කරනු ලබන සියලු ලේඛනය :

ඒ ලේඛන ලේඛනමය සාක්ෂි යි කියනු ලැබේ.

අධිකරණය ඉදිරියේ ඇති කරුණු සලකා බැලීමෙන් පසු, සිද්ධියක් පවත්නා බව අධිකරණය විශ්වාස කරන්නේ නම් හෝ, එම සිද්ධිය පවතින්නේ ය යන පරිකල්පනය මත, සිහි කල්පනාවෙන් කටයුතු සලකන්නේ නම්, ඒ සිද්ධිය ඔප්පු වූයේ යයි කියනු ලැබේ. ඔප්පු වූ බව.

අධිකරණය ඉදිරියේ ඇති කරුණු සලකා බැලීමෙන් පසු, සිද්ධියක් නොපවත්නා බව අධිකරණය විශ්වාස කරන්නේ නම් හෝ, එම සිද්ධිය නොපවතින්නේ ය යන පරිකල්පනය මත, සිහි කල්පනාවෙන් කටයුතු විසාධනය වූ බව.

කරන නැකැත්තහු. ඒ විශේෂිත අවස්ථාගත කරුණු යටතේ ක්‍රියා කළ යුතු නරඹට එයි නොපැවැත්ම සම්භාව්‍ය යයි අධිකරණය සලකන්නේ නම්, ඒ සිද්ධිය විභාවනය වූයේ යයි නියතු ලැබේ.

ඔප්පු නොවූ බව. යම් සිද්ධියක් ඔප්පු නොවූ කල හෝ විභාවනය නොවූ කල එය ඔප්පු නොවූ බව කියනු ලැබේ.

පූර්ව නිගමනය කළ හැකි බව. 4. (1) යම් සිද්ධියක් අධිකරණය විසින් පූර්ව නිගමනය කළ හැකි යයි මේ ආඥාපනතින් සලකනා ඇති කවර අවස්ථාවක වුව ද, එය විභාවනය කරනු ලැබුවහොත් මිස හෝ විභාවනය කරනු ලබන තෙක්, එය ඔප්පු වූ ලෙස අධිකරණය විසින් සැලකිය හැකි ය, නැතහොත් ඒ සිද්ධිය පවත්නා තරම ලෙස ඉල්ලිය හැකි ය.

පූර්ව නිගමනය කළයුතු බව. (2) යම් සිද්ධියක් අධිකරණය විසින් පූර්ව නිගමනය කළ යුතු යයි මේ ආඥාපනතින් නියම කරනු ලබන කවර අවස්ථාවක වුව ද, එය විභාවනය කරනු ලැබුව හොත් මිස හෝ විභාවනය කරනු ලබන තෙක්, එය ඔප්පු වූ ලෙස අධිකරණය විසින් සැලකිය යුතු ය.

නිරණාත්මක සාධක. (3) එක් සිද්ධියක් තවත් සිද්ධියක නිරණාත්මක සාධකයක් ලෙස මේ ආඥාපනතින් ප්‍රකාශ කර ඇති අවස්ථාවක එක් සිද්ධිය ඔප්පු වූ පසු අනෙක ද ඔප්පු වූ ලෙස අධිකරණය විසින් පැලකිය යුතු අතර එය විභාවනය කිරීමේ කාර්යය සඳහා සාක්ෂි ඉදිරිපත් කිරීමට ඉඩ නොදිය යුතු ය.

II වන පරිච්ඡේදය

සිද්ධිවල අදාළ භාවය

විවාදාභිමුඛ සිද්ධි පිළිබඳව හා අදාළ සිද්ධි පිළිබඳව සාක්ෂි දිය හැකි ය. 5. යම් සිවිල් නඩුවක දී හෝ නඩු පවරනුත්තක දී පැම විවාදාභිමුඛ සිද්ධියක හා මෙහි කින් වසු අදාළ යයි ප්‍රකාශ කරනු ලබන අනෙකුත් සිද්ධිවල පැවැත්ම හෝ නොපැවැත්ම ගැන සාක්ෂි දිය හැකි ය. අන්කිසි සිද්ධියක් ගැන සාක්ෂි දිය නොහැකි ය.

පැහැදිලි කිරීම - සිවිල් නඩු විධානය සම්මෙන්ධයෙන් තත් කාලයෙහි වලංගුව පවත්නා නීතියේ යම් විධිවිධානයක් මගින්, ඔප්පු කිරීමට පමණට නිමිකම් නොමැති සිද්ධියක් ගැන සාක්ෂි දීමට යම් පැනැත්තකුට මේ වගන්තියෙන් ඉඩ නොලැබෙන්නේ ය.

නිදර්ශන

(අ) "බී" හේ මරණය මිදු කිරීමේ චේතනාවෙන් පොල්ලකින් පහර දී "බී" මැරීම ගැන "ඒ" ට විරුද්ධව නඩු විභාග කරනු ලැබේ.

"ඒ" ට විරුද්ධ නඩු විභාගයේ දී පහත සඳහන් සිද්ධි විවාදයට භාජන වේ.

"ඒ" විසින් "බී" ට පොල්ලකින් පහර දීම.

එපේ පහරදීමෙන් "ඒ" විසින් "බී" ගේ මරණය සිදු කිරීම.

"බී" ගේ මරණය සිදු කිරීමට "ඒ" තුළ ඇති චේතනාව.

(ආ) සිවිල් නඩුවක පාර්ශ්වකරුවකු වන "ඒ" තමාගේ උපධානයෙහි සඳහන් ලේඛනයක් නඩුවේ අනෙක් පාර්ශවකරු වන "බී" ගේ පරීක්ෂණය සඳහා ඉදිරිපත් කරන අවස්ථාවක "බී" කියනුත් සඳ දැන්වීම අනුව ඕනා නොකරයි. සිවිල් නඩු විධාන සංග්‍රහයේ 104 වන වගන්තියෙන් කියවීම හොන්දේසිවලට අනුව මිස, ඊට වෙනස් ව එබඳු නඩුවක දී තමා වෙනුවෙන් සාක්ෂි ඇතයෙන් එබඳු ලේඛනයක් ඉදිරිපත් කිරීමට මේ වගන්තියෙන් "ඒ" ට ඉඩ නොලැබේ.

6. එක ම වේලාවක දී සහ ස්ථානයක දී හෝ එකිනෙකට වෙනස් වේලාවල දී සහ ස්ථානවල දී සිදු වුව ද, එක ම කටයුත්තක කොටසක් වශයෙන් සකස් වන පරිද්දෙන් විවාදාභිමුඛ සිද්ධියක් හා සම්බන්ධව පවත්නා සිද්ධි විවාදාභිමුඛ සිද්ධි නොවුව ද අදාළ වේ. එකම කටයුත්තක කොටසක් වශයෙන් පවතින සිද්ධිවල අදාළ භාවය.

නිදර්ශන

(අ) "බී" ට පහර දීමෙන් ඔහුගේ මරණය සිදු කිරීම ගැන "ඒ" චෝදනා ලබා ඇත. පහර දීම සිදු වූ අවස්ථාවේ දී හෝ පහර දීමට පෙරාතුව ම හෝ පසු ව ඒ කටයුත්තේ කොටසක් වන පරිද්දෙන් "ඒ" විසින් හෝ "බී" විසින් හෝ අසල සිටි අය විසින් කියන ලද හෝ කරන ලද මෙහෙ යම් දෙයක් වුව ද අදාළ සිද්ධියක් වෙයි.

(ආ) දේපළ විනාශ කිරීම, හමුදාවලට පහරදීම් සහ සිර ගෙවල් කැඩීම් ද ඇතුළත් ආයුධ සන්නද්ධ රාජ්‍ය විරෝධී කැරැල්ලක කොටස්කරුවකු වී මහරැජිනට විරුද්ධ ව සටන් කිරීම ගැන "ඒ" චෝදනා ලැබ සිටී. මේ සිද්ධි සියල්ල ම සිදු වූ අවස්ථාවන්හි දී "ඒ" හොසිටිය ද මේ සිද්ධි සිදුවීම් ප්‍රධාන කටයුත්තේ කොටසක් වී ඇති හෙයින්, මෙකී සිද්ධි සිදුවීම අදාළ සිද්ධියක් වේ.

(ඇ) ලිපි හුවමාරුවකට ඇතුළත් වූ ලියමනකින් තමාට ලිඛිත අපහාසයක් කරන ලදැ යි "බී" ට විරුද්ධව "ඒ" නඩු පවරයි. ලිඛිත අපහාසයට මුල් වූ කාරණය සම්බන්ධයෙන් දෙපක්ෂය අතර හුවමාරු වූ ද ලිඛිත අපහාසය ඇතුළත් ලිපි හුවමාරුවේ කොටසක් වූ ද ලියුම්, ලිඛිත අපහාසය අවංගු නොවුව ද අදාළ සිද්ධි වේ.

(ඈ) ප්‍රශ්නය නම් "බී" ගෙන් ඉල්ලා යවන ලද ඇතැම් බඩු "ඒ" ට භාර දෙන ලදැයි ද යනු යි. අනාගමැදි කිපදෙනකුට මේ බඩු අනුපිළිවෙළින් භාර දෙන ලදී. එක් එක් භාර දීම අදාළ සිද්ධියකි.

7. අදාළ සිද්ධිවල හෝ විවාදාභිමුඛ සිද්ධිවල ආසන්නතම හෝ ආසන්නතම නොවන අවස්ථාව, හේතුව හෝ බලපෑම් වූ සිද්ධි හෝ එකී සිද්ධි සිදු වූයේ දේවල යම් තත්ත්වියක් යටතේ ද ඒ තත්ත්විය සම්බන්ධ වූ සිද්ධි හෝ ඒවා සිදුවීමට හෝ ඉවුම් වීමට අවස්ථාවක් සැලැස්වූ සිද්ධි අදාළ සිද්ධි වේ. විවාදාභිමුඛ සිද්ධිවල අවස්ථාව, හේතුව හෝ බලපෑම වන සිද්ධි.

නිදර්ශන

(අ) ප්‍රශ්නය නම් "බී" ගේ වස්තුව "ඒ" කොල්ලකෑවේ ද යනු යි.

කොල්ලකෑම සිදුවීමට ස්වල්ප වේලාවකට පෙර මුදල් අතේ ඇතිව "බී" වෙළෙඳ පොළකට ගියේ යයි ද බාහිර අයට ඒ මුදල් පෙන්වූයේ යයි ද නැතහොත් තමාළඟ ඒ මුදල් තිබූ බැව් පැවසුවේ යයි ද යන පිළිබඳ අදාළ සිද්ධි වේ.

(ආ) ප්‍රශ්නය නම් "බී" ගේ මරණය "ඒ" සිදු කළේ ද යනු යි.

මරණය සිදු කරන ලද ස්ථානයෙහි හෝ ඊට ආසන්න ව දැකගිමතින් බීම ඇති වූ සලකුණු අදාළ සිද්ධි වේ.

(ඇ) ප්‍රශ්නය නම් "ඒ" විසින් "බී" ට වස දෙන ලද ද යනු යි. වස නිසා ඇති වී යයි සැලකෙන රෝග ලක්ෂණ පහළ වීමට පෙර පැවති "බී" ගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය ද, වස දීමට අවස්ථාවත් ගෙන දුන්, "ඒ" දැන පිටි "බී" ගේ ගති පැවතුම් ද අදාළ සිද්ධි වේ.

පෙළඹවීමේ හේතුව හෝ සූදානම.

8 (1) යම් විවාදාභිමුඛ සිද්ධියකට හෝ යම් අදාළ සිද්ධියකට පෙළඹවීමේ හේතුවක් හෝ සූදානමක් දක්වන්නා වූ හෝ සංයුක්ත වන්නාවූ යම් සිද්ධියක් අදාළ සිද්ධියකි.

පෙර හෝ පසු හැසිරීම.

(2) යම් සිවිල් නඩුවක දී හෝ නඩු කටයුත්තක දී ඒ නඩුව හෝ නඩු කටයුත්ත සම්බන්ධයෙන්, නැතහොත් එහි යම් විවාදාභිමුඛ සිද්ධියක් හෝ ඊට අදාළ යම් සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙන් යම් පාර්ශ්වකරුවකුගේ හෝ යම් පාර්ශ්වකරුවකුගේ යම් නියෝජිතයකුගේ හැසිරීම ද, යම් නඩු කටයුත්තක දී විභාග කෙරෙන කාරණය යම් තැනැත්තකුට විරුද්ධව කරන ලද වරදක් නම්, ඒ තැනැත්තාගේ හැසිරීම ද යම් විවාදාභිමුඛ සිද්ධියක් හෝ අදාළ සිද්ධියක් කෙරෙහි ඒ හැසිරීම බලපායි නම් හෝ ඒ හැසිරීම කෙරෙහි විවාදාභිමුඛ සිද්ධියක් හෝ අදාළ සිද්ධියක් බලපායි නම්, ඒ හැසිරීම විවාදාභිමුඛ සිද්ධියට හෝ අදාළ සිද්ධියට පෙර හෝ පසු ඇති වුව ද, අදාළ සිද්ධි වේ.

පැහැදිලි කිරීම 1. - මේ වගන්තියෙහි "හැසිරීම" යන වචනයට, ප්‍රකාශයක් නොවන ක්‍රියාවන් සමග යෙදී එම ක්‍රියා පැහැදිලි කර දෙන ප්‍රකාශයන් මිස, ප්‍රකාශ ඇතුළත් නොවේ. එහෙත් ප්‍රකාශවල මේ ආඥාපනතේ අන් කිසි වගන්තියක් යටතේ ඇති අදාළභාවය කෙරෙහි මේ පැහැදිලි කිරීම බලපෑ යුතු නොවේ.

පැහැදිලි කිරීම 2. - යම් තැනැත්තකුගේ හැසිරීම අදාළ වන විට, එබඳු හැසිරීම කෙරෙහි බලපාන්නා වූ ද මහුට හෝ ඔහු ඉදිරිපිට දී නා ඔහුට ඇසෙන සේ කරන ලද්දාවූ ද යම් ප්‍රකාශයක් අදාළ සිද්ධියකි.

නිදර්ශන

(අ) "බී" ගේ මරණය සිදු කිරීම ගැන "ඒ" ට විරුද්ධ ව නඩු විභාග කරනු ලබයි.

"සී" ගේ මරණය "ඒ" සිදු කළේ යයි ද, "සී" ගේ මරණය "ඒ" සිදු කළේ යයි "බී" දැන සිටියේ යයි ද, මේ කාරණය තමා දන්නා බැවි ප්‍රසිද්ධ කරන බවට තර්ජනය කිරීමෙන් "ඒ" ගෙන් මුදල් බලෙන් ලබා ගැනීමට "බී" තැත් කළේ යයි ද යන මේ සිද්ධි අදාළ සිද්ධි වේ.

(ආ) මුදලක් ගෙවීම සඳහා වූ සාධන පත්‍රයක් පිට "බී" ට විරුද්ධ ව "ඒ" නඩු පවරයි.

එම සාධන පත්‍රය තමා විසින් කරන ලද්දක් නොවේ යයි "බී" කියයි.

මේ සාධන පත්‍රය සාදන ලදැයි කියන කාලයේ විශේෂ කටයුත්තක් සඳහා "බී" ට මුදල් වුවමනා වූයේ ය යන සිද්ධිය අදාළ සිද්ධියක් වේ.

(ඇ) වස දීමෙන් "බී" ගේ මරණය සිදු කරන ලදැයි "ඒ" ට විරුද්ධව නඩු විභාග කරනු ලබයි.

"බී" ට දෙන ලද වසවලට සමාන වප "බී" ගේ මරණය සිදු වීමට කලින් "ඒ" විසින් ලබා ගත්තා ලද්දේ ය යන සිද්ධිය අදාළ සිද්ධියකි.

(ඈ) ප්‍රශ්නය නම්, එක්තරා ලේඛනයක් "ඒ" ගේ අන්තිම කැමති පත්‍රය ද යනු යි.
පිළියෙල කරන ලදැයි කියන අන්තිම කැමති පත්‍රයේ දිනයට නොබෝ කලකට පෙර එම අන්තිම කැමති පත්‍රයේ විධිවිධානවලට අදාළ වන කරුණු සම්බන්ධයෙන් විභාගයක් ''ඒ'' විසින් කරන ලද්දේ යයි ද, අන්තිම කැමති පත්‍රය සකස් කිරීම පිළිබඳ ව ඔහු පෙරකදෝරුවත්ගේ අදහස් විමසුවේ යයි ද, වෙනත් අන්තිම කැමති පත්‍රවල කෙටුම්පත් පිළියෙල කිරීමට ඔහු සැලැස්වූයේ යයි ද, එකී කෙටුම්පත් මහු අනුමත නොකළේ යයි ද යන සිද්ධි අදාළ සිද්ධි වේ.

(ඉ) අපරාධයක් කරන ලදැයි "ඒ" චෝදනා ලැබ සිටී.

කරන ලදැයි කියන අපරාධය පිදුවීමට පෙර හෝ සිදු වූ වේලාවේ හෝ ඊට පසුව තමාට වාසි වන අන්දමේ ස්වභාවයක් නඩුවේ සිද්ධිවලට ලබා දිය හැකි සාක්ෂි "ඒ" සෑහයුයේ යයි ද, නැතහොත් මහු සාක්ෂි විනාශ කළේ යයි හෝ පැහවූයේ යයි ද නැතහොත් සාක්ෂිකරුවන් විය හැකි වූ තැනැත්තන්ගේ පැමිණීම වැළැක්වූයේ යයි හෝ ඔවුන්ගේ නොපැමිණීමට කටයුතු සැලැස්වූයේ යයි ද නැතහොත් අපරාධය සම්බන්ධයෙන් බොරු සාක්ෂි දීමට අයවලුන් පෙළඹවූයේ යයි ද යන සිද්ධි අදාළ සිද්ධි වේ.

(ඊ) ප්‍රශ්නය නම් "බී" ගේ වස්තුව "ඒ" කොල්ලකෑවේ ද යනුයි.

පාක්ෂි

"බී" ගේ වස්තුව කොල්ලකෑ තැනැත්තා සොයා ගැනීමට පොලිසිය පැමිණෙන බව "බී" ගේ වස්තුව කොල්ලකෑමෙන් පසු "ඒ" ඉදිරිපිටදී "බී" කීවේ යයි ද ඊට ඉන්බිතිව ම "ඒ" පලා ගියේ යයි ද යන සිද්ධි අදාළ සිද්ධි වේ.

(ඇ) ප්‍රශ්නය නම්, "ඒ" "බී"ට රුපියල් 10,000ක් ණය ද යනුයි.

තමාට මුදල් ණයට දෙන ලෙස "බී" ගෙන් "ඒ" ඉල්ලුවේ යයි ද "ඒ" හෝ "බී" ට රුපියල් 10,000ක් ලැබිය යුතු හෙයින් සිදු කෙරෙහි විශ්වාසයක් නොතබන බවට මේ සියල්ල අවබෝධ කරමින් සිටි "ඒ" ඉදිරිපිට දී සහ සතුට ඇතෙක් සේ "බී" ට "වී" කීවේ යයි ද, ඔහු සිදුකරන්නේ නොදී "ඒ" ඉවත්ව ගියේ යයි ද යන සිද්ධි අදාළ සිද්ධි වේ.

(උ) ප්‍රශ්නය නම්, "ඒ" අපරාධයක් කළේ ද යනුයි.

අපරාධකරු, පම්බන්ධයෙන් විපරමක් කරනු ලබන බැව් දන්වා ලිපියක් පසා වෙන ලැබුණු පසු "ඒ" සැඟවී සිටියේ ය යන සිද්ධිය ද, ලිපියේ අඩංගු දේ ද අදාළ සිද්ධි වේ.

(එ) අපරාධයක් කරන ලදැයි "ඒ" චෝදනා ලැබ සිටී.

සිදු වී යයි කියන අපරාධය කිරීමෙන් පසු ඔහු සැඟවී සිටියේ යයි ද, නැතහොත් අපරාධය කිරීමෙන් අත්පත් කරගනු ලද දේපළ හෝ දේපළවලින් ලැබුණු ආදායම තම සන්තකයේ තබා සිටියේ යයි ද, අපරාධය සිදුවීමට උපයෝගී කර ගනු ලැබූ හෝ උපයෝගී කර ගනු ලැබී යයි සිතිය හැකි දේ සැඟවීමට තැත් කළේ යයි ද යන සිද්ධි අදාළ සිද්ධි වේ.

(ඒ) ප්‍රශ්නය නම්, "ඒ" දූෂණය කරනු ලැබුවා ද යනු යි.

කරන ලදැයි කියන ලද දූෂණයෙන් මද වේලාවකට පසු අපරාධය සම්බන්ධයෙන් පැමිණිල්ලක් ඇය කළා යයි ද, පැමිණිල්ල කරන ලද්දේ යම් අවස්ථානුගත කරුණු යටතේ ද ඒ අවස්ථානුගත කරුණු සහ පැමිණිල්ල කිරීමේ දී කොඳුනා උද පද මිලාවට ද යන සිද්ධි අදාළ සිද්ධි වේ.

තමා දූෂණය කරනු ලැබුවා යයි පැමිණිල්ලක් නොකළ ඒ බව ඇය කීවා ය යන සිද්ධිය 32 වන වගන්තියේ (1) වන උපවගන්තිය යටතේ මරණාසන්න ප්‍රකාශයක් වශයෙන් හෝ 157 වන වගන්තිය යටතේ අනුසන්දානය කරන සාක්ෂි වශයෙන් අදාළ විය හැකි වුව ද, මේ වගන්තිය යටතේ ඇසිරීම වශයෙන් අදාළ නොවන්නේ ය.

(ඔ) ප්‍රශ්නය නම්, "ඒ" ගේ වස්තුව කොල්ලකන ලද ද යනු යි.

කරන ලදැයි කියන කොල්ලකෑමෙන් මද වේලාවකට පසු වරද සම්බන්ධයෙන් පැමිණිල්ලක් මහු කළේ යයි ද, පැමිණිල්ල කරන ලද්දේ යම් අවස්ථානුගත කරුණු යටතේ ද ඒ අවස්ථානුගත කරුණු

සහ පැමිණිල්ල කිරීමේ දී යොදන ලද පදමාලාව ද අදාළ සිද්ධි වේ.

තම වස්තුව කොල්ලකන ලදැයි කිසි පැමිණිල්ලක් නොකර, ඒ බව මහු කිවේ ය යන සිද්ධිය 32 වන වගන්තියේ (1) වන උපවගන්තිය යටතේ මරණාසන්න ප්‍රකාශයක් වශයෙන් හෝ 157 වන වගන්තිය යටතේ අනුසන්දනය කරන පාක්ෂි වශයෙන් අදාළ විය හැකි වුව ද, මේ වගන්තිය යටතේ හැසිරීම වශයෙන් අදාළ නො වන්නේ ය.

අදාළ සිද්ධි පැහැදිලි කිරීමට හෝ හඳුන්වා දීමට අවශ්‍ය සිද්ධි.

9. විවාදාභිමුඛ හෝ අදාළ සිද්ධියක් පැහැදිලි කිරීමට හෝ හඳුන්වා දීමට අවශ්‍ය සිද්ධි ද, නැතහොත් විවාදාභිමුඛ සිද්ධියකින් හෝ අදාළ සිද්ධියකින් යෝජිත යම් අනුමිතියකට රුකුල් දෙන හෝ එය බිඳ හෙලන සිද්ධි ද, නැතහොත් අනන්‍යතාව අදාළ වන යම් දෙයක හෝ පුද්ගලයකුගේ අනන්‍යතාව ඔප්පු කරන සිද්ධි ද නැතහොත් යම් විවාදාභිමුඛ සිද්ධියක් හෝ අදාළ සිද්ධියක් සිදු වූ වේලාව හෝ ස්ථානය නිශ්චය කරන සිද්ධි ද නැතහොත් එකී යම් සිද්ධියක් ක්‍රියාවේ යොදන ලද පාර්ශ්වකරුවන්ගේ සම්බන්ධතා දක්වන සිද්ධි ද එම කාර්යය සඳහා අවශ්‍ය වන තාක් දුරට අදාළ වේ.

නිදර්ශන

(අ) ප්‍රශ්නය නම්, එක්තරා ලේඛනයක් "ඒ" ගේ අන්තිම කැමති පත්‍රය ද නැතු යි.

අන්තිම කැමති පත්‍රය යි කියනු ලබන ලේඛනයේ දිනයෙහි "ඒ" ගේ දේපළවල හා මහුගේ පවුලේ තත්ත්වය අදාළ සිද්ධි විය හැකි ය.

(ආ) නින්දා සහගත ව හැසිරුණේ යයි "ඒ" ට දොස් පවරමින් ලිඛිත අපහාසයක් කිරීම ගැන "බී" ට විරුද්ධ ව "ඒ" නඩු පවරයි. අපහාසාත්මකයි කියනු ලබන කරුණු සත්‍ය බැව් "බී" සහතික කරයි.

අපහාසය ප්‍රකාශයට පමුණුවනු ලැබූ අවස්ථාවේ පාර්ශ්වකරුවන්ගේ තත්ත්වය හා සම්බන්ධතා විවාදාභිමුඛ සිද්ධි හඳුන්වා දීමත් වශයෙන් අදාළ විය හැකි ය. "ඒ" හා "බී" අතර ආරවුලක් ඇති වූ බව, ඔවුන් අතර ඇති සම්බන්ධතාව කෙරෙහි එය බලපෑවේ නම් එය අදාළ සිද්ධියක් විය හැකි වුව ද, කරන ලදැයි කියන අපහාසයට සම්බන්ධ නො වූ කරුණක් ගැන "ඒ" හා "බී" අතර ඇති වූ ආරවුලක විස්තර අදාළ නොවේ.

(ඇ) අපරාධයක් කරන ලදැයි "ඒ" චෝදනා ලැබ සිටී.

අපරාධය සිදු වූ වහාම "ඒ" තම නිවෙසින් පලා ගොස් සැඟවී සිටියේ ය යන සිද්ධිය විවාදාභිමුඛ සිද්ධිවලට පසු ව සිදු වන්නා වූ ද, එසී සිද්ධිවල බලපෑමෙන් සිදු වන්නා වූ ද හැසිරීම වශයෙන් 8 වන වගන්තිය යටතේ අදාළ වේ.

මහු තම නිවෙසින් නික්ම යද්දී, මහු ළඟා වූ ස්ථානයෙහි මහු විසින් වහා කළ යුතු හදිසි කටයුතු තිබුණේ ය යන සිද්ධිය

සාක්ෂි

නිවෙසින් පළිඝයෙන් නික්ම යෑම පැහැදිලි කරදීමට කුඩු දෙන සිද්ධියක් වශයෙන් අදාළ වේ.

යම් කටයුත්තක් සඳහා ඔහු නිවෙසිහි නික්ම ගියේ ද එම කටයුත්ත වහා කළ යුතු වූ සදිසි කටයුත්තක් බැව් දැක්වීමට අවශ්‍ය වන තාක් දුරට හැර, එම කටයුත්ත ඉටුවිණ් අදාළ නොවේ.

(අ) "ඕ" විසින් "ඒ" හා සමඟ ඇති කර ගන්නා ලද සේවා ගිවිසුමක් හට කරන ලෙස "ඕ" පෙළඹවීම යැයි "ඕ" ට විරුද්ධව "ඒ" නඩු වෙවැයි. "ඒ" හේ සේවයෙන් අස්වන විට "ඕ" "ඒ" ට මෙසේ පවසයි. "මම්මෙන් ලැබුණාට වඩා හොඳ වේතනයක් මට දෙන තවට "ඕ" හෙංචෙරාන්තු වී ඇති හෙයින් මම නිමෙයෙන් අස් වෙමි." විරුද්ධිසුම සිද්ධියක් වශයෙන් අදාළ වන. "ඕ" හේ කැඩිවීම පැහැදිලි කර දීමත් වශයෙන් මේ ප්‍රකාශය අදාළ වේ.

(ආ) හොරකමක් කරන ලදැයි චෝදනා ලැබ සිටින "ඒ" නමැ කොටසම් කළ වස්තුව "ඕ" ට දීම ද "ඕ" විට "ඒ" හේ කාර්යාවට දීම ද දක්නා ලැබේ. එම වස්තුව "ඒ" හේ කාර්යාවට කාට දෙමින් "ඕ" මෙසේ පවසයි. "මම මේය පැහැදිය යුතු බැව් "ඒ" කියා සිටී." මේ කටයුත්තේ කොටසක් වන සිද්ධියක් පැහැදිලි කර දෙන්නක් වශයෙන් "ඕ" හේ ප්‍රකාශය අදාළ වේ.

(ඒ) කැරලි කෝප්‍රායලයක් කරන ලදැයි "ඒ" ට විරුද්ධව නඩු විනාය කරනු ලැබේ. "ඒ" විසින්ම ලුම්බිත්වාහය හෙත ඉදිරිපිටි පමණ් තම මව මැරූ බව් "ඒ" විසින් කැරැයිමේ මේ කටයුත්තේන් ස්වාභාවය පැහැදිලි කර දෙන්නක් වශයෙන් අදාළ වේ.

පොදු චේතනාවක් සම්බන්ධ කුමන්ත්‍රණකරුවකු විසින් කියන ලද හෝ කරන ලද දේවල්.

10. වරදක් හෝ නඩු පැවරිය හැකි සිවිල් වරදක් කිරීම සඳහා පුද්ගලයන් දෙදෙනකු හෝ වැඩි යණ්නක් එකතු වී කුමන්ත්‍රණ කර ඇතැයි විශ්වාස කිරීමට සාධාරණ හේතු ඇති අවස්ථාවක, යටුකි අතුරින් යමකු විසින් එබඳු චේතනාවක් පළමුකොට ඇති කර ගනු ලැබීමෙන් පසු ව, ඒ පුද්ගලයන්ගෙන් කෙනකු විසින් කරනුයේ හොඳ චේතනාවට සම්බන්ධ ව කියන ලද, හෝ කරන ලද හෝ ලියන ලද යම් දෙයක් වුවත් කුමන්ත්‍රණ කරන්නන් යයි විශ්වාස කරනු ලබන එක් එක් තැනැත්තාට විරුද්ධව මෙන් ම, කුමන්ත්‍රණය පැවතුණු බව සනාථ කිරීමේ කාර්යය සඳහා ද, එබඳු යම් තැනැත්තකු එහි පාර්ශ්වකරුවකු වූ බව දැක්වීමේ කාර්යය සඳහා ද අදාළ සිද්ධියක් වේ.

නිදර්ශන

හොරකමට විරුද්ධව පුද්ග කිරීම සඳහා කුමන්ත්‍රණයකට "ඒ" සම්බන්ධ වූයේ යයි විශ්වාස කිරීමට සාධාරණ හේතු තිබේ.

කුමන්ත්‍රණයේ කාර්යය සඳහා ප්‍රථමයෙන් ම "ඕ" පුද්ගලයා සහභාගී වූයේ යයි ද, ඊට සමාන වරදුණෙන් සඳහා කොළඹ දී "සී" මුදලක් එකතු කළේ යයි ද, ඉකතුවර දී කුමන්ත්‍රණයට සම්බන්ධ වන ලෙස "ඩී" පුද්ගලයා පෙළඹ වූයේ යයි ද, බලාපොරොත්තු වරදුණට පත්ම ව සතක් කරන ලද

ලේඛන ගාල්ලේ දී "ඊ" ප්‍රසිද්ධ කළේ යයි ද, තොළඹ දී "සී"එකතු කළ මුද්‍රල් මිගමුවේ පිටි "ඒ" ට "එෆ්" කරතරින් යැවිවේ යයි ද, කුමන්ත්‍රණය පිළිබඳ විස්තරයක් කරමින් "එච්" විසින් ලියන ලද ලියමනක අඩංගු කරුණු ද යන මේ එක් එක් සිද්ධිය "ඒ" මේ සිද්ධීන් සියල්ල ගැන නොදැන සිටිය ද, ඒවා ඉටු කළ තැනැත්තන් මහුට අමුත්තන් වුව ද කුමන්ත්‍රණයට මහු සම්බන්ධ වීමට පෙර හෝ ඉන් මහු අස්වීමෙන් පසු එකී සිද්ධීන් සිදු වුව ද, කුමන්ත්‍රණය පැවැතුණු බව මප්පු තිරීම සඳහා ද ඊට "ඒ" සම්බන්ධ වූ බව මප්පු තිරීම සඳහා ද අදාළ වේ.

11. වෙන ආකාරයකින් අදාළ නොවන සිද්ධි - වෙන ආකාරයකින් අදාළ නොවන සිද්ධි අදාළ වන අවස්ථා

(අ) ඒවා යම් විවාදාභිමුඛ සිද්ධියකට හෝ අදාළ සිද්ධියකට අනනුකූල වෙතොත් ;

(ආ) ඒවායේ හේතුවෙන් ම හෝ වෙනත් සිද්ධි හා සම්බන්ධ වීමෙන් යම් විවාදාභිමුඛ සිද්ධියක හෝ අදාළ සිද්ධියක පැවැත්ම හෝ නොපැවැත්ම බෙහෙවින් ම සම්භාව්‍ය හෝ අසම්භාව්‍ය වෙතොත්

අදාළ වේ.

නිදර්ශන

(අ) ප්‍රශ්නය නම්, එක්තරා දිනයෙක තොළඹ දී "ඒ" අපරාධයක් කළේ ද යනුයි.

ඒ දවසෙහි "ඒ" ගාල්ලේ පිටයේ ය යන සිද්ධිය අදාළ වේ, අපරාධය කරන ලද වේලාවට ආසන්නව එය කරන ලද ස්ථානයෙන් එපිට "ඒ" සිටීමෙන් මහු විසින් එම අපරාධය කිරීම අශක්‍ය නොවන නමුදු ඔහු විසින් එය කිරීම බෙහෙවින් ම අසම්භාව්‍ය වන අතර මහු ඒ ස්ථානයෙන් එසේ එපිට සිටීම අදාළ සිද්ධියකි.

(ආ) ප්‍රශ්නය නම් "ඒ" අපරාධයක් කළේ ද යනු යි.

අවස්ථානුගත කරුණු අනුව අපරාධය කරනු ලබන්නට ඇත්තේ "ඒ" හෝ "බී" හෝ "සී" හෝ "ඩී" විසින් ම ය, අන් කිසිවකු විසින් අපරාධය කරනු ලැබිය හැකි නොවූ බවද "බී" හෝ "සී" හෝ "ඩී" විසින් එය නොකරන ලද බව ද දක්වන පැමිණ සිද්ධියක් ඔ අදාළ වේ.

12. අලාභ ඉල්ලා පවරනු ලබන සිවිල් නඩුවල දී ගෙවිය යුතු අලාභය කොපමණ දැයි තීරණය කිරීමට අධිකරණයට හැකියාව ලබා දෙන යම් සිද්ධියක් අදාළ වේ. අලාභ ඉල්ලා පවරනු ලබන සිවිල් නඩුවල දී මුදල් කොපමණ දැයි නිශ්චය කර ගැනීමට අධිකරණයට ඉවහල් වන සිද්ධි අදාළ වේ.

අයිතිවාසිකමක් හෝ චාරිත්‍රයක් පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් ඇති විට අදාළ වන සිද්ධි

13. යම් අයිතිවාසිකමක හෝ චාරිත්‍රයක පැවැත්ම පිළිබඳ ව ප්‍රශ්නයක් ඇති අවස්ථාවක, පහත දැක්වෙන සිද්ධි අදාළ වේ :-

(අ) ප්‍රස්තුත අයිතිවාසිකම හෝ චාරිත්‍රය ඇති කරන ලද්දේ, එයට හිමිකම් කියන ලද්දේ, එය වෙනස් කරන ලද්දේ, පිළිගන්නා ලද්දේ, එය ඇති බව කියා සිටින ලද්දේ හෝ ප්‍රතික්ෂේප කරන ලද්දේ යම් කටයුත්තක් මගින් ද නැතහොත් ඒ අයිතිවාසිකමේ හෝ චාරිත්‍රයේ පැවැත්ම හා අනනුකූල වූයේ යම් කටයුත්තක් ද ඒ කටයුත්ත;

(ආ) අයිතිවාසිකමට හෝ චාරිත්‍රයට හිමිකම් කියන ලද, එය පිළිගන්නා ලද හෝ ක්‍රියාවෙහි යොදවන ලද හෝ එය ක්‍රියාවේ යෙදවීම ගැන හඬ තරන ලද හෝ එය ක්‍රියාවෙහි යොදවන ලද බව තරයේ කියා සිටින ලද හෝ එය ක්‍රියාවේ යෙදවීම අත්හරින ලද විශේෂිත අවස්ථා.

නිදර්ශනය

ප්‍රශ්නය නම්, මසුන් ඇල්ලීමේ අයිතිවාසිකමත් "ඒ" ට තිබේ ද යනු යි. "ඒ" ගේ මුතුන්මිත්තන්හට මසුන් ඇල්ලීමේ අයිතිය පවරන ඔප්පුවක් ද, "ඒ" ගේ පියා විසින් එම අයිතිය උකසට තැබීමක් ද එම උකසට පරස්පර විරෝධී ව "ඒ" ගේ පියා විසින් එම මසුන් ඇල්ලීමේ අයිතිය පසු කලෙක දී යමකුට ප්‍රදානය කිරීම ද "ඒ" ගේ පියා මේ අයිතිවාසිකම ක්‍රියාවෙහි යොදවන ලද විශේෂිත අවස්ථා හෝ එම අයිතිවාසිකම ක්‍රියාවෙහි යෙදවීම "ඒ" ගේ අසල්වැසියන් විසින් වළක්වන ලද විශේෂිත අවස්ථා ද අදාළ සිද්ධිවේ.

මානසික හෝ ශාරීරික තත්ත්වයේ පැවැත්ම හෝ ශාරීරික හැඟීමේ පැවැත්ම දක්වන සිද්ධි

14. චේතනාව, දැනුම, සද්භාවය, නොසැලකිල්ල, සැහැසි බව, යම් විශේෂිත නැනැත්තකු කෙරෙහි දක්වන හොඳ හිත හෝ ක්‍රෝධය වැනි යම් මානසික තත්ත්වයක පැවැත්ම දක්වන, නැතහොත් යම් ශාරීරික තත්ත්වයක හෝ ශාරීරික හැඟීමක පැවැත්ම දක්වන සිද්ධි, එකී යම් මානසික හෝ ශාරීරික තත්ත්වයක හෝ ශාරීරික හැඟීමක පැවැත්ම විවාදාභිමුඛ සිද්ධි හෝ අදාළ සිද්ධි වන විට, අදාළ වේ.

පැහැදිලි කිරීම 1 - අදාළ මානසික තත්ත්වයක පැවැත්ම දක්වන අදාළ සිද්ධියක් එකී මානසික තත්ත්වය පවතින්නේ සාමාන්‍ය වශයෙන් නොව ප්‍රස්තුත විශේෂිත කරුණට සම්බන්ධ ව බව දැක්විය යුතු ය.

පැහැදිලි කිරීම 2 - එහෙත්, වරදක් කරන ලදැයි චෝදනා ලැබ සිටි නැනැත්තකුට විරුද්ධව පවත්වනු ලබන නඩු විභාගයක දී විත්තිකරු ඊට පෙර වරදක් කළ බව මේ වගන්තියේ අර්ථය ඇතුළත අදාළ වන විට, ඒ නැනැත්තා ඊට පෙර වරදකරු කිරීම ද අදාළ සිද්ධියක් වන්නේ ය.

නිදර්ශන

(අ) සොර බඩු බව දැන සොර බඩු භාර ගන්නා ලදැයි "ඒ" චෝදනා ලැබ සිටී. සොරකම් කරන ද විශේෂිත භාණ්ඩයක් මනුගේ සන්තකයෙහි තිබූ බව ඔප්පු කරනු ලැබේ.

සොරකම් කරන ලද තවත් භාණ්ඩ බොහොමයක් එකී වේලාවෙහි දී ම ඔහුගේ සන්තකයෙහි තිබුණේ ය යන සිද්ධිය, මනුගේ සන්තකයෙහි තිබූ එක් එක් භා පියලු බඩු සොරකම් කරන ලද බඩු බව මනු දැන සිටිබව පෙන්නුම් කරන්නක් වශයෙන් අදාළ වේ.

(ආ) ව්‍යාජ ලෙස අනුකරණය කරන ලද කාසියක් තමා භාර දුන් වේලාවේ දී එය ව්‍යාජ ලෙස අනුකරණය කරන ලද කාසියක් බව දැන දැනම ව්‍යාජ ලෙස අනුකරණය කරන ලද කාසියන් තවත් කෙනකුට වංචනික ලෙස භාර දෙන ලදැයි "ඒ" චෝදනා ලැබ සිටී.

එය භාර දුන් අවස්ථාවේ දී තවත් ව්‍යාජ ලෙස අනුකරණය කරන ලද කාසි ගණනක් ම "ඒ" ගේ සන්තකයේ තිබුණේ ය යන සිද්ධිය අදාළ සිද්ධියකි. ව්‍යාජ ලෙස අනුකරණය කරන ලද කාසියක් බැව් දැන ව්‍යාජ ලෙස අනුකරණය කරන ලද කාසියක් අව්‍යාජ කාසියක් ලෙස තවත් අයකුට භාර දෙන ලදැයි "ඒ" මීට පෙර වරදකරු වූයේ ය යන සිද්ධිය අදාළ සිද්ධියකි.

(ඇ) රොදු බල්ලකු බව "බී" දැන සිටී "බී" ට අයිති බල්ලකු විසින් හානි කරනු ලැබීම ගැන "බී" ට විරුද්ධව "ඒ" නඩු පවරයි.

මීට පෙර "එකස්", "වයි" හා "ඉසෙඩ්" මේ බල්ලා විසින් සපා කනු ලැබීමක් ඒ ගැන "බී" ට ඔවුන් පැමිණිලි කර තිබීමත් යන සිද්ධි අදාළ සිද්ධි වේ.

(ඈ) ප්‍රශ්නය නම්, විනිමය බිල් පත්‍රයක ප්‍රතිග්‍රාහකයා වන "ඒ" ආදායකයාගේ නම ව්‍යාජ නමක් බැව් දැන සිටියේ ද යනු යි.

ඒ ආකාරයෙන් ම ලියන ලද බිල් පතු ආදායකයා විසින්, ආදායකයා අව්‍යාජ තැනැත්තකු වූයේ නම් "ඒ" වෙත පවරනු ලැබීමට පෙර "ඒ" භාරගත්තේ ය යන සිද්ධිය ආදායකයා ව්‍යාජ තැනැත්තකු බව "ඒ" දැන සිටි බව දක්වන අදාළ සිද්ධියකි.

(ඉ) "බී" ගේ කීර්තියට හානි පමුණුවන අදහසින් ආරෝපණයක් ප්‍රසිද්ධ කිරීමෙන් "බී" අපකීර්තියට පත් කරන ලදැයි "ඒ" චෝදනා ලැබ සිටී.

"බී" කෙරෙහි "ඒ" ගේ සිතේ අමනාපයක් ඇතිවී තිබෙන බව දැක්වෙන ප්‍රකාශන මීට ඉහත දී "බී" සම්බන්ධව "ඒ" විසින් කරන ලද්දේ ය යන සිද්ධිය ප්‍රශ්නගත විශේෂ ප්‍රකාශනය "බී" ගේ කීර්තියට හානි පමුණුවන චේතනාවෙන් "ඒ" විසින් කරන ලද්දක් යයි ඔප්පු කිරීම සඳහා අදාළ වේ.

මීට ඉහත දී "ඒ" හා "බී" අතර අරගලයක් නොවූ බවත්, පැමිණිල්ලේ සඳහන් දේ තමා ඇසූ ලෙස ම "ඒ" නැවතත් පැවසූ බවත් යන සිද්ධි "බී" ගේ කීර්තියට හානි පැමිණවීමට "ඒ" අදහස් නොකළ බැව් දැක්වීම පදනා අදාළ වේ.

(ඊ) ණය ගෙවිය හැකි තරම් වත්කමක් "සී" ට ඇතැයි "ඒ" විසින් වංචනික ලෙස "බී" වෙත කරුණු ඉදිරිපත් කර සිටීමෙන් වස්තුභංගව සිටි "සී" කෙරෙහි විශ්වාසය තැබීමට පොළඹවනු ලැබ එයින් පාඩු විඳින ලද "බී" විසින් "ඒ" ට විරුද්ධව නඩු පවරනු ලැබේ.

ණය ගෙවිය හැකි තරම් වත්කමක් "සී" ට අනැයි "ඒ" කරුණු ඉදිරිපත් කර සිටි අවස්ථාවේ "සී" ගේ අසල්වැසියන් සහ "සී" සමග ගනුදෙනු කළ නැනැත්තන් විසින් ද "සී" ණය ගෙවිය හැකි තරම් වත්කමක් ඇත්තෙකැයි පිළිගෙන සිටියේ ය යන සිද්ධිය "ඒ" විසින් සද්භාවයෙන් කරුණු ඉදිරිපත් කරන ලද බැව් දැක්වීමට අදාළ වේ.

(උ) "ඒ" ට අයිති ගෘහයක කොන්ත්‍රාත්කරුවකු වන "සී" ගේ නියමය පරිදි "බී" විසින් කරන ලද වැඩෙහි තුලිය ගැනීමට "බී" විසින් "ඒ"ට විරුද්ධව නඩු පවරනු ලැබේ. "බී" ගේ ගිවිසුම "සී" සමග ඇති කර ගන්නා ලද එකක් ය යනු "ඒ" විසින් ඉදිරිපත් කෙරෙන විත්ති වාචකය යි.

"ඒ" ගේ නියෝජිතයකු ලෙස නොව තමන්ගේ ම වගකීම අනුව "බී" සමග ගිවිසුමකට බැඳිය හැකි තත්ත්වයකට "සී" ට පැමිණිය හැකි වන පරිදි ප්‍රස්තුත කාර්යයෙහි පාලනය "ඒ" විසින් සද්භාවයෙන් "සී" ට පැවරූ බැව් ඔප්පු කිරීමට ප්‍රස්තුත කාර්ය සඳහා "සී" ට "ඒ" විසින් මුදල් ගෙවන ලදැයි යන සිද්ධිය අදාළ වේ.

(ඌ) තමාට සම්බවුණු වස්තුව වංක ලෙස ව්‍යපහරණය කිරීම ගැන "ඒ" චෝදනා ලැබ සිටී. ප්‍රශ්නය නම්, තමා එය පරිහරණය කරද්දී එහි නියම අයිතිකරු කවුරුදැයි සොයා ගනු ලැබිය නොහැකියයි ඔහු සද්භාවයෙන් විශ්වාස කළේ ද යනු යි.

මෙම වස්තුව නැතිවීම ගැන ප්‍රසිද්ධ දැන්වීමක් "ඒ" සිටි ස්ථානයෙහි පළ කරන ලද්දේ ය යන සිද්ධිය එම වස්තුවේ නියම අයිතිකරු සොයා ගනු ලැබිය නොහැකි වූයේ යැයි "ඒ" සද්භාවයෙන් විශ්වාස නොකළ බැව් දැක්වීම සඳහා අදාළ සිද්ධියක් වේ.

වස්තුව නැති වූ බව අසා ඊට බොරු අයිතිවාසිකමක් ඉදිරිපත් කිරීමට අදහස් කළ "සී" විසින් දැන්වීම වංචනික ලෙස පළ කරන ලදැයි "ඒ" දැන සිටියේ ය, නැතහොත් එසේ පළකරන ලදැයි විශ්වාස කිරීමට "ඒ" ට කරුනු තිබුණේ ය යන සිද්ධිය "ඒ" දැන්වීම ගැන දැන ගෙන තිබීමෙන් "ඒ" ගේ සද්භාවය විසාධනය නොවූ බව දැක්වීම සඳහා අදාළ සිද්ධියක් වේ.

(එ) "බී" මැරීමේ චේතනාවෙන් මහු වෙත වෙඩි තබන ලදැයි "ඒ" චෝදනා ලැබ සිටී. "ඒ" ගේ චේතනාව දැක්වීම සඳහා, "ඒ" විසින් ඊට පෙර "බී" වෙත වෙඩි තබන ලද්දේ ය යන සිද්ධිය ඔප්පු කළ හැකි ය.

(ඒ) "බී" වෙත තර්ජනාත්මක ලියුම් යවන ලදැයි "ඒ" චෝදනා ලැබී සිටී. ලියුම්වලින් අදහස් වන චේතනාවට දැක්වීම සඳහා, "ඒ" විසින් ඊට පෙර "බී" වෙත යවන ලද තර්ජනාත්මක ලියුම් ඔප්පු කළ හැකි ය.

(ම) ප්‍රශ්නය නම්, "ඒ" සිය භාර්යාව වන "බී" ට කෙරෙහි සිරිමේ වරද කරන ලද ද යනු යි.

කරන ලදැයි කියන කෲරතම් සිදුවීමට මද වේලාවක පෙර හෝ පසු ව ඔවුන් දෙදෙනා අතර එකිනෙකා කෙරෙහි ඇති වූ හැඟීම්වල ප්‍රකාශ අදාළ සිද්ධි වේ.

(ඹ) ප්‍රශ්නය නම් "ඒ" ගේ මරණය විෂ ද්‍රව්‍යයක් මඟින් සිදු වී ද යනු යි.

තමා රෝගීව සිටි කාලය තුළ තම රෝග ලක්ෂණ සම්බන්ධයෙන් "ඒ" විසින් කරන ලද ප්‍රකාශ අදාළ සිද්ධි වේ.

(ය) ප්‍රශ්නය නම්, "ඒ" ගේ ජීවිතය ගැන රක්ෂණ සහතිකයක් නිකුත් කරන ලද කාලයේ දී ඔහුගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය කෙබඳු ආකාරයකින් පැවති ද යනු යි.

යථෝක්ත කාලයෙහි හෝ ඊට ආසන්න කාලයක "ඒ" ගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය පම්බන්ධයෙන් "ඒ" විසින් කරන ලද ප්‍රකාශ අදාළ සිද්ධි වේ.

(ග) "බී" විසින්, හාවිච්චියට සෑහෙන පමණ සුදුසු නොවන රථයක් පසෙක් කුලියට ගැනීම් පේතුවෙන් තමාට සුදුසු සිදු වූ බැවින්, කොන්දේසිවල්ල බැඳ "බී" ට විරුද්ධ ව "ඒ" නඩු පවරයි.

එම විශේෂිත රථයේ ඇති දෝෂය ගැන "බී" ගේ සැලකිල්ල වෙනත් අවස්ථාවල දී ගොමු කරනු ලැබුවේ ය යන සිද්ධිය අදාළ වේ.

"බී" තමා කුලියට දුන් රථවල තත්ත්වය ගැන කිසිත් සුරුදු වැදී නොතැලපිලිමක් වූයේ ය යන සිද්ධිය අදාළ නොවේ.

(ඩ) චේතනාවෙන් ම වෙඩි තැබීමෙන් "බී" ගේ මරණය සිදු කිරීම සම්බන්ධයෙන් "ඒ" ට විරුද්ධව නඩු විභාග කරනු ලැබේ.

වෙනත් අවස්ථාවල දී "බී" වෙත "ඒ" වෙඩි තැබුවේ ය යන සිද්ධි "බී" ට වෙඩි තැබීමේ චේතනාවෙන් "ඒ" තුළ පැවැති බැව් දැක්වීමට අදාළ වේ.
මීනිසුන් මැරීමේ චේතනාවෙන් ඔවුන් වෙත වෙඩි තැබීමේ පුරුද්දක් "ඒ" ට තිබුණේ ය යන සිද්ධිය අදාළ නොවේ.

(ච) අපරාධයක් කිරීම සම්බන්ධයෙන් "ඒ" ට විරුද්ධ ව නඩු විභාග කරනු ලැබේ.

එම විශේෂිත අපරාධය කිරීමේ චේතනාව අඟවමින් මනු කිසිවක් පැවසුවේ ය යන සිද්ධිය අදාළ වේ.

ඒ වර්ගයට අයත් අපරාධ කිරීමේ සාමාන්‍ය චිත්ත ස්වභාවයක් අඟවමින් මනු කිසිවක් පැවසුවේ ය යන සිද්ධිය අදාළ නොවේ.

ක්‍රියාව අහඹුවෙන් සිදු වූවක් ද නැතහොත් චේතනාන්විතව කරන ලද්දක් ද යන ප්‍රශ්නයට අදාළ වන සිද්ධි

15. යම් ක්‍රියාවක් අහඹුවෙන් සිදු වූවක් ද, චේතනාන්විතව කරන ලද්දක් ද, නැතහොත් යම් විශේෂිත දැනුමක් හෝ චේතනාවක් ඇති ව කරන ලද්දක් ද යන්න පිළිබඳව ප්‍රශ්නයක් ඇති වන විට, ක්‍රියාව කරන තැනැත්තාගේ සම්බන්ධය ඇති ව කෙරෙන එක් එක් සිදුවීම් ඇතුළත් එක සමාන සිදුවීම් මාලාවක කොටසක් වශයෙන් එකී ක්‍රියාව සිදු වූයේ ය යන සිද්ධිය අදාළ වේ.

නිදර්ශන

(අ) තම ගෘහය රක්ෂණය කර ඇති මුදල ලබා ගැනීම පිණිස එය ගිනි තබා විනාශ කරන ලදැයි "ඒ" චෝදනා ලැබ සිටී.

සිළිවෙළින් ගෙවල් කිපයක ම "ඒ" වාසය කළේ යයි ද, ඒ එක් එක් ගෙයත් ඔහු රක්ෂණය කළේ යයි ද, ඒ එක එකක ගින්නක් හට ගත්තේ යයි ද, ඒ එක් එක් ගින්නෙන් පසු එකිනෙකට වෙනස් රක්ෂණ කාර්යාලයකින් "ඒ" ට ගෙවීමක් කරනු ලැබුවේ යයි ද යන සිද්ධි ගිනි අහඹුවෙන් හට නොගත් බැව් දැක්වීමට තුඩු දෙන හෙයින් අදාළ වේ.

(ආ) "බී" ගේ ණයකරුවන්ගෙන් මුදල් භාර ගැනීමෙහි "ඒ" යොදවනු ලැබේ. තමා භාර ගත්තා මුදල් ගණන් දැක්වෙන පොතක සටහන් තැබීම "ඒ" ගේ කාර්යය වේ. යම් විශේෂිත අවස්ථාවක දී තමා ඇත්ත වශයෙන් ම භාර ගත් මුදලට අඩුවෙන් මුදල් භාර ගත් බැව් දක්වන පටහනක් ඔහු සකස් කරයි.

ප්‍රශ්නය නම්, මේ බොරු සටහන අහඹුවෙන් සිදුවූවක් ද නැතහොත් චේතනාන්විතව කරන ලද්දක් ද යනු යි.

එම පොතේ ම "ඒ" විසින් කරන ලද වෙනත් සටහන් බොරු සටහන් වීමත්, එක් එක් අවස්ථාවේ කර ඇති බොරු සටහන "ඒ" ගේ වාසියට හිඹීමත් යන සිද්ධි අදාළ වේ.

(ඇ) "බී" වෙත ව්‍යාජ ලෙස අනුකරණය කරන ලද රුපියලක් වංචනික ලෙස භාරදීම ගැන "ඒ" චෝදනා ලැබ සිටී.

ප්‍රශ්නය නම්, රුපියල භාර දීම අහඹුවෙන් සිදු වූවක් ද යනු යි.

"බී" වෙත රුපියල භාර දීමට මද වේලාවකට පෙර හෝ මද වේලාවකට පසු ව, "සී" ට, "ඩී" ට හා "ඊ" ට රුපියලේ හොර නෝට්ටු "ඒ" භාර දුන්නේ ය යන සිද්ධිය "බී" ට ව්‍යාජ ලෙස අනුකරණය කරන ලද රුපියල් භාර දීම අහඹුවෙන් සිදුවූවක් නොවන බව දැක්වීම සඳහා අදාළ වේ.

16. යම් විශේෂිත ක්‍රියාවක් කරන ලද්දේ දැයි යන්න පිළිබඳව ප්‍රශ්නයක් ඇතිවන විට, ස්වභාවයෙන් ම ඒ ක්‍රියාව කළ යුතු වූයේ කටයුතු කිරීමේ යම් ක්‍රියාමාර්ගයෙන් අනුව ද ඒ ක්‍රියා මාර්ගයේ පැවැත්ම අදාළ සිද්ධියක් වේ. කටයුතු කිරීමේ ක්‍රියාමාර්ගය පැවැත්ම අදාළ වන අවස්ථා.

නිදර්ශන

(අ) ප්‍රශ්නය නම් යම් විශේෂිත ලියමනක් යවන ලද්දේ ද යනුයි.

යම් ස්ථානයක තබා ඇති ලියුම් පියල්ල තැපැලට ගෙන යනු ලැබීම කටයුතු කිරීමේ සාමාන්‍ය ක්‍රියා මාර්ගයට අයිති වූවක් යයි ද එකී ලියමන එම ස්ථානයෙහි තබන ලද්දේ යයි ද යන සිද්ධි අදාළ වේ.

(ආ) ප්‍රශ්නය නම්, යම් විශේෂිත ලියමනක් "ඒ" වෙත ලැබුණේ ද යනුයි, යථා කාලයෙහි එය තැපැල් කරන ලද්දේ යයි ද, බාර නොදෙන ලද ලියුම් කාර්යාලය මඟින් එය ආපසු නොලැබුණේ යයි ද යන සිද්ධි අදාළ වේ.

පිළිගැනීම් සහ අපරාධෝච්චාරණ

17. (1) පිළිගැනීමක් යනු යම් විවාදාභිමුඛ සිද්ධියක් හෝ අදාළ සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙන් යම් අනුමිතියක් යෝජනා වන්නා වූ ද, මෙහි පහත සඳහන් පුද්ගලයන් අතුරෙන් යමකු විසින් හා මෙහි පහත සඳහන් අවස්ථාවන්හි දී කරනු ලබන්නා වූ ද වාචික හෝ ලේඛනගත ප්‍රකාශයක් වේ. පිළිගැනීම් අර්ථකථනය කරනු ලැබීම.

(2) අපරාධෝච්චාරණයක් යනු යම් වරදක් සම්බන්ධයෙන් චෝදනා කරනු ලැබූ තැනැත්තකු විසින් තමා එම වරද කළ බැව් ප්‍රකාශ කරමින් හෝ එම අනුමිතිය යෝජනා කරමින් යම් වේලාවක දී කරනු ලබන පිළිගැනීමක් වේ. අපරාධෝච්චාරණය අර්ථකථනය කිරීම

18. (1) නඩු කටයුත්තක පාර්ශ්වකරුවකු විසින් හෝ ප්‍රකාශ නිකුත් කිරීමට ප්‍රකාශිතව හෝ ව්‍යංගයෙන් එකී පාර්ශ්වකරු විසින් බලය ලබා දී ඇතැයි අවස්ථානුගත කරුණු අනුව අධිකරණය සලකන ඔහුගේ නියෝජිතයකු විසින් කරනු ලැබූ ප්‍රකාශ පිළිගැනීම් වේ. නඩු කටයුත්තක පාර්ශ්වකරු විසින් හෝ ඔහුගේ නියෝජිතයා විසින් කරනු ලබන පිළිගැනීම්.

(2) නියෝජිත තත්ත්වයකින් සිවිල් නඩු පවරන හෝ පවරනු ලැබූ පාර්ශවකරුවන් විසින් කරනු ලබන ප්‍රකාශ, ඒ ප්‍රකාශ කරනු ලැබුවේ ඒ ප්‍රකාශය කරන පාර්ශ්වකයු ඒ තත්ත්වය දරන අවස්ථාවේදී නම් මිස, පිළිගැනීම් නොවේ. නියෝජිත තත්ත්වයෙන් නඩු කියාහිටියා විසින් කරනු ලබන පිළිගැනීම්.

විෂය කරුණු කෙරෙහි සම්බන්ධතාවක් ඇති පාර්ශවකරුවකු විසින් කරනු ලබන පිළිගැනීම

(3) (අ) නඩු සටහනක්හෙහි විෂය කරුණ හෙවත් පිළිතුරු සම්බන්ධයෙන් කිසි සම්බන්ධතාවක් හෝ යම් මූලද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් ඇතිනා වූ තැනැත්තන් විසින් එසේ සම්බන්ධතාවක් ඇති තැනැත්තන් වශයෙන් කරනු ලැබූ;

නැතහොත්

(ආ) සිවිල් නඩුවේ විෂය කරුණ සම්බන්ධයෙන් ඇති තම සම්බන්ධතාව සිවිල් නඩුවේ පාර්ශවකරුවන් විසින් යම් තැනැත්තන්ගෙන් ලබා ගන්නා ලද්දේ ද, එම තැනැත්තන් විසින් කරනු ලැබූ

ප්‍රකාශ ඒ ප්‍රකාශ කරන තැනැත්තන්ගේ සම්බන්ධතාවය පවත්නා අවස්ථාවේ දී කරනු ලැබුණේ නම්, ඒ ප්‍රකාශ පිළිගැනීම් වේ.

සිවිල් නඩුවේ පාර්ශ්වකරුට විරුද්ධව යම් තැනැත්තන්ගේ තත්ත්වය ඔප්පු කළ යුතු ද ඒ තැනැත්තන් විසින් කරනුලබන පිළිගැනීම්

19. සිවිල් නඩුවක යම් පාර්ශවකරුවකුට විරුද්ධව යම් තැනැත්තන්ගේ තත්ත්වය හෝ බැඳීම ඔප්පු කිරීම අවශ්‍ය වන්නේ ද ඒ තැනැත්තන් විසින් කරනු ලැබූ ප්‍රකාශ ඒ තැනැත්තන් විසින් හෝ ඒ තැනැත්තන්ගේ විරුද්ධ පවරනු ලැබූ සිවිල් නඩුවේ දී ඒ තත්ත්වය හෝ බැඳීම සම්බන්ධයෙන් ඒ තැනැත්තන්ට විරුද්ධව අදාළ වන්නේ නම් හා ඒ ප්‍රකාශ කරන තැනැත්තා ඒ තත්ත්වය දරන විට හෝ ඒ බැඳීමට යටත්ව සිටින විට ඒ ප්‍රකාශ කරනු ලැබුවේ නම්, ඒ ප්‍රකාශ පිළිගැනීම් වේ.

නිදර්ශනය

"බී" සඳහා බදු කුලී එකතු කිරීමට "ඒ" පොරොන්දු වෙයි.

"ජී" ගෙන් "බී" ට අය විය යුතු බදු කුලියන් එකතු නොකිරීම ගැන "ඒ" ට විරුද්ධව "බී" නඩු පවරයි.

"ඩී" ගෙන් "බී" ට බදු කුලියක් අය විය යුතු නැති බැව් "ඒ" කියයි.

කෙසේනමුත් "බී" ට බදු කුලියන් අය විය යුතු ව තිබුණේ ය යනුවෙන් "ජී" කරන ප්‍රකාශය පිළිගැනීමක් වන අතර "ඩී" ගෙන් "බී" ට බදු කුලියක් අය විය යුතු නැති බව "ඒ" කියයි නම් එය "ඒ" ට විරුද්ධව අදාළ සිද්ධියක් වේ.

සිවිල් නඩුවේ පාර්ශ්වකරු විසින් ප්‍රකාශිතව යොමු කොට ඇති තැනැත්තන් විසින් කරනු ලබන පිළිගැනීම්

20. විවාදාපන්න කරුණක් සම්බන්ධයෙන් හොරතුරු දැනගැනීම සඳහා නඩුවේ පාර්ශවකරුවකු විසින් ප්‍රකාශිතවම ඒ කරුණ යොමු කරනු ලැබූ තැනැත්තන් විසින් කරනු ලබූ ප්‍රකාශ පිළිගැනීම් වේ.

නිදර්ශනය

ප්‍රශ්නය නම්, "ඒ" විසින් "බී" ට විකුණන ලද අශ්වයෙක් හොඳ තත්ත්වයේ ද යනු යි.

"සී" ට "ඒ" මෙසේ කියයි - මම හොඳ "ඩී" ගෙන් විමසන්න. ඒ සම්බන්ධව ඔ හිතලු දෙය "ඩී" දනී. "ඩී" හේ පුකාශය පිළිගැනීමකි.

පිළිගැනීම් කරන තැනැත්තාට විරුද්ධ ව හෝ ඔහුගේ සම්බන්ධතාව නියෝජනය කරන තැනැත්තාට විරුද්ධ ව පිළිගැනීම් ඔප්පු කිරීම.

21. පිළිගැනීම් අදාළ වන අතර පිළිගැනීම් කරන තැනැත්තාට හෝ ඔහුගේ සම්බන්ධතාව නියෝජනය කරන තැනැත්තාට විරුද්ධ ව ඒවා ඔප්පු කළ හැකි ය. එසේ වුව ද, පහත දැක්වෙන අවස්ථාවන්හි දී හැර, පිළිගැනීම් කරන තැනැත්තා විසින් හෝ ඔහු වෙනුවෙන් හෝ ඔහුගේ සම්බන්ධතාව නියෝජනය කරන තැනැත්තා විසින් ඒවා ඔප්පු කළ නොහැකි ය :-

(අ) පිළිගැනීමක් කරන තැනැත්තා මිය ගොස් ඇත්තේ නම් 32 වන වගන්තිය යටතේ පෙන්වා තැනැත්තන් අතර එය අදාළ වන අන්දමේ ස්වභාවයකින් යුක්ත වන්නේ නම්, එම පිළිගැනීම එය කරන තැනැත්තා විසින් හෝ ඔහු වෙනුවෙන් ඔප්පු කළහැකි ය.

(ආ) අදාළ හෝ විවාදාභිමුඛ මානසික හෝ ශාරීරික තත්ත්වයක් පැවති කල නෝ ඊට ආසන්න කාලයෙහ කරන ලද්දා වූ ද එබඳු මානසික හෝ ශාරීරික තත්ත්වයෙහ පැවැත්ම පිළිබඳ වූ ද ප්‍රකාශයකින් පිළිගැනීමක් සමන්විත වන විට සහ ඒ පිළිගැනීමේ අසත්‍යභාවය අසම්භාව්‍ය බවට පත් කරවන හැසිරීමක් සමග ඇති වන විට, එම පිළිගැනීම් කරන තැනැත්තා විසින් හෝ ඔහු වෙනුවෙන් එම පිළිගැනීම ඔප්පු කළ හැකි ය.

(ඇ) පිළිගැනීමක්, පිළිගැනීමක් වශයෙන් නොව අන් ආකාරයකින් අදාළ වන විට එය කරන තැනැත්තා විසින් හෝ ඔහු වෙනුවෙන් එය ඔප්පු කළ හැකි ය.

නිදර්ශන

(අ) "ඒ" සහ "බී" අතර ඇති ගුත්තය නම්, එක්තරා ඔප්පුවක් වංචාවෙන් කැටි ඔප්පුවක් ද නැද්ද යනුයි. එය සොයන් බැලි "ඒ" සාක්ෂිය කරන අතර, එය වාර්ජ එකක් බැව් "බී" කියා සිටී.

ඔප්පුව අවංකව එකක් යයි "බී" කළ ප්‍රකාශයෙන් "ඒ" විසින් ඔප්පු කරනු ලැබිය හැකි ය. එමෙන් ම ඔප්පුව වංචාව එකක් යැයි "ඒ" කළ ප්‍රකාශයෙන් "බී" විසින් ඔප්පු කරනු ලැබිය හැකි ය. එසේ වුව ද, ඔප්පුව අවංකව එකක් යැයි තමා විසින් කරන ලද ප්‍රකාශයෙන් ඔප්පු කිරීමට "ඒ" ට නොහැකි වන්නාසේ මෙන් ම, ඔප්පුව වංචාව එකක් යයි තමා විසින් කරන ලද ප්‍රකාශයෙන් ඔප්පු කිරීමට "බී" ට ද නොහැකි ය.

(ආ) තම නැව අන්තර දැමීම් කැන "ඒ" කම්පනි නොකොටසකට විරුද්ධව නඩු විභාගයකට මුහුණ දෙනු ලැබේ.

නියමිත මාර්ගයෙන් බැහැර නැව ගමන් කරවන ලද බව පෙන්වීමට සාක්ෂි දී තිබේ.

මහු විසින් එදිනෙදා ගන්නා ලදැයි කියන සිටියාණ දක්වන්නා වූ ද නියමිත මාර්ගයෙන් බැහැර නැව ගමන් නොකරවන ලද බව පෙන්වන්නා වූ ද කටයුතු කිරීමේ සාමාන්‍ය ක්‍රියා මාර්ගය අනුව තබාගන්නා ලද්දා වූ ද පොකක් "ඒ" විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලැබේ. තමා මිය ගොස් සිටියේ නම් 32 වන වගන්තියේ (2) වන උපගණනිය යටතේ කුන්වන පාර්ශවකරුවන් අතර සමහි ප්‍රකාශ ආවේණිය බැවින් මෙම ප්‍රකාශ "ඒ" විසින් ඔප්පු කළ හැකි ය.

(ඇ) "ඒ" විසින් කොළඹ දී කරන ලද අපරාධයක් සම්බන්ධයෙන් "ඒ" චෝදනාව ලැබ සිටී.

මහු විසින් ලියන ලද්දා වූ ද, එදින යාපනයෙහි දී දිනය පටහන් කරන ලද්දා වූ ද, එම දිනයෙහි යාපනයේ තැපැල් මුද්‍රාව සඳහන් ව ඇත්තා වූ ද ලියමනක් මහු ඉදිරිපත් කරයි.

"ඒ" මිය ගොස් සිටියේ නම් 32 වන වගන්තියේ (2) වන උපවගන්තිය යටතේ ප්‍රකාශය ආවේශ්‍ය වන හෙයින් ලියමනේ දිනයෙන් කර තිබෙන එකී ප්‍රකාශය ආවේශ්‍ය වේ.

(ඈ) සොරකම් කරන ලද බඩු, සොර බවු යැයි දැනගෙන භාර ගන්නා ලදැයි "ඒ" චෝදනා ලැබ සිටී.

වටිනාකමට අඩුවෙන් ඒවා විකිණීම තමා ප්‍රතික්ෂේප කළ බැව් මප්පු කිරීමට මහු ඉදිරිපත් වෙයි.

මේ ප්‍රකාශ විවාදාභිමුඛ සිද්ධිවල බලපෑමට යටත් ව පැවති හැසිරීම විස්තර කරන හෙයින්, ඒවා පිළිගැනීම් වශයෙන් පැළකිය හැකි වුව ද, "ඒ" විසින් මප්පු කළ හැකි ය.

(ඉ) ව්‍යාජ ලෙස අනුකරණය කරන ලද කාසි බව දැනගෙන තම සන්තකයේ ව්‍යාජ ලෙස අනුකරණය කරන ලද කාසි වංචනික ලෙස තබා ගන්නා ලදැයි "ඒ" චෝදනා ලැබ සිටී.

එය ව්‍යාජ ලෙස අනුකරණය කරන ලද කාසියක් ද නැද්ද යන්න ගැන තමා සැක කළ බැවින් කාසිය පරීක්ෂා කරන ලෙස දක්ෂ තැනැත්තකුට තමා දැන්වූ බවත් ඒ තැනැත්තා එය පරීක්ෂා කොට එය අව්‍යාජ කාසියක් බැව් ප්‍රකාශ කළ බවත් මප්පු කිරීමට මහු ඉදිරිපත් වෙයි. පසුගිය නිදර්ශනයේ සඳහන් හේතු මත මෙකී සිද්ධි "ඒ" විසින් මප්පු කළ හැකි ය.

ලේඛනවල අඩංගු කරුණු පිළිබඳ වාචික පිළිගැනීම් අදාළ වන අවස්ථා.

22. මෙහි මින් මතු ඇතුළත් රීති යටතේ යම් ලේඛනයක අඩංගු කරුණු ගැන ද්විතියික සාක්ෂි දීමට තමාට හිමිකම් ඇතැයි ඒ කරුණු මප්පු කිරීමට අදහස් කරන පාර්ශ්වකරු පෙන්නුම් කරන තෙක් සහ පෙන්නුම් කළ හොත් මිස හෝ ඉදිරිපත් කරන ලද ලේඛනයක අව්‍යාජ බව විවාදයට භාජනය වී ඇති නම් මිස, එකී ලේඛනයේ අඩංගු කරුණු පිළිබඳ වාචික පිළිගැනීම් අදාළ නොවේ.

සිවිල් නඩුවලදී කෙරෙන පිළිගැනීම් අදාළ වන අවස්ථා.

23. පිළිගැනීමක් පිළිබඳ සාක්ෂි දිය යුතු නැතැයි යන ප්‍රකාශිත කොන්දේසියක් මත හෝ, ඒ පිළිබඳ සාක්ෂි නොදිය යුතු යයි පාර්ශ්වකරුවන් එකඟ වී සිටියේ ය යන අනුමිතියට අධිකරණයට එළඹිය හැකි අවස්ථානුගත කරුණු යටතේ ඒ පිළිගැනීම කරන ලද්දේ නම්, සිවිල් නඩුවල දී ඒ පිළිගැනීම අදාළ නොවේ.

පැහැදිලි කිරීම - 126 වන වගන්තිය යටතේ සාක්ෂි දීමට තමාට බල කරනු ලැබිය හැකි යම් කරුණක් සම්බන්ධයෙන් සාක්ෂි දීමෙන් යම් අද්වකාන්වරයකු හෝ පෙරකදෝරුවරයකු නිදහස් යයි මේ වගන්තියේ කිසිවකින් අදහස් නොකළ යුතු ය.

24. චූදිතයාට විරුද්ධ ව නඟා ඇති චෝදනාවට සම්බන්ධ වූ සහ බලය ලත් තැනැත්තකු විසින් කරනු ලැබූ හෝ බලය ලත් තැනැත්තකු ඉදිරිපිට දී සහ මහුගේ අනුමැතිය ඇති ව වෙනත් තැනැත්තකු විසින් කරනු ලැබූ යම් පෙළඹවීමක්, තර්ජනයක් හෝ පොරොන්දුවක් හේතුකොට ගෙන අපරාධෝච්චාරණය කර තිබේ යයි අධිකරණයට පෙනී යන්නේ නම් සහ අපරාධෝච්චාරණය කිරීමෙන් චූදිතයා තමාට විරුද්ධ ව කරනු ලබන නඩු විභාගය සම්බන්ධයෙන් යම් පහසුකමක් ලබා ගන්නා බව හෝ ලෞකික ස්වභාවයකින් යුත් යම් විපතකින් වැළකෙන බව විශ්වාස කිරීමට යුක්තිසහගත යයි චූදිතයාට පෙනෙන හේතු මහුට අත්කර දීමට, අධිකරණයේ මතය පරිදි, ඒ පෙළඹවීම, තර්ජනය හෝ පොරොන්දුව සෑහේ නම්, චූදිතයා විසින් කරනු ලැබූ අපරාධෝච්චාරණයක් අපරාධ නඩු කටයුත්තක දී අදාළ නොවේ.

පෙළඹවීම, තර්ජනය හෝ පොරොන්දුවීම හේතුකොට ගෙන ඇති වූ අපරාධෝච්චාරණ අදාළ නොවේ.

25. (1) පොලිස් නිලධරයකු වෙත කරන ලද කිසිම අපරාධෝච්චාරණයක් චූදිතයකුට විරුද්ධව ඔප්පු නොකළ යුතු ය.

පොලිස් නිලධරයකු වෙත කරන ලද අපරාධෝ චිචාරණය චූදිතයකුට විරුද්ධ ව ඔප්පු නොකළ යුතු බව.

(2) වන සංරක්ෂණ ආඥාපනත යටතේ දඬුවම් පැමිණවිය හැකි ක්‍රියාවක් පිළිබඳ ව වන සංරක්ෂණ නිලධරයකු වෙත හෝ සුරාබදු ආඥාපනත යටතේ දඬුවම් පැමිණවිය හැකි ක්‍රියාවක් පිළිබඳව සුරාබදු නිලධරයකු වෙත කරන ලද කිසිම අපරාධෝච්චාරණයක් ඒ අපරාධෝච්චාරණය කළ තැනැත්තාට විරුද්ධ ව ඔප්පු නොකළ යුතු ය.

වන සංරක්ෂණ නිලධරයකු වෙත හෝ සුරාබදු නිලධරයකු වෙත කරන ලද අපරාධෝ චිචාරණයක් එය කළ තැනැත්තාට විරුද්ධ ව ඔප්පු නොකළ යුතු බව.

26. (1) යම් තැනැත්තකු පොලිස් නිලධරයකුගේ අත්අඩංගුව යටතේ සිටි කාලය තුළ මහු විසින් කරනු ලැබූ කිසිම අපරාධෝච්චාරණයක් මහෙස්ත්‍රාත්වරයකු ඉදිරියේ දී ම කරනු ලැබුවේ නම් මිස, ඒ තැනැත්තාට විරුද්ධව ඔප්පු නොකළ යුතු ය.

පොලිස් නිලධරයකුගේ අත්අඩංගුව යටතේ සිටින කාලය තුළ යම්තැනැත්තකු විසින් කරනු ලැබූ අපරාධෝච්චාරණය ඔහුට විරුද්ධ ව ඔප්පු නොකළ යුතු බව.

වන සංරක්ෂණ නිලධරයකුගේ හෝ සුරාබදු නිලධරයකුගේ අත්අඩංගුව යටතේ සිටින කාලය තුළ යම් තැනැත්තකු විසින් කරනු ලබන අපරාධෝච්චාරණය මහුට විරුද්ධ ව මප්පු නොකළ යුතු බව

(2) වන සංරක්ෂණ ආඥාපනත යටතේ හෝ සුරාබදු ආඥාපනත යටතේ දඬුවම් පැමිණිවිය හැකි ක්‍රියාවක් පිළිබඳව යම් තැනැත්තකු විසින්, පිළිවෙළින් වන සංරක්ෂණ නිලධරයකුගේ හෝ සුරාබදු නිලධරයකුගේ අත්අඩංගුව යටතේ සිටින කාලය තුළ, කරනු ලැබූ කිසිම අපරාධෝච්චාරණයක් මහෙස්ත්‍රාත්වරයකු ඉදිරියේ දී ම කරනු ලැබුවේ නම් මිස ඒ තැනැත්තාට විරුද්ධ ව එය ඔප්පු නොකළ යුතු ය.

චූදිතයකුගෙන් ලැබුණු තොරතුරු අතුරෙන් ඔප්පු කළ හැකි ප්‍රමාණය.

27.(1) එසේ වුව ද, යම් වරදක් සම්බන්ධයෙන් චූදිතයකු ව, පොලිස් නිලධරයකුගේ අත්අඩංගුව යටතේ සිටින තැනැත්තකුගෙන් ලැබුණු තොරතුරුවල ප්‍රතිඵලය වශයෙන් අනාවරණය වූයේ යයි යම් සිද්ධියක් දිවුරා ප්‍රකාශ කරනු ලබන තල, එකී තොරතුරු අතුරෙන් ඒ හේතුවෙන් අනාවරණය කරන ලද සිද්ධියට පැහැදිලි ලෙස සම්බන්ධ වන්නා වූ තොරතුරු ප්‍රමාණය එය අපරාධෝච්චාරණයක් විය හැකි වුව ද නොවුව ද ඔප්පු කරනු ලැබිය හැකි ය.

(2) වන සංරක්ෂණ ආඥාපනත යටතේ හෝ සුරාබදු ආඥාපනත යටතේ දඬුවම් පැමිණිවිය හැකි ක්‍රියාවක් කරන ලදැයි චෝදනා ලැබ සිටින තැනැත්තකු පිළිවෙළින් වන සංරක්ෂණ නිලධරයකුගේ හෝ සුරාබදු නිලධරයකුගේ අත්අඩංගුව යටතේ සිටින විට ඒ තැනැත්තාගෙන් ලැබුණු තොරතුරු සම්බන්ධයෙන් වූ විට ද (1) වන උපවගන්තිය අවශ්‍ය වෙනස් කිරීම් සහිතව අදාළ වේ.

වන සංරක්ෂණ නිලධරයා සහ සුරාබදු බලධරයා යන පදවල අර්ථය.

27අ. 25 වන, 26 වන හා 27 වන වගන්තිවල "වන සංරක්ෂණ නිලධරයා" සහ "සුරාබදු නිලධරයා" යන පදවල, පිළිවෙළින් වන සංරක්ෂණ ආඥාපනතේ සහ සුරාබදු ආඥාපනතේ එකී පදවලට දී ඇති අර්ථ ම ඇත්තේ ය.

පෙළඹවීම, තර්ජනය හෝ පොරොන්දුව හේතුකොට ගෙන ඇති වූ හැඟීම් ඉවත් කිරීමෙන් පසු ව කරනු ලබන අපරාධෝච්චාරණ අදාළ වෙයි.

28. 24 වන වගන්තියෙහි සඳහත් අන්දමේ අපරාධෝච්චාරණයක්, එකී පෙළඹවීමක්, තර්ජනයක් හෝ පොරොන්දුවක් හේතුකොට ගෙන ඇති වූ හැඟීම්, අධිකරණයේ මතය අනුව, සම්පූර්ණයෙන් ම ඉවත් කරනු ලැබීමෙන් පසු ව කරන ලද්දේ නම්, එය අදාළ වෙයි.

29. එසේ අපරාධෝචිචාරණයක් අත් ඇලකිමින් අදාළ වන්නේ නම්, රහස් බවට පොරොන්දුවක් සිට හෝ එය ලබා ගැනීම සඳහා වූදිතයා මත යොදන ලද යම්විටිල්ලක ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් හෝ මහු වෙතින් සිදිය දී එය කරන ලද බැවින් හෝ, ප්‍රශ්නවල ආකාරය කුමක් වුව ද සමහ විසින් පිළිතුරු සැපයිය යුතු හෙවූ ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු වශයෙන් එය කරන ලද බැවින් හෝ, එබඳු අපරාධෝචිචාරණයක් කිරීමට තමා බැඳී නැතැයි හා ඒ පිළිබඳ සාක්ෂි කමාට විරුද්ධ ව දෙනු ලැබිය හැකි යයි තමාට අවවාද නොකරන ලද බැවින් එම අපරාධෝචිචාරණය කළ පමණකින් එය අදාළ නොවන තත්ත්වයට නොපැමිණෙයි.

අන් ලෙසකින් අදාළ වූ අපරාධෝ චිචාරණය, එය රහස්‍යව තබා ගැනීමේ පොරොන්දුවක් යනාදිය මත කිරීම නිසා අදාළ නොවන තත්ත්වයට නොපැමිණිය යුතු බව.

30. එක ම වරදක් කිරීම ගැන එක් අයෙකුට වැඩි නැනැත්තන් සංඛ්‍යාවකට විරුද්ධ ව එක් ව සෙබ නඩු විභාගයක් පවත්වනු ලබන අවස්ථාවක දී ඒ නැනැත්තන්ගෙන් අයෙකු විසින් කර තිබෙන්නා වූ ද තමාට සහ වරදකරු නැනැත්තන් අතුරෙන් අන් කිසිවකුටත් බලපාන්නා වූ ද අපරාධෝචිචාරණයක් කරනු ලැබූ විට, ඒ අන් නැනැත්තාට විරුද්ධව එම අපරාධෝචිචාරණය අධිකරණය විසින් සලකා බැලිය යුතු නොවේ.

එක ම වරදට සාමූහික ව නවු වරුනු ලැබූ නැනැත්තන් කීපදෙනකු අතුරෙන් එක් අයෙකු විසින් කරනු ලබන අපරාධෝ චිචාරණය.

පැහැදිලි කිරීම. - මේ වගන්තියෙහි පොදා යෙදී තිබීම "වරද" යන්නට වරද කිරීමට අනුබල දීම හෝ කැක් කිරීම ඇතුළත් වෙයි.

නිදර්ශනය

"ඒ" හේ මරණය සිදු කිරීම ගැන "ඒ" හා "බී" ට විරුද්ධ ව එක්ව සෙබ නඩු විභාග කරනු ලැබේ. "බී" සහ මම "සී" ගේ මරණය සිදු කෙළෙමු යි "ඒ" යි බව පවසා කරනු ලැබේ. මේ අපරාධෝචිචාරණයේ බලපෑම "බී" ට විරුද්ධ ව අධිකරණය විසින් සලකා බැලිය යුතු නොවේ.

31. පිළිගැනීම් පිළිගන්නා ලද කරුණු සම්බන්ධ ව නිරූපණාත්මක සාධක නොවන නමුදු, මෙබඳ මින් ඔතු ඇතුළත් වීඩියෝ පට තෙක් පරිබාධක වශයෙන් ක්‍රියාත්මක විය හැකි ය.

පිළිගැනීම් නිරූපණාත්මක සාධක නොවන නමුත් පරිබාධක විය හැකි ය.

සාක්ෂිකරුවන් වශයෙන් කැඳවිය නොහැකි නැනැත්තන් විසින් කරනු ලැබූ ප්‍රකාශ

32. මිය ගිය නැනැත්තකු විසින් හෝ සොයාගත නොහැකි නැනැත්තකු විසින් හෝ සාක්ෂි දීමට අපොහොසත් තත්ත්වයකට පැමිණ සිටින නැනැත්තකු විසින් හෝ අවස්ථානුගත කරුණු අතුට් අලුත්සියගාන යයි අධිකරණයට පෙනී යන ප්‍රමාදයක් හෝ වියදම් නොමැතිව අධිකරණයෙහි පෙනී සිටීමට හෝවා ගත නොහැකි නැනැත්තකු විසින් අදාළ සිද්ධි පිළිබඳ ව කරනු ලැබූ ලිඛිත හෝ වාචික ප්‍රකාශ පහත දැක්වෙන අවස්ථාවලදී එනයින් ම අදාළ සිද්ධි වේ :-

මියගිය නැනැත්තකු හෝ සොයාගත නොහැකි නැනැත්තකු ආදීන් විසින් අදාළ සිද්ධියක් පිළිබඳව කරනු ලැබූ ප්‍රකාශය අදාළ වන අවස්ථා

සාක්ෂි

එය මරණයේ හේතුව හා සම්බන්ධ වන විට;

(1) යම් තැනැත්තකුගේ මරණයට හේතුව පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් ඇති වන අවස්ථාවල දී මහුගේ මරණය සම්බන්ධයෙන් හෝ මහුගේ මරණයට හේතු වූ කටයුත්තට සම්බන්ධ වූ කරුණු අතුරෙන් කිසිවක් සම්බන්ධයෙන් ඒ තැනැත්තා විසින් ප්‍රකාශයක් කරනු ලැබූ විට;

එකී ප්‍රකාශ කරනු ලබද්දී ඒ ප්‍රකාශ කළ තැනැත්තා මරණය බලා පොරොත්තුවෙන් සිටිය ද නොසිටිය ද මහුගේ මරණයට හේතුව පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් ඇති වන නඩු කටයුත්තේ ස්වභාවය කුමක් වුව ද, එකී ප්‍රකාශ අදාළ වේ.

නැතහොත් කටයුතු පිළිබඳ ක්‍රියා මාර්ගය අනුව ප්‍රකාශය කරනු ලැබූ විට;

(2) ඒ තැනැත්තා විසින් කටයුතු පිළිබඳ සාමාන්‍ය ක්‍රියාමාර්ගය අනුව ප්‍රකාශය කරනු ලැබූ විට සහ විශේෂයෙන් ම කටයුතු පිළිබඳ සාමාන්‍ය ක්‍රියා මාර්ගයේ දී හෝ ගණනීය කාර්යයක් ඉටු කරද්දී, තමා විසින් තබාගන්නා ලද පොත්වල කරන ලද සටහනකින් හෝ සැමරුම් සටහනකින් හෝ මුදල්, බඩු, සුරකුම්පත් හෝ යම් කිසි වර්ගයක දේපළ භාරගත් බවට තමා විසින් ලියන ලද හෝ අත්සන් කරන ලද කුවිතාන්සියක් හෝ වාණිජ කටයුතුවල දී භාවිත වන්නා වූ ද තමා විසින් ලියන ලද්දා වූ හෝ අත්සන් තබන ලද්දා වූ ද ලේඛනයකින් හෝ සාමාන්‍යයෙන් තමා විසින් දිනය යොදන ලද, ලියන ලද හෝ අත්සන් තබන ලද ලිඛිතයක හෝ වෙනත් ලියවිල්ලක දිනයකින් එම ප්‍රකාශය සමන්විත වූ විට;

නැතහොත් ප්‍රකාශය කරන්නාගේ සම්බන්ධතාවට විරුද්ධත්වයක් සැලසෙන විට;

(3) ප්‍රකාශය කරන්නාගේ මුදල් හෝ හිමිකාර සම්බන්ධයට පටහැනිව ප්‍රකාශය කරනු ලැබූ විට හෝ ප්‍රකාශය සත්‍ය නම්, එය කරන්නාට ඒ මගින් අපරාධ නඩුවකට හෝ අලාභ ඉල්ලා පවරනු ලබන සිවිල් නඩුවකට මුහුණ පෑමට සිදුවන විට හෝ සිදුවිය හැකි වූ විට;

නැතහොත් මහජන අයිතිය හෝ චාරිත්‍ර හෝ පොදු යහපත පිණිස වූ කරුණු ගැන මතයක් ප්‍රකාශ කරන විට;

(4) යම් කෙරෙහි අයිතියක හෝ චාරිත්‍රයක හෝ මහජන හෝ පොදු යහපත පිණිස වූ කාරණයක පැවැත්ම සම්බන්ධයෙන් එකී දෙය පැවතිණි නම් එහි පැවැත්ම ගැන දැන ගැනීමට හැකිව සිටි යම් තැනැත්තකුගේ මතය ඒ අයිතිය, චාරිත්‍රය හෝ කාරණය පිළිබඳ යම් මතභේදයක් ඇතිවීමට පෙර ප්‍රකාශ කරනු ලැබූ විට;

නැතහොත් ඥාති සම්බන්ධයක පැවැත්ම ගැන ප්‍රකාශය අදාළ වන විට;

(5) යම් තැනැත්තක් අතර ලේ නෑකමෙන්, විවාහයෙන් හෝ දරුකමට හදා ගැනීමෙන් වූ ඥාති සම්බන්ධය පැන නැගෙනවිට විශේෂ කාරණයක්, ප්‍රකාශය කරන තැනැත්තාට තිබුණේ ද ඒ තැනැත්තන් අතර ලේ නෑකමෙන්, විවාහයෙන් හෝ දරුකමට හදාගැනීමෙන් ඥාති සම්බන්ධයක් පැවතීම සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශය අදාළ වන විට සහ විවාදාපන්න ප්‍රශ්නය පැන නැගීමට පෙර ඒ ප්‍රකාශය කරනු ලැබූ විට;

නැතහොත් පවුලේ කටයුතුවලට සම්බන්ධ වූ අන්තිම කැමති පත්‍රයක හෝ මප්පුවක ප්‍රකාශය කරනු ලබන විට ;

(6) මිය ගිය තැනැත්තන් අතර ලේ නෑකමෙන්, විවාහයෙන් හෝ දරුකමට හදා ගැනීමෙන් වූ ඥාති සම්බන්ධයක් පැවැතීම සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශය අදාළ වන විට සහ එකී යම් මියගිය තැනැත්තකුගේ පවුලේ කටයුතුවලට සම්බන්ධ වූ යම් අන්තිම කැමති පත්‍රයක හෝ මප්පුවක හෝ පවුලේ යම් සෙළුපත් සටහනක හෝ යම් සොහොනේ ගලක හෝ පවුලේ ඡායාරූපයක හෝ ඒ ප්‍රකාශ සාමාන්‍යයෙන් කරනු ලබන වෙනත් දෙයක ඒ ප්‍රකාශය කරනු ලැබූ විට සහ විවාදාපන්න ප්‍රශ්නය ඉදිරිපත් කරනු ලැබීමට පෙර ඒ ප්‍රකාශය කරනු ලැබූ විට;

(7) 13 වන වගන්තියේ (අ) ඡේදයෙහි සඳහන් යම් කටයුත්තකට සම්බන්ධ වන යම් ඔප්පුවක, අන්තිම කැමති පත්‍රයක හෝ වෙනත් ලේඛනයක ප්‍රකාශය ඇතුළත් වන විට;

නැතහොත් 13(අ) වන වගන්තියෙහි සඳහන් කටයුත්තකට අදාළ වන ලේඛනයක ප්‍රකාශය කරනු ලැබූ විට;

(8) [illegible] පුද්ගලයන් කෙනෙක් විසින් ප්‍රකාශය කරනු ලැබූ, ප්‍රස්තුත කාරණයට අදාළ වූ කරුණක් තුළ ඇති වූ හැඟීම් හෝ අදහස් ඒ මඟින් ප්‍රකාශ වූ විට;

නැතහොත්, කිසිදෙනකු විසින් ප්‍රකාශ කරනු ලැබූ විවාදයට භාජනව පවත්නා කරුණට අනුකූල වන හැඟීම් ප්‍රකාශ වන විට,

නිදර්ශන

(අ) ප්‍රශ්නය නම්, "බී" විසින් "ඒ" ගේ මරණය සිදු කරන ලද ද නැතහොත් ඇය දූෂණය කරනු ලැබූ කටයුත්තක දී ලත් තුවාලවල ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන්, "ඒ" මරණයට පත් වූවා ද යනු යි.

ප්‍රශ්නය නම්, ඈ "බී" විසින් දූෂණය කරනු ලැබුවා ද යනු යි. නැතහොත් ප්‍රශ්නය නම්, "ඒ" ගේ වැන්දඹුව විසින් "බී" ට විරුද්ධ ව සිවිල් නඩුවක් පැවරිය හැකි වන අවස්ථානුගත කරුණු යටතේ "බී" විසින් "ඒ" ගේ මරණය සිදු කරන ලද ද යනු යි.

මිනී මැරීමට, දූෂණය කිරීමට සහ සැලකිල්ලට භාජනව පවත්නා නඩු පැවරිය හැකි සිවිල් වරදට පිළිවෙළින් අදාළ වන්නා වූ ද තම මරණයට හේතු වශයෙන් "ඒ" විසින් කරනු ලබන්නා වූ ද ප්‍රකාශ අදාළ සිද්ධි වේ.

(ආ) ප්‍රශ්නය නම්, "ඒ" ගේ උත්පත්තිය සිදු වූ දවස පිළිබඳව යි.

මියගිය ශල්‍ය වෛද්‍යවරයකු විසින් තමාගේ කටයුතු පිළිබඳ ක්‍රියා මාර්ගය අනුව නිතිපතා ලියන ලද දින පොතෙහි ඇති සටහනක්, එනම් එක්තරා දිනයක තමා "ඒ" ගේ මවට ප්‍රතිකාර කළ බව පහ ඇය පුතකු ප්‍රසූත කළ බව, අදාළ සිද්ධියකි.

(ඇ) ප්‍රශ්නය නම්, එක්තරා දිනයක "ඒ" කොළඹ සිටියේ ද යනු යි.

මියගිය පෙරකදෝරුවකු විසින් තමාගේ කටයුතු පිළිබඳ ක්‍රියා මාර්ගය අනුව නිතිපතා ලියන ලද දින පොතෙහි ඇති ප්‍රකාශයක්, එනම් එක්තරා දිනයක තමා කොළඹ, යම් සඳහන් ස්ථානයක දී නියමිත කටයුත්තක් ගැන "ඒ" සමඟ සාකච්ඡා කිරීම සඳහා ඔහු හමු වූ බව, අදාළ සිද්ධියකි.

(අ) ප්‍රශ්නය නම්, එක්තරා දිනයක නැවක් ගාලු වරායෙන් යාත්‍රා කළා ද යනු යි.

නියමිත දිනයක ගාලු වරායෙන් එම නැව යාත්‍රා කළ බැව් සඳහන් කරමින්, නැව් කුලියට ගත් වෙළෙඳ සමාගමක මියගිය සාමාජියකු විසින්, එකී සමාගමේ ලත්ඛනයේ සිටින්නා වූ ද නැව් බවු පවරනු ලැබුවා වූ ද අනුග්‍රාහකයන් වෙත යවන ලද ලිපියක් අදාළ සිද්ධියකි.

(ආ) ප්‍රශ්නය නම්, යම් ඉඩමක බදු මුදල් "ඒ" ට ගෙවන ලද්දේ ද යනු යි.

තමා එම බදු මුදල් "ඒ" වෙනුවෙන් හාර ගෙන, "ඒ" ගේ නියමය පරිදි, එය ළඟ තබා ගත් බව දන්වමින් "ඒ" ගේ මිය ගිය නියෝජිතයා විසින් "බී" ට යවන ලද ලිපියක් අදාළ සිද්ධියකි.

(ඇ) ප්‍රශ්නය නම්, "ඒ" සහ "බී" නීත්‍යානුකූල ලෙස විවාහ ව සිටියෝ ද යනු යි.

විවාහය සිදුකිරීම අපරාධයක් විය හැකි පරිදි අවස්ථානුගත කරුණු යෙදී තිබුණු විටක තමා මවුන්ගේ විවාහය කර දුන් බව පවසමින් මිය ගිය පූජකවරයකු විසින් තරන ලද ප්‍රකාශය අදාළ වේ.

(ඈ) ප්‍රශ්නය නම්, දැනට සොයා ගත නොහැකි පුද්ගලයකු වන "ඒ" එක්තරා දිනයක ලිපියක් ලිවේ ද යනු යි.

ඔහු විසින් ලියන ලද ලිපියක එම දිනය දමා තිබීම යන සිද්ධිය අදාළ වේ.

(ඉ) ප්‍රශ්නය නම්, නැවක විනාශයට හේතු වූයේ කුමක් ද යනු යි. නෞකාධිපතිවරයාගේ පැමිණීම සඳහා කටයුතු සැලැස්විය නොහැක්කේ ද එවිට ඒ නෞකාධිපති විසින් පවසන ලද විරෝධය අදාළ සිද්ධියකි.

(ඊ) ප්‍රශ්නය නම්, එක්තරා පාරක් ප්‍රසිද්ධ මාර්ගයක් ද යනු යි.

මෙය ප්‍රසිද්ධ මාර්ගයක් වශයෙන් පැවැති බවට මියගිය ග්‍රාම සේවා නිලධාරියකු වූ "ඒ" විසින් කරන ලද ප්‍රකාශයක් අදාළ සිද්ධියකි.

(උ) ප්‍රශ්නය නම්, යම් දිනයක එක්තරා වෙළෙඳ පොළක පැවැති ධාන්‍ය මිල කුමක් ද යනු යි.

කටයුතු පිළිබඳ සාමාන්‍ය ක්‍රියා මාර්ගයේ දී මිය ගිය බ්‍රෝකර් කෙනකු විසින් ධාන්‍ය මිල සම්බන්ධයෙන් කරන ලද ප්‍රකාශයක් අදාළ සිද්ධියකි.

(ඌ) ප්‍රශ්නය නම්, දැනට ජීවතුන් අතර නැති "ඒ" නමැත්තා "බී" ගේ පියා වූයේ ද යනු යි.

"බී" තමාගේ පුතා යැයි "ඒ" විසින් කරන ලද ප්‍රකාශයක් අදාළ සිද්ධියකි.

(ඇ) ප්‍රශ්නය නම්, "ඒ"ගේ උපන් දිනය කුමක් ද යනු යි.

එක්තරා දිනයක "ඒ" උපන් බැව් දන්වමින් "ඒ" ගේ මිය ගිය පියා තම මිතුරකුට යැවූ ලියමනක් අදාළ සිද්ධියකි.

(ඈ) ප්‍රශ්නය නම්, "ඒ" හා "බී" විවාහ ජීවිතයට ඇතුළත් වූ යේ ද ඒ කවදා ද යනු යි.

එක්තරා දිනයක තම දියණිය "ඒ" හා සමග විවාහ වූ බවට "බී" ගේ මිය ගිය පියා වූ "සී" විසින් තම සැමරුම් සටහන් පොතක කර ඇති පටහනක් අදාළ සිද්ධියකි.

(ඉ) වෙළඳ සැලක ජනේලයක අනාවරණය කොට ඇති ශ්‍රීදිත විකට චිත්‍රයක් මාර්ගයෙන් ප්‍රකාශ කොට ඇති ලිඛිත අපහාසයක් ගැන "බී" ට විරුද්ධව "ඒ" විසින් නඩු පවරනු ලැබේ.

ප්‍රශ්නය නම්, විකට චිත්‍රයෙහි සමානත්වය හා එහි ලිඛිත අපහාසාත්මක භාවය ගැන ය, බලා සිටින්නන් සමූහයක් මේ තරුණ සම්බන්ධයෙන් කරන ලද ප්‍රකාශ මප්පු කළ හැකි ය.

කලින් ඇති වූ අධිකරණ කටයුත්තක සාක්ෂි අදාළ වන අවස්ථා.

33. සාක්ෂිකරුවකු මිය ගොස් ඇති විට හෝ සොයා ගත නොහැකි වූ විට හෝ සාක්ෂි දීමට අපොහොසත් වූ විට හෝ විරුද්ධ පක්ෂය විසින් යාමට අපහසු තැනෙක රඳවා ඇති විට හෝ, අවස්ථානුගත කරුණු අනුව අයුක්තිසහගත යයි අධිකරණය විසින් සලකනු ලබන ප්‍රමාදයක් හෝ වියදමක් නොමැතිව සාක්ෂිකරු කැඳවා ගත නොහැකි වූ විට අධිකරණ කටයුත්තක දී හෝ සාක්ෂි ගැනීමට නීති ප්‍රකාර බලය ලත් යම් තැනැත්තකු ඉදිරිපිට දී ඒ සාක්ෂිකරු විසින් දෙනු ලැබූ සාක්ෂි පසුව ඇති වන අධිකරණ කටයුත්තක දී හෝ එම අධිකරණ කටයුත්තේ ම පසු අවස්ථාවක දී ඒ සාක්ෂියෙහි සඳහන් සිද්ධිවල සත්‍යතාව මප්පු කිරීම සඳහා අදාළ වේ :

එසේ වුවද -

(අ) අධිකරණ කටයුත්ත එක ම පාර්ශ්වකරුවන් අතර හෝ ඔවුන්ගේ සම්බන්ධතාව නියෝජනය කරන්නන් අතර විය යුතු ය.

(ආ) හරස් ප්‍රශ්න ඇසීමට අයිතිය හා අවස්ථාව ද පළමුවන අධිකරණ කටයුත්තේ දී විරුද්ධ පාර්ශ්වයට තිබිය යුතු ය.

(ඇ) පළමුවන අධිකරණ කටයුත්තේ දී මෙන් ම දෙවන අධිකරණ කටයුත්තේ දී ද උද්ගත ප්‍රශ්න සාරාංශකුලව එක ම ප්‍රශ්නය විය යුතු ය.

යාක්මි

පැහැදිලි කිරීම. - අපරාධ නඩු විභාගයක් හෝ පරීක්ෂණයක් වෝදක සභ දුන්න අතර මේ වගන්තියේ අර්ථය ඇතුළත වූ අධිකරණ කටයුත්තක් වශයෙන් සැලකිය යුතු ය.

විශේෂ අවස්ථානුගත කරුණු යටතේ කරනු ලබන ප්‍රකාශ

ගණන් පොත්වල සටහන් අදාළ වන අවස්ථා.

34. කටයුතු සිදුකිරීම පිළිබඳ ක්‍රියා ක්‍රමය අනුව නිසැක ස්වරූපයෙන් තබනු ලබන ගණන් පොත්වල සටහන්, අධිකරණය විසින් විනිශ්චයක් පැවැත්විය යුතු කරුණට සම්බන්ධව වන කවර කරුණක හෝ සාක්ෂි වශයෙන් පිළිගත යුතු ය, අදාළ වේ. එසේනම්, යම් කැනැත්තකු යම් වැදිමතකට යටත් කිරීම සඳහා එකී පුකාශය පමණක් ප්‍රමාණවත් නොවන්නේ ය.

නිදර්ශනය

රුපියල් 1,000ක් සම්බන්ධයෙන් "බී" ට විරුද්ධ ව නඩු පවරා ඇති "ඒ" තමාට මේ මුදලට "බී" ණය වැති වන බව දක්වන සටහනක් තම ගණන් පොත්වලින් පෙන්වයි. මේ සටහන් අදාළ වන තැනින්, වෙනත් සාක්ෂි නොමැති ව ණය ඇති බව පිළිගැනීමට ප්‍රමාණවත් නොවේ.

නීති මඟින් නියමිත කාර්ය ඉටු කිරීමේ දී රජයේ වාර්තාවන්හි කළ පටහනක් අදාළ වන අවස්ථා.

35. තම නිල කාර්යය ඉටු කිරීමේ දී රජයේ නිලධරයකු විසින් විධානානුකූල සිද්ධියක් හෝ අදාළ සිද්ධියක් සොයාබැර දක්වමින් රජයේ හෝ වෙනත් නිල පොතක, ලේඛනයක හෝ වාර්තාවක කරන ලද්දා වූ හෝ ඒ පොත, ලේඛනය හෝ වාර්තාව පවත්වා ගෙන යනු ලබන රටට නීතිය මඟින් විශේෂයෙන් නියමිත කර්තව්‍යයක් ඉටු කිරීමේ දී අනෙක් කැනැත්තකු විසින් කරන ලද්දා වූ සටහනක් එහායින් ම අදාළ සිද්ධියක් වේ.

ප්‍රකාශයේ අවංගු කාරණා ගැන පෞද්ගලික දැනීමක් ඇති තෘතීය පාර්ශ්ව විසින් සපයන ලද තොරතුරු මත සකස් කරන ලද වාර්තාවල අඩංගු ප්‍රකාශ අදාළ වන්නේ කවර අවස්ථාවකද යන වග. [1998 අංක 33 §2]

35 අ. (අ) යම් කැනැත්තකු විසින් ඒ කැනැත්තා යම් කර්මාන්තයක, ඇදහිලැදුම් වෘත්තාරූඪයක හෝ වෘත්තියක යෙදී සිටින හෝ සේවයෙහි නියුක්තව සිටින අතරතුර දී හෝ ඒ කැනැත්තා විසින් දරනු ලබන වැඩපුර සහිත හෝ වැඩපුර රහිත තනතුරක කාර්ය සඳහා හෝ සකස් කරන ලද වාර්තාවක ; සහ

(ආ) එවැනි යම් කැනැත්තකුට ඒ තොරතුරෙහි කියැවෙන කාරණා පිළිබඳව පෞද්ගලික දැනුමක් තිබූ හෝ තිබුණා යයි සිතිය හැකි වෙනත් යම් කැනැත්තකු විසින් සපයන ලද තොරතුරුවලින් සකස් කරන ලද වාර්තාවක

අඩංගු සිද්ධි පිළිබඳ ප්‍රකාශයක් අදාළ සිද්ධියක් වන්නේ ය:

එසේ වුව ද, ඒ ප්‍රකාශය අඩංගු වාර්තාව සකස් කරන ලද්දේ කවර කැනැත්තකු විසින් මුලින් සපයන ලද තොරතුරු අනුව ද, ඒ කැනැත්තාගේ වාචික සාක්ෂි අනුපස්ථානය කිරීම ඒ ප්‍රකාශයෙන් නොකළ හැකි වන්නේ ය.

36. මහජනයාට විනිශ්චිම සඳහා සාමාන්‍යයෙන් ඉදිරිපත් කොට ඇති, ප්‍රසිද්ධ කරන ලද සිතියම්වල හෝ සිතියම් සටහන්වල හෝ රජයේ බලය යටතේ පිළියෙළ කරන ලද සිතියම්වල හෝ පිඹුරුවල සාමාන්‍යයෙන් ගෙනහැර දක්වනු ලබන කරුණු සම්බන්ධයෙන් එකී සිතියම්වල, සිතියම් සටහන්වල හෝ පිඹුරුවල කරනු ලැබූ විවාදාභිමුඛ සිද්ධි හෝ අදාළ සිද්ධි පිළිබඳ ප්‍රකාශ එනයින් ම අදාළ සිද්ධි වේ.

සිතියම්, සිතියම් පටහන් සහ පිඹුරු අදාළ වන අවස්ථා.

37. පොදු ස්වභාවයකින් යුත් සිද්ධියක පැවැත්ම සම්බන්ධයෙන් අධිකරණය විසින් මතයක් ඇති කර ගත යුතු වූ අවස්ථාවක, එක්සත් රාජධානියේ පාර්ලිමේන්තු පනතක හෝ ප්‍රඥප්තියක හෝ ගැසට් පත්‍රයක පළ කරන ලද රජයේ යම් ප්‍රකාශනයක හෝ නිවේදනයක හෝ ලන්ඩන් ගැසට් පත්‍රයයි හෝ බ්‍රිතාන්‍ය ක්‍රීටය යටතේ යම් යටත් විජිතයක, ඩොමිනියන් රාජ්‍යයක, යටත් රාජ්‍යයක හෝ අයිති රාජ්‍යයක ආණ්ඩුවේ ගැසට් පත්‍රයක් හෝ එබඳු යටත් විජිතයක, ඩොමිනියන් රාජ්‍යයක යටත් රාජ්‍යයක හෝ අයිති රාජ්‍යයක යම් කොටසක පළාත් පාලනය මඟින් පළ කරන ලද ගැසට් පත්‍රයයි අදහස් කරනු ලබන මුද්‍රිත ලේඛනයක ඇතුළත් තොරතුරු විස්තරයකින් කරනු ලබන යම් ප්‍රකාශයක් අදාළ සිද්ධියකි.

යම් එක්සත් රාජධානිය පනතක ප්‍රඥප්තියක හෝ නිවේදනයක අඩංගු පොදු ස්වභාවයකින් යුත් සිද්ධියක් සම්බන්ධ ප්‍රකාශය අදාල වන අවස්ථා.

38. යම් රටක නීතියක් සම්බන්ධයෙන් අධිකරණය විසින් මතයක් ඇති කර ගත යුතු වූ අවස්ථාවක, ඒ රටේ ආණ්ඩුවේ බලය පිට මුද්‍රණය කොට හෝ ප්‍රසිද්ධ කොට ඇතැයි හෝ එකී යම් නීතියක් ඇතුළත් යයි සලකනු ලබන පොතක ඇතුළත් එකී නීතිය පිළිබඳ යම් ප්‍රකාශයක් හා ඒ රටේ අධිකරණයන්හි තීරණවල වාර්තාවක් ලෙස සලකනු ලබන පොතක අඩංගු වූ එකී තීරණයක් පිළිබඳ වාර්තාවක් අදාළ වේ.

නීති ග්‍රන්ථවල ප්‍රකාශ අදාළ වන අවස්ථා.

38අ. (1) යම් තැනැත්තකුගේ වයස සම්බන්ධයෙන් මතයක් ඇති කර ගැනීමට අධිකරණයට තියමිතව ඇති අවස්ථාවක, ඒ තැනැත්තාගේ සම්භාවී වයස සම්බන්ධයෙන් වෛද්‍ය වෘත්තිකයකු විසින් නිකුත් කරන ලද බව උද්දේශිත සහතිකය අන්තර්ගත ප්‍රකාශයක් අදාළ වන්නේ ය.

(2) මේ වගන්තියෙහි "වෛද්‍ය වෘත්තිකයකු" යන්නෙන් වෛද්‍ය ආඥා පනත යටතේ ලියාපදිංචි වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක් අදහස් වේ.

වයස සම්බන්ධයෙන් වෛද්‍ය වෘත්තිකයකුගේ සහතිකයක ඇතුළත් ප්‍රකාශ අදාළ වන අවස්ථා [1999 අංක 32§3]

ප්‍රකාශයකින් කෙතරම් ප්‍රමාණයක් ඔප්පු කළ යුතු ද යන වග

39 යම් ප්‍රකාශයක් ගැන සාක්ෂි දෙනු ලබන කල, එම ප්‍රකාශය ඊට වඩා දීර්ඝ ප්‍රකාශයක හෝ සාකච්ඡාවක හෝ තනි ලේඛනයක කොටසක් වේ නම් හෝ පොතක හෝ එකිනෙකට සම්බන්ධ ලියුම් පෙළක හෝ ලිපි පෙළක කොටසක් වන ලේඛනයක ඇතුළත් වේ නම් ප්‍රකාශයේ ස්වභාවය සහ බලපෑම මෙන් ම එය කරනු ලබද්දී යෙදී තිබුණු අවස්ථානුගත කරුණු පිළිබඳව ද සම්පූර්ණ අවබෝධයක් ඇති වීම සඳහා, ඒ ප්‍රකාශයේ, සාකච්ඡාවේ, ලේඛනයේ, පොතේ, ලියුම් පෙළේ හෝ ලිපි පෙළේ ඒ විශේෂ අවස්ථාවෙහි දී අවශ්‍ය යයි අධිකරණය අදහස් කරන ප්‍රමාණයක් පිළිබඳව පමණක් සාක්ෂි දිය යුතු ය. ඊට වැඩියෙන් සාක්ෂි නොදිය යුතු ය.

ප්‍රකාශය සාකච්ඡාවක, ලේඛනයක, පොතක, ලියුම් පෙළක හෝ ලිපි පෙළක කොටසක් වන විට දිය යුතු සාක්ෂි.

අධිකරණයන්හි නඩු තීන්දු අදාළ වන අවස්ථා

කලින් දෙන ලද නඩු තීන්දු දෙවන සිවිල් නඩුවක් හෝ නඩු විභාගයක් පැවැත්වීම වැළැක්වීම සඳහා අදාළ බව.

40. යම් අධිකරණයක සංශෝයත්වයට සිවිල් නඩුවක් භාජනය කිරීම හෝ ඒ අධිකරණය විසින් නඩු විභාගයක් පැවැත්වීම නීතිය මඟින් වළක්වන යම් නඩු තීන්දුවක්, ආඥාවක් හෝ තීන්දු ප්‍රකාශයක් තිබීම, එකී නඩුව සංශෝයත්වයට භාජන කිරීම හෝ එකී නඩු විභාගය පැවැත්වීම එකී අධිකරණය විසින් කළ යුතු දැයි යන ප්‍රශ්නය ඇති විට අදාළ සිද්ධියක් වේ.

ප්‍රොබේට් ආදී අධිකරණ බල පිළිබඳ නඩු තීන්දුවල අදාළ භාවය.

41. (1)යම් නියමිත තැනැත්තකුට විරුද්ධව නොව, සම්පූර්ණ වශයෙන් යම් කෙනකු වෙත යම් නෛතික ස්වභාවයක් පවරා දෙන්නා වූ හෝ යම් කෙනකුගෙන් එවැන්නක් ඉවත් කරන්නා වූ හෝ, එකී යම් ස්වභාවයක් සඳහා යම් තැනැත්තකුට හිමිකම් ඇතැයි හෝ යම් විශේෂ දෙයකට මුහුට හිමිකම් ඇතැයි ප්‍රකාශ කරන්නා වූ ද ප්‍රොබේට්, විවාහ, අද්මිරාල්ති හෝ වස්තු භංගත්ව අධිකරණ බලය පාවිච්චි කිරීමේ දී නිසි බලය ඇති අධිකරණයක් විසින් නිකුත් කරනු ලැබූ ද අවසාන නඩු තීන්දුවක්, ආඥාවක් හෝ තීන්දු ප්‍රකාශයක්, එකී යම් නෛතික ස්වභාවයක පැවැත්ම හෝ එකී යම් දෙයක් සඳහා එබඳු තැනැත්තකුට ඇති අයිතිය අදාළ වන විට, අදාළ වේ.

(2) එකී නඩු තීන්දුව හෝ ආඥාව හෝ තීන්දු ප්‍රකාශය -

(අ) එකී නඩු තීන්දුව, ආඥාව හෝ තීන්දු ප්‍රකාශය මඟින් පිරිනැමෙන යම් නෛතික ස්වභාවයක් ඒ නඩු තීන්දුව, ආඥාව හෝ තීන්දු ප්‍රකාශය ක්‍රියාත්මක වූ අවස්ථාවේ දී උපචිත වූ බවට;

(ආ) යම් තැනැත්තකුට හිමිකම් ඇතැයි ඒ නඩු තීන්දුවෙන්, ආඥාවෙන් හෝ තීන්දු ප්‍රකාශයෙන් ප්‍රකාශ කරනු ලබන නෛතික ස්වභාවය ඒ තැනැත්තාට යම් අවස්ථාවක දී උපචිත වී ඇතැයි ඒ නඩු තීන්දුවෙන්, ආඥාවෙන් හෝ තීන්දු ප්‍රකාශයෙන් ප්‍රකාශ කරනු ලබන්නේ ද ඒ අවස්ථාවේදී එය ඒ තැනැත්තාට උපචිත වූ බවට;

(ඇ) එකී යම් තැනැත්තකුගෙන් ඒ නඩු තීන්දුව, ආඥාව හෝ තීන්දු ප්‍රකාශය මඟින් ඉවත් කරනු ලබන නෛතික ස්වභාවය යම් අවස්ථාවක සිට නතර වූයේ යයි ඒ නඩු තීන්දුව, ආඥාව හෝ තීන්දු ප්‍රකාශය මඟින් ප්‍රකාශ කරනු ලබන්නේ ද ඒ අවස්ථාවේ දී එය නතර වූ බවට; සහ

(ඈ) යම් තැනැත්තකුට හිමිකම් ඇතැයි ඒ නඩු තීන්දුවෙන්, ආඥාවෙන් හෝ තීන්දු ප්‍රකාශයෙන් ප්‍රකාශ කරනු ලබන යම් දෙයක් යම් අවස්ථාවක සිට ඒ තැනැත්තාගේ දේපළ

වූයේ යයි හෝ විය යුතු යයි ඒ නඩු තීන්දුවෙන්, ආඥාවෙන් හෝ තීන්දු ප්‍රකාශයෙන් ප්‍රකාශ කරනු ලබන්නේ ද ඒ අවස්ථාවේ දී ඒ දෙය ඒ තැනැත්තාගේ දේපළ බවට,

තීරණාත්මක සාධකයක් වේ.

සිවිල් නඩු කටයුතුවලදී වරදකරු කිරීම් සටහන් කර ඇති නඩු තීන්දු ආදියේ අදාළ බව [1998 අංක 33§3]

41ඇ.(1) අපහාසය සම්බන්ධයෙන් වූ යම් නඩුවක දී යම් තැනැත්තකු සාපරාධී වරදක් සිදු කළේ ද යන ප්‍රශ්නය විවාදාභිමුඛ සිද්ධියක් වන අවස්ථාවක එම සාපරාධී වරද සම්බන්ධයෙන් ඒ තැනැත්තා වරදකරු කිරීමක් සටහන් කරමින් ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණයකින් දෙනා ලද නඩු තීන්දුවක් වන්නා වූ ද, අභියාචනය කළ හැකි කාල සීමාව ඇතුළත ඊට විරුද්ධව අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කරනු නොලැබුවා වූ ද නැතහොත් අභියාචනයක් අවසාන වශයෙන් ස්ථිර කරනු ලැබ ඇත්තා වූ නඩු තීන්දුවක්, ඒ තැනැත්තා ඒ වරද කළ බව ඔප්පු කිරීමේ කාර්යය සඳහා අදාළ විය යුතු අතර එය ඒ සිද්ධිය පිළිබඳ තීරණාත්මක සාධකයක් වන්නේ ය.

(2) (1) වන උපවගන්තියේ විධිවිධානවල අගතියකින් තොරව, යම්කිසි සිවිල් නඩු කටයුත්තක දී යම් තැනැත්තකු එම සිවිල් නඩු කටයුත්තක පාර්ශවකරුවකු වුව ද නොවූව ද, ශ්‍රී ලංකාවේ යම් අධිකරණයක් හෝ යුද්ධාධිකරණයක් හෝ විසින් යම් වරදකට වරදකරු කරනු ලැබ ඇත් ද නැතහොත් වරදක් සංයුක්ත කරන ක්‍රියා කර ඇත් ද යන ප්‍රශ්නය විවාදාභිමුඛ සිද්ධියක් වන අවස්ථාවක, ඒ වරද සඳහා ඒ තැනැත්තා වරදකරු කිරීමක් වාර්තා කරන ඒ අධිකරණයේ හෝ යුද්ධාධිකරණයේ හෝ නඩු තීන්දුවක් හෝ ආඥාවක් වන්නාවූ ද ඊට විරුද්ධව අභියාචනය කළ හැකි කාලසීමාව ඇතුළත අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කරනු නොලැබුවා වූ නැතහොත් අභියාචනයක් අවසාන වශයෙන් ස්ථිර කර ඇත්තා වූ ද, නඩු තීන්දුවක් හෝ ආඥාවත්, ඒ තැනැත්තා ඒ වරද කළ බව හෝ ඒ වරද සංයුක්ත කරන ක්‍රියා කළ බව ඔප්පු කිරීමේ කාර්යය සඳහා අදාළ වන්නේ ය.

(3) මේ වගන්තියේ "යුද්ධාධිකරණය" යන්නෙන් යුද හමුදා පනත හෝ නාවික හමුදා පනත හෝ ගුවන් හමුදා පනත හෝ යටතේ සංස්ථාපනය කරන ලද යුද්ධාධිකරණයක් අදහස් වන අතර, "වරදකරු කිරීම" යන්න යුද්ධාධිකරණයක් සම්බන්ධයෙන් යෙදී ඇති විට, යුද්ධාධිකරණය විසින් කරනු ලැබුවා වූ ද, එකී යුද්ධාධිකරණය සංස්ථාපනය කර ඇත්තේ යම් නීතියක් යටතේ ද ඒ නීතියේ විධිවිධානවලට අනුකූලව ස්ථිර කරනු ලැබ ඇත්තා වූ ද, වරදකරු කිරීමක් අදහස් වේ.

සිවිල් නඩු කටයුතුවල දී අනාචාරයේ හැසිරීම පිළිබඳ තීරණ සටහන් කර ඇති නඩු තීන්දු ආදියේ අදාළ බව [1998 අංක 33§3]

41ආ.(1) යම් සිවිල් නඩු කටයුත්තකදී යම් තැනැත්තෙකු ඒ සිවිල් නඩු කටයුත්තේ පාර්ශවකරුවකු තැනැත්තකු ඒ සිවිල් නඩු කටයුත්තේ පාර්ශ්වකරුවකු වුවද නොවුවද, අනාචාරය පිළිබඳ වරදකරුවකු වී සිටී ද යන්න විවාදාභිමුඛ සිද්ධියක් වන අවස්ථාවක ඒ තැනැත්තා අනාචාරය පිළිබඳ කළ වරදට වරදකරු බවට වූ තීරණයක් යම් වෛවාහක නඩු කටයුත්තකදී වාර්තාකර ඇති යම් නඩු තීන්දුවක්, තීන්දු ප්‍රකාශයක් හෝ ආඥාවක් වන්නාවූ අභියාචනය කළ හැකි කාලසීමාව ඇතුලත් ඊට විරුද්ධව අභියාචනයක් ඉදිරිපත් නොකර ඇත්තාවූ හෝ අභියාචනයක දී අවසන්

වශයෙන් ස්ථිර කරනු ලැබුවා වූද නඩු තීන්දුවක්, තීන්දු ප්‍රකාශයක් හෝ ආඥාවක් ඒ තැනැත්තා එම අනාචාරය සිදු කළ බව ඔප්පු කිරීමේ කාර්යය සඳහා අදාළ වන්නේය.

(2) මේ වගන්තියේ ''වෛවාහක නඩු කටයුතු'' යන්නෙන් විවාහ බන්ධනයෙන් වෙන්වීමේ දික්කසාදයක් සඳහා හෝ වාසයෙන් හා සංවාසයෙන් වෙන්වීමක් සඳහා හෝ වූ නඩුවක් හෝ උඩරට විවාහ හා දික්කසාද පනතේ 33 වන වගන්තිය යටතේ දිස්ත්‍රික් රෙජිස්ට්‍රාර්වරයකු වෙත ඉදිරිපත් කරන ලද ඉල්ලුම් පත්‍රයක් අනුව ඒ දිස්ත්‍රික් රෙජිස්ට්‍රාර්වරයා ඉදිරියේ පැවති නඩු කටයුත්තක් හෝ මුස්ලිම් විවාහ සහ දික්කසාද පනත යටතේ දික්කසාදය සඳහා ඉදිරිපත් කරන ලද ඉල්ලුම් පත්‍රයක් මත කාතිවරයකු හෝ විශේෂ කාතිවරයකු හෝ ඉදිරියේ වූ නඩු කටයුත්තක් අදහස් වේ.

පැහැදිලි කිරීම්

(අ) "ඒ" යටතේ ''බී'' ''ඒ'' ගේ සේවා නියුක්තියේ නිරතව සිටිය දී 'ඒ' ගේ මෝටර් රථය ''බී'' විසින් පදවනු ලැබූ අතරතුර ''බී'' 'සී' ට තුවාල සිදු කරයි. අපරික්ෂාකාරී ලෙස රිය පැදවීම වෙනුවෙන් 'බී' වරදකරු කරනු ලබයි.

'සී' විසින් ''ඒ'' ට සහ ''බී'' ට විරුද්ධව අලාභ සඳහා පවරන ලද නඩුවක දී ''බී'' ගේ වරදකරු කිරීම අදාළ වේ.

(ආ) "සී" සමග ''බී'' අනාචාරයේ හැසිරීම මත ''බී''ට විරුද්ධව දික්කසාද තීන්දු ප්‍රකාශයක් ''ඒ'' ලබා ගනී.

"බී" සමග 'සී' අනාචාරයේ හැසිරීමේ හේතු මත දික්කසාදයක් සඳහා 'සී' ගේ භාර්යාව 'සී'ට විරුද්ධව නඩු පවරයි. 'සී' සමග 'බී' අනාචාරයේ හැසිරීම ඔප්පු කිරීම සඳහා දික්කසාද තීන්දු ප්‍රකාශය අදාළ වන්නේ ය.

සිවිල් නඩු කටයුතුවල දී පීතෘත්වය පිළිබඳ තීරණය වාර්තා කර ඇති නඩු තීන්දු ආදියේ අදාළ බව

[1998 අංක 33§3]

41ඇ.(1) යම් සිවිල් නඩු කටයුත්තක දී යම් තැනැත්තකු ඒ සිවිල් නඩු කටයුත්තේ පාර්ශ්වකරුවකු වුව ද නොවූව ද, ඔහු දරුවකු ද පියකු ගේ ද යන ප්‍රශ්නය විවාදාභිමුඛ සිද්ධියක් වන අවස්ථාවක, ඒ තැනැත්තා ඒ දරුවාගේ පියා බවට වූ තීරණයක් වාර්තා කරමින් යම් නඩුත්තු නඩු කටයුත්තක දී වාර්තා කරන ලද්දා වූ ද අභියාචනා කළ හැකි කාලසීමාව ඇතුළත විරුද්ධව අභියාචනා කර නොමැත්තා වූ හෝ අභියාචනයේ දී අවසාන වශයෙන් ස්ථිර කර ඇත්තා වූ ද ආඥාවක් ඒ තැනැත්තා ඒ දරුවාගේ පියා බව ඔප්පු කිරීමේ කාර්යය සඳහා අදාළ වන්නේ ය.

(2) මේ වගන්තියේ ''නඩත්තු නඩු කටයුතු'' යන්නෙන්* නඩත්තු ආඥාපනතේ 2 වන වගන්තිය යටතේ ආඥාවක් සඳහා මහෙස්ත්‍රාත්වරයකු වෙත කරන ලද ඉල්ලීමක් අනුව ශ්‍රී මහෙස්ත්‍රාත්වරයා ඉදිරියේ පවත්වන ලද නඩු කටයුතු හෝ මුස්ලිම් විවාහ හා දික්කසාද පනත යටතේ දරුවකු හෝ වෙනුවෙන් කාන්තාවකු ඉදිරියේ කරන ඉල්ලීමක් පිළිබඳව පවත්වන ලද නඩු කටයුතු අදාළ වේ.

41, 41අ, 41ආ සහ 41ඇ වගන්තිවල සඳහන් නඩු තීන්දු ආදිය නොවන නඩු තීන්දු ආදිය අදාළ වන අවස්ථා.

42. 41, 41අ, 41ආ සහ 41ඇ වන වගන්තිවල සඳහන් නඩු තීන්දු, ආඥා හෝ තීන්දු ප්‍රකාශ නොවන නඩු තීන්දු, ආඥා හෝ තීන්දු ප්‍රකාශ නඩු විභාගයට අදාළ වූ පොදු ස්වභාවයකින් යුත් කරුණුවලට සම්බන්ධ නම් අදාළ වේ: එහෙත් එකී නඩු තීන්දු, ආඥා හෝ තීන්දු ප්‍රකාශ ඒවායින් ප්‍රකාශ කරනු ලබන දේ පිළිබඳ තීරණාත්මක සාධක නොවේ.

[1998 අංක 33§4]

නිදර්ශනය

40, 41, 41අ, 41ආ, 41ඇ හා 42 වන වගන්තිවල සඳහන් නඩු තීන්දු ආදිය නොවන නඩු තීන්දු ආදිය අදාළ වන අවස්ථා.

තමාගේ ඉඩමට අයුතු ලෙස ඇතුළුවීම සම්බන්ධයෙන් "ඒ" "බී"ට විරුද්ධව නඩු පවරයි. ඉඩම හරහා ප්‍රසිද්ධ මාර්ග අයිතියක් ඇති බැව් "බී" කියන නමුත් "ඒ" එය නැති බව කියා සිටී.

එම ඉඩමට අයුතු ලෙස ඇතුළුවීම ගැන ''ඒ'' විසින් ''සී''ට විරුද්ධව පවරන ලද්දා වූ ද, එම මාර්ග අයිතියම පවතින බැව් ''සී'' විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද්දා වූ ද නඩුවක විත්තිකරුට පක්ෂව තීන්දු ප්‍රකාශයක් තිබීම අදාළ කරුණකි. එහෙත් මාර්ග අයිතිය පවතින බවට එය තීරණාත්මක සාධකයක් නොවේ.

[1998 අංක 33§5]

43. 40, 41, 41අ, 41ආ, 41ඇ හා 42 වන වගන්තිවල සඳහන් නඩු තීන්දු, ආඥා හෝ තීන්දු ප්‍රකාශ නොවන නඩු තීන්දුවල, ආඥාවල හෝ තීන්දු ප්‍රකාශවල පැවැතීම විවාදාම්‍යුක්ත සිද්ධියක් වේ නම් හෝ, මෙම ආඥාපනතේ වෙන යම් විධිවිධානයක් යටතේ අදාළ වේ නම් මිස, එකී නඩු තීන්දු, ආඥා හෝ තීන්දු ප්‍රකාශ අදාළ නොවේ.

---

* නවත්තු ආඥාපනත [91 වන අධිකාරය] 1999 අංක 39 දරන නවත්තු පනත මඟින් ඉවත් කරන ලදී.

නිදර්ශන

(ඉ) කළු කමිසට දොස් පැවරෙන ලිඛිත අසභාෂයක් ගැන "ඒ" සහ "සී" "සී" ට විරුද්ධ ව වෙන් වෙන් වශයෙන් නඩු පවරති. සභාෂයට හේතු වෙනැති කියනු ලබන කරුණය සහය බැව් එක් එක් නඩුවේ දී "බී" කියා සිටියහු අතර අවස්ථානුගත සාධක මඟින් එකී කරුණය එක් එක් නඩුවේ දී සත්‍ය නොවීමට ඉඩ ඇත.

"සී" ඔය කිරිදෙනිය සොරා ගැනීමට සහොදරයන් දෙ දෙනෙක් "සී" ට විරුද්ධ ව අලාභය සඳහා සිවිල් ක්‍රියාවෙන් "ඒ" උසා දෙයි. මේ සිද්ධිය "බී" හා "සී" අතර අදාළ නොවේ.

(ආ) තමාගේ එළදෙනක සොරකම් කිරීම ගැන "ඒ" විසින් "බී" ට විරුද්ධ ව නඩු පවරනු ලැබේ. "බී" වරදකරු වෙයි.

"බී" වරදකරු වීමට පෙර සඳු විසින් "සී" ට විකුණන ලද එළදෙන සම්බන්ධයෙන් "ඒ" විසින් "සී" ට විරුද්ධ ව නඩු පවරනු ලැබේ. "බී" ට විරුද්ධ නඩුවිහිදුව "ඒ" හා "සී" අතර අදාළ නොවේ.

(ඇ) ඉඩමක යත්තකය සඳහා "බී" ට විරුද්ධ ව සිවිල් ක්‍රියාවක් "ඒ" විසින් ලබා ගෙන ඇත. මෙයි ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් "බී" ගේ පුත් "සී" "ඒ" ගේ මරණය සිදු කරයි.

අපරාධයක් සඳහා පෙළඹවීමේ හේතුව දක්වන හෙයින් නඩු සිවිල්දුව නිබීම අදාළ වේ.

(ඈ) සොරකම් කිරීම ගැන ද සොරකම් කිරීම ගැන තලින් වරදකරු වීම ගැන ද "ඒ" ට විරුද්ධ ව නඩු පවරා ඇත.

තලින් වරදකරු වූ බව විවාදාභිමුඛ සිද්ධියක් වශයෙන් අදාළ වේ.

(ඉ) "බී" ගේ මරණය සිදු කිරීම ගැන "ඒ"ට විරුද්ධ ව නඩු විභාග කරනු ලැබේ. සමීපට අපහාස කිරීම ගැන "ඒ" ට විරුද්ධ ව "බී" නඩු පැවරුවේ යයි ද විරුදකරු වූ "ඒ" ට දඬුවමක් පනවනු ලැබුවේ යයි ද යන සිද්ධිය විවාදාභිමුඛ සිද්ධිය සඳහා පෙළඹවීමේ හේතුව දක්වන හෙයින් ඒ වන විටත් වරදකරු වී අදාළ වේ.

වංචාව, අපසභායකත්වය හෝ අධිකරණයට බලය නොමැති බව මප්පු කළ හැකි ය.

44, 40, 41, 41ඒ, 41ඒ1, 41ඒ2 හෝ 42 වන වගන්ති යටතේ අදාළ වූ ද විරුද්ධ පාර්ශ්වය විසින් මප්පු කරන ලද්දා වූ ද යම් නඩු සිවිල්දුවක්, ආඥාවක් හෝ සිවිල් ක්‍රියාවකින්, එය නිකුත් කිරීමට හිමි බලය නොමැති අධිකරණයක් විසින් නිකුත් කරන ලද බව හෝ වංචාවෙන් හෝ අපසභායකත්වයෙන් ලබා ගන්නා ලද බව යම් නඩුවක හෝ වෙනත් නඩු කටයුත්තක පාර්ශ්වකරුවකු විසින් පෙන්නුම් කළ හැකි ය.

[1998 අංක 33 §6]

තෙවන තැනැත්තන්ගේ මත අදාළ වන අවස්ථා

විශේෂඥයන්ගේ මත

[1946 අංක 1 § 52]

45. විදේශීය නීතිය හෝ විද්‍යාව හෝ කලාව සම්බන්ධයෙන් හෝ අත් අකුරුවල හෝ ඇඟිලි සටහන්වල හෝ අතුල් සටහන්වල හෝ පතුල් සටහන්වල අනන්‍යතාව හෝ අව්‍යාජත්වය සම්බන්ධයෙන් අධිකරණය වසින් මතයක් ඇති කර ගත යුතු වූ අවස්ථාවක, ඒ විදේශ නීතිය, විද්‍යාව හෝ කලාව සම්බන්ධයෙන් හෝ අත් අකුරුවල හෝ ඇඟිලි සටහන්වල හෝ අතුල් සටහන්වල හෝ පතුල් සටහන්වල අනන්‍යතාව හෝ අව්‍යාජත්වය පිළිබඳ ප්‍රශ්න සම්බන්ධයෙන් විශේෂ නිපුණත්වයක් ඇති තැනැත්තන් එකී කරුණු ගැන දරන මත අදාළ සිද්ධි වේ. ඒ තැනැත්තෝ විශේෂඥයන් යනුවෙන් හඳුන්වනු ලබත්නාහ.

නිදර්ශන

(අ) ප්‍රශ්නය නම්, "ඒ" ගේ මරණය විෂ ද්‍රව්‍ය ශරීරගත වීමෙන් සිදු වූයේ ද යනු යි.

"ඒ"ගේ මරණයට හේතු වූයේ යයි සිතන විෂ ද්‍රව්‍ය නිසා ඇති වන රෝග ලක්ෂණ පම්බන්ධයෙන් විශේෂඥයන්ගේ මත අදාළ වේ.

(ආ) ප්‍රශ්නය නම්, යම් ක්‍රියාවක් කරනු ලබන අවස්ථාවේ දී "ඒ" සිහි විකලත්වය හේතුකොට ගෙන එම ක්‍රියාවේ ස්වභාවය හෝ තමා කරන දේ වරදක් හෝ නීතියට පටහැනි බව දැන ගැනීමට නුපුළුවන් ව සිටියේ ද යනු යි.

"ඒ" විදහාපාන රෝග ලක්ෂණවලින් සාමාන්‍ය වශයෙන් සිහි විකලත්වය පෙන්නුම් කරනු ලැබේ ද යන ප්‍රශ්නය ගැන හා, සාමාන්‍යයෙන් ඒ සිහි විකලත්වය නිසා තැනැත්තන් තමන් පෙදී සිටින ක්‍රියාවල ස්වභාවය දැන ගැනීමට හෝ තමන් කරන දෙය වැරදි බව හෝ නීතියට පටහැනි බව දැන ගැනීමට නුපුළුවන් තත්ත්වයකට පත් වෙන් ද යන වග ගැන විශේෂඥයන්ගේ මත අදාළ වේ.

(ඇ) ප්‍රශ්නය නම්, එක්තරා ලේඛනයක් "ඒ" විසින් ලියන ලද්දක් ද යනුයි. "ඒ" විසින් ලියන ලද්දක් යයි මප්පු වූ හෝ පිළිගත් වෙනත් ලේඛනයක් ඉදිරිපත් කරනු ලැබේ.

ලේඛන දෙක ම එක ම තැනැත්තකු විසින් ලියන ලදැයි ද නැතහොත්, දෙදෙනකු විසින් ලියන ලදැයි ද යන ප්‍රශ්නය පිළිබඳ ව විශේෂඥයන්ගේ මත අදාළ වේ.

විශේෂඥයන්ගේ මත හා සම්බන්ධ කරුණු.

46. විශේෂඥයන්ගේ මත අදාළ වන විට, අන් ලෙසකින් අදාළ නොවන සිද්ධි ඒ මත සනාථ කරන්නේ නම් හෝ ඒ මතවලට අනනුකූල වන්නේ නම් ඒ සිද්ධි අදාළ වේ.

පාක්ෂි

නිදර්ශන

(අ) ප්‍රශ්නය නම්, "ඒ" ගේ ශරීරගත වුණු වස වර්ගය එක්තරා වස වර්ගයක් ද යනු යි.

එම වස වර්ගයෙන් ඇතිවන ලකුණු මට විශේෂයෙන් පිළිගන්නා හෝ නොපිළිගන්නා ඇතැම් ලකුණු එම වස පරීක්ෂා කරන්න වූ වෙනත් තැනැත්තන් විසින් විදහාපාන ලැබී යන සිද්ධිය අදාළ සිද්ධියකි.

(ආ) ප්‍රශ්නය නම්, එක්තරා පළිඟු ප්‍රාකාරයක් හේතුඵලයට අනුව වරායකට වෙසිරියක් වූයේ ද යනු යි.

වෙනත් වරායවල් වෙනත් කරුණු අතින් රළලෙසින් ම යම්සිටි ඇති නමුදු, එබඳු සමුද්‍ර ප්‍රාකාර නොතිබුණු ස්ථානවල එම කාලයේ දී පමණ ඒවාට අවහිර ඇති වීමට පටන්ගත් බව අදාළ වේ.

අත් අකුරු ගැන මතය.

47. යම් ලේඛනයක් ලියන ලද්දේ හෝ අත්සන් කරන ලද්දේ කිසිම තැනැත්තන් විසින් ද යන බව සම්බන්ධයෙන් අධිකරණය විසින් මතයක් ඇති කරගත යුතු වූ අවස්ථාවක, එය ලිව්වේ යයි හෝ අත්සන් කළේ යයි අදහස් කරනු ලබන තැනැත්තා විසින් එය ලියන හෝ නොලියන ලද්දේ ද නැතහොත් අත්සන් කරන හෝ නොකරන ලද්දේ ද යන්න විමසීමට ඒ තැනැත්තාගේ අකුරු සඳහන හෝ තැනැත්තකුගේ මතය අදාළ සිද්ධියක් වේ.

පැහැදිලි කිරීම. - යම් තැනැත්තකු සමග තැනැත්තකු ලියනු දැක සිටෙන විට හෝ පළමුව සඳහන් තැනැත්තා විසින් හෝ ඔහුගේ බලය මත ලියන ලදුව දෙවනුව සඳහන් තැනැත්තා වෙත යවන ලද්දා වූ ලේඛනවලට පිළිතුරු වශයෙන් දෙවනුව සඳහන් තැනැත්තා විසින් ලියන ලද්දේ අනන්‍ය කරනු ලබන ලේඛන පළමුව සඳහන් තැනැත්තා වෙත ලැබී ඇති විට හෝ කටයුතු පිළිබඳ ව්‍යාපාරය ලියා ආරම්භයේ දී එසේ දෙවනුව සඳහන් තැනැත්තා විසින් ලියන ලද්දේ අනන්‍ය කරනු ලබන ලේඛන පළමුව සඳහන් තැනැත්තා වෙත යවමින් එවැනි කටයුතු ලැබී ඇති විට පළමුව සඳහන් තැනැත්තා දෙවනුව සඳහන් තැනැත්තාගේ අත් අකුරු සඳහන්වෙන් යම් මතයක් ඇතිකරගනී.

නිදර්ශනය

ප්‍රශ්නය නම්, එක්තරා ලියමනක් ලන්ඩනයෙහි සිටින "ඒ" නමැති වෙළෙන්දකුගේ අත් අකුරින් ලියා තිබේ ද යනු යි.

"බී" යූ කලී, "ඒ" වෙත යවන ලද ලියුම් ලියා ඇත්තා වූ ද, "ඒ" විසින් ලියන ලද්දේ යයි කරනු ලබන ලියුම් ලබා ඇත්තා වූ ද, කොළඹ සිටින වෙළෙන්දෙකි.

"බී" ගේ ලිපිකරු වන "සී" ගේ කාර්යය වූයේ "බී" ගේ ලියුම් පරීක්ෂා කොට ඒවා ගොනු කිරීම යි. "බී" ගේ බ්‍රෝකර් කැන "ඩී" ය. "ඒ" විසින් ලියන ලදැයි අදහස් කරනු ලබන ලියුම් "බී" විසින් ඉරිත් පරිදි "ඒ" වෙත ඉදිරිපත් කරන ලද්දේ ඒ පිළිබඳ ව මනුට උපදෙස් දෙනු ලැබීම සඳහා ය. "බී" හෝ "සී" හෝ "ඒ" තිසි විටෙක "ඒ" ලියනු නොදුටු නමුත්, ලියමන "ඒ" ගේ අත් අකුරින් ලියා තිබේ ද යන ප්‍රශ්නය පිළිබඳව "බී", "සී" හා "ඩී" දරන මතය අදාළ වේ.

අයිතිවාසිකමක හෝ චාරිත්‍රයක පැවැත්ම පිළිබඳ මතය අදාළ වන අවස්ථා.

48. යම් සාමාන්‍ය චාරිත්‍රයක හෝ අයිතිවාසිකමක පැවැත්ම පිළිබඳ මතයක් අධිකරණය විසින් ඇති කරගත යුතු වූ අවස්ථාවක, එය පැවතිණි නම් එය පැවති බව දැන ගැනීමට ඉඩ ඇති තැනැත්තන් එකී චාරිත්‍රයෙහි හෝ අයිතිවාසිකමෙහි පැවැත්ම සම්බන්ධයෙන් දරන මතය අදාළ වේ.

පැහැදිලි කිරීම. - "සාමාන්‍ය චාරිත්‍රය හෝ අයිතිවාසිකම" යන යෙදුමට යම් සැලකිය යුතු පන්තියකට අයත් පුද්ගලයන්ගේ පොදු චාරිත්‍ර හෝ අයිතිවාසිකම් ඇතුළත් වේ.

නිදර්ශනය

එක්තරා ලිඳක වතුර පාවිච්චි කිරීමට එක්තරා ගමක වාසය කරන්නන් සතු ව ඇති අයිතිවාසිකම, මේ වගන්තියේ අර්ථය ඇතුළත සාමාන්‍ය අයිතිවාසිකමකි.

ව්‍යවහාර හෝ ප්‍රතිපත්ති ආදිය පිළිබඳ මතය අදාළ වන අවස්ථා.

49. (අ) යම් පුද්ගල මණ්ඩලයක හෝ පවුලක ව්‍යවහාර සහ ප්‍රතිපත්ති; හෝ

(ආ) යම් ආගමික හෝ පුණ්‍යායතන ආයතනයක ව්‍යවස්ථාව සහ පාලනය; හෝ

(ඇ) යම් විශේෂිත ප්‍රදේශවල හෝ යම් විශේෂිත පන්තිවල ජනයා විසින් යොදනු ලබන වචනවල හෝ පදවල අර්ථ,

පිළිබඳ ව මතයක් අධිකරණය විසින් ඇති කරගත යුතු වූ අවස්ථාවක, ඒ සම්බන්ධයෙන් කරුණු දැන ගැනීමේ විශේෂ මාර්ග ඇති තැනැත්තන්ගේ මත අදාළ සිද්ධි වේ.

ඥාති සම්බන්ධය සැන මතය අදාළ වන අවස්ථා.

50. එක් තැනැත්තකු හා තවත් තැනැත්තකු අතර ඇති ඥාති සම්බන්ධය ගැන මතයක් අධිකරණය විසින් ඇති කරගත යුතු වූ අවස්ථාවක, පවුලේ සාමාජිකයකු වශයෙන් හෝ අන් ලෙසකින් කාරණය ගැන තොරතුරු දැන ගැනීමේ විශේෂ මාර්ග ඇති යම් තැනැත්තකු එකී ඥාති සම්බන්ධයක පැවැත්ම පිළිබඳ ව හැසිරීමෙන් ප්‍රකාශ කරනු ලබන මතය අදාළ සිද්ධියකි :

එසේ වුව ද, දික්කසාද නඩුවක දී විවාහයක් ඔප්පු කිරීම සඳහා හෝ දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයේ 362ආ, 362ඇ සහ 362ඈ වන වගන්ති යටතේ පවරනු ලැබූ අපරාධ නඩුවල දී එබඳු මතයක් ප්‍රමාණවත් නොවේ.

නිදර්ශන

(අ) ප්‍රශ්නය නම්, "ඒ" සහ "බී" විවාහ වී සිටියේ ද යනු යි.

මවුන් මවුන්ගේ මිත්‍රයන් විසින් සාමාන්‍යයෙන් අඹු සැමි වශයෙන් පිළිගනු ලැබ, සංග්‍රහ කරනු ලැබුවේ ය යන සිද්ධිය අදාළ වේ.

(ආ) ප්‍රශ්නය නම්, "ඒ" "බී" ගේ විවාහජ පුත්‍රයා ද යනු යි.

පවුලේ සාමාජිකයන් විසින් "ඒ" ට සෑම විටම එපරිද්දෙන් සළකනු ලැබුවේ ය යන සිද්ධිය අදාළ වේ.

මතයට හේතු අදාළ වන අවස්ථා.

51. ජීවත්වන යම් තැනැත්තකුගේ මතය අදාළ වන සෑම විට ම, ඒ මතය පදනම් වී ඇත්තේ යම් හේතු මත ද ඒ හේතු ද අදාළ වේ.

නිදර්ශනය

තම මතය ඇති කර ගැනීම සඳහා තමා විසින් පවත්වන ලද අත්හදා බැලීම් ගැන විස්තරයක් විශේෂඥයකු විසින් දිය හැකි ය.

චරිතය අදාළ වන අවස්ථා

සිවිල් නඩුවල දී ආරෝපණය කරනු ලැබූ හැසිරීම් ඔප්පු කිරීමට චරිතය අදාළ නොවන බව.

52. යම් හැසිරීමක් ආරෝපණය කරනු ලැබූ යම් සම්බන්ධිත තැනැත්තකුගේ චරිතය ඒ හැසිරීම සම්භාව්‍ය හෝ අසම්භාව්‍ය බවට පත් කරන අන්දමේ චරිතයක් යයි යන සිද්ධිය, අන් ලෙසකින් අදාළ සිද්ධිවලින් ඒ චරිතය ප්‍රකාශ කරනු ලබන තාක් දුරට හැර, සිවිල් නඩුවල දී අදාළ නොවේ.

අපරාධ නඩුවල දී පෙර පැවති යහපත් චරිතය අදාළ වේ.

53. අපරාධ නඩු කටයුතුවල දී චූදිතයා යහපත් චරිතයකින් යුක්ත වූයේ ය යන සිද්ධිය අදාළ වේ.

යහපත් චරිතය පිළිබඳ පාක්ෂි දෙනු ලැබේ නම් මිස පෙර පැවැති අයහපත් චරිතය අදාළ නොවේ.

54. චූදිතයාට යහපත් චරිතයක් ඇති බවට සාක්ෂි දී ඇත්තේ නම් අදාළවනු මිස, අපරාධ නඩු කටයුතුවල දී චෝදනා ලැබ සිටින්නාට අයහපත් චරිතයක් ඇත්තේ ය යන සිද්ධිය අදාළ නොවේ.

පැහැදිලි කිරීම 1 - යම් තැනැත්තකුට අයහපත් චරිතයක් ඇති බව විවාදාභිමුඛ සිද්ධියක් වන නඩුවලට මේ වගන්තිය අදාළ නොවේ.

පැහැදිලි කිරීම 2 - එකී නඩුවක දී කලින් වරදකරුවකු වූ බව අයහපත් චරිතයක් ඇති බවට සාක්ෂි වශයෙන් අදාළ වේ.

55. යම් කැනැත්තකුගේ චරිතය මහුට ලැබිය යුතු අලාභ ප්‍රමාණය කෙරෙහි බලපාන අන්දමේ චරිතයක් යයි යන සිද්ධිය සිවිල් නඩුවල දී අදාළ වේ. අලාභ කෙරෙහි චරිතය බලපෑම.

පැහැදිලි කිරීම - 52, 53, 54 සහ 55 වන වගන්තිවල සඳහන් - "චරිතය" යන වචනයට කීර්තිය හා චිත්ත ස්වභාවය යන දෙක ම ඇතුළත් වේ. එහෙත් 54 වන වගන්තියෙන් විධිවිධාන සලස්වා ඇති පරිදි හැර සාමාන්‍ය කීර්තිය සහ සාමාන්‍ය චිත්ත ස්වභාවය පම්බන්ධයෙන් පමණක් සාක්ෂි දිය හැකි අතර කීර්තිය හෝ චිත්ත ස්වභාවය දැක්වෙන යම් විශේෂිත ක්‍රියා පම්බන්ධයෙන් සාක්ෂි දිය නොහැකි ය.

II වන කොටස

මප්පු කිරීම

III වන පරිච්ඡේදය

මප්පු කිරීම අවශ්‍ය නොවන සිද්ධි

56. අධිකරණය විසින් අධිකරණ පිළිගැනීම් කරනු ලබන කිසි ම සිද්ධියක් මප්පු කිරීම අවශ්‍ය නොවේ. අධිකරණය විසින් අධිකරණ පිළිගැනීම් කරනු ලබන සිද්ධියක් මප්පු කිරීම අවශ්‍ය නොවන බව.

57. පහත දැක්වෙන සිද්ධි පිළිබඳව අධිකරණය විසින් අධිකරණ පිළිගැනීම් කළ යුතු ය :- අධිකරණය විසින් අධිකරණ පිළිගැනීම් කළ යුතු සිද්ධි.

(1)ලංකාවේ යම් කොටසක දැනට වලංගුව පවත්නා හෝ, මේ දක්වා වලංගු ව පැවතුණු හෝ, මින් මතු වලංගු වන්නා වූ සියලු නීති හෝ නීතියේ බලය ඇති රීති;

(2) පාර්ලිමේන්තුව විසින් සම්මත කරනු ලැබූ හෝ මින් මතු සම්මත කරනු ලබන්නා වූ සියලු ම ප්‍රසිද්ධ පනත් සහ අධිකරණය විසින් අධිකරණ පිළිගැනීම් කළ යුතු යයි පාර්ලිමේන්තුව විසින් නියම කරනු ලබන සියලු ප්‍රාදේශික හා පුද්ගලික පනත්;

(3) බ්‍රිතාන්‍ය ක්‍රීටයේ යුද්ධ හමුදාව, නාවික හමුදාව හෝ ගුවන් හමුදාව සඳහා වූ යුද්ධ සේවා පාලන ව්‍යවස්ථා;

(4) ලංකාවේ පාර්ලිමේන්තුවේ සහ ව්‍යවස්ථාදායකයේ කටයුතු කරගෙන යෑම;

පැහැදිලි කිරීම - (2) හා (4) වෙනි උපවගන්තිවල සඳහන් "'පාර්ලිමේන්තුව" යන වචනයට -

(අ) මහා බ්‍රිතාන්‍යයේ සහ උතුරු අයර්ලන්තයේ එක්සත් රාජධානියේ පාර්ලිමේන්තුව;

(ආ) මහා බ්‍රිතාන්‍යයේ පාර්ලිමේන්තුව;

(ඇ) එංගලන්තයේ පාර්ලිමේන්තුව;

(ඈ) ස්කොට්ලන්තයේ පාර්ලිමේන්තුව; සහ

(ඉ) උතුරු අයර්ලන්තයේ පාර්ලිමේන්තුව ඇතුළත් වේ.

(5) මහා බ්‍රිතාන්‍යයේ සහ ලංකාවේ තත්කාලයෙහි භූපති රාජ්‍ය පදප්‍රාප්තිය හා රාජකීය අත්සන;

(6) ඉංග්‍රීසි අධිකරණ පනිත් අධිකරණමය ලෙස සලකනු ලබන සියලු මුද්‍රා ලංකාවේ සියලු අධිකරණයන්හි මුද්‍රා, නාවික අධිකරණයන්හි සහ නාවික අධිකරණ බලයේදී ප්‍රසිද්ධ නොකාවිස්වරුන්ගේ මුද්‍රා, එක්සත් රාජධානියේ පාර්ලිමේන්තුවේ හෝ ලංකාවේ තත්කාලයෙහි බලපවත්නා වෙනත් යම් නීතියක් හෝ පනිත් යම් සැකැස්මකට පාවිච්චි කිරීමට බලය පැවරුණු සියලු ම මුද්‍රා;

(7) ලංකාවේ යම් කොටසක යම් රජයේ නීලයක් තත්කාලයෙහි දරන හැනැත්තන් එකී නිලවලට පත් වූ බව ගැසට් පත්‍රයෙන් නිවේදනය වුවහොත් එකී නිලවලට ප්‍රාප්තිය, ඔවුන්ගේ නාම, පදවි නාම, කර්තව්‍ය සහ අක්සන්;

(8) බ්‍රිතාන්‍ය කිරීට විසින් පිළියනු ලබන සෑම රාජ්‍යයේ හෝ භූපතිගේ පෞරුෂම, පදවි නාමය සහ රාජකීය කොඩිය;

[1961 අංක 3§7.]

(9) ස්වභාව ධර්මයාගේ සාමාන්‍ය ඕඩිය ඔර්ඩිය, ස්වභාවික සහ කෘත්‍රිම ලෙසින් කාලය මෙදා ඇති කොටස්, භූගෝල විද්‍යාව අනුව ලෝකය මෙදා ඇති විවිධ කොටස්, සිංහල, දෙමළ හෝ ඉංග්‍රීසි වචනවල අර්ථ සහ ගැසට් පත්‍රයෙහි නිවේදනය කරනු ලැබූ ප්‍රසිද්ධ උත්සව, ආගමික උත්සව, සහ නිවාඩු දවස්;

(10) බ්‍රිතාන්‍යය කිරීටයේ පාලන බලය යටතේ පවත්නා ප්‍රදේශ;

(11) බ්‍රිතාන්‍ය කිරීට සහ සිසියම් වෙනත් රාජ්‍යයක් හෝ ප්‍රබල ඔණ්ඩලයක් අතරේ යුද්ධයක් ඇරඹීම, පැවතීම හා නතුවීම ආදිය;

(12) අධිකරණයේ සාමාජිකවරුන්ගේ සහ නිලධරයන්ගේ ද, ඔවුන්ගේ නියෝජ්‍ය නිලධරයන්ගේ හා යටත් නිලධරයන්ගේ ද, සහකාර නිලධරයන්ගේ ද, එහි කෘත්‍යාදිය නියෝජිත ක්‍රියාවේ යොදවන සියලු නිලධරයන්ගේ ද, සියලු අද්‍යවසායිකවරුන්ගේද භෞතිකදෝරුවරුන්ගේ ද, අධිකරණය ඉදිරියේ පෙනී සිටීමට හෝ ක්‍රියා කිරීමට නීතිය මඟින් බලය ලත් වෙනත් හැනැත්තන්ගේ ද නම්;

(13) ගොඩ බිමෙහි හෝ මුහුදෙහි මාර්ග රීතිය;

(14) යම් ප්‍රඥප්තියක් මගින් පිළිගත යුතු ලෙස නියම කරනු ලබන අන් සියලු කරුණු.

මේ සියලු අවස්ථාවන්හි දී මෙන් ම ජනතාවගේ ඉතිහාසයට, සාහිත්‍යයට, විද්‍යාවට හෝ කලාවට සම්බන්ධ සියලු කරුණුවල දී සහාය ලබාගැනීම සඳහා, කරුණු සොයා ගැනීම පිණිස වූ සුදුසු පොත් හෝ ලේඛන කියවා බැලීම අධිකරණය විසින් කළ හැකි ය.

යම් සිද්ධියක් පිළිබඳ ව අධිකරණ පිළිගැනීමක් කරන ලෙස යම් තැනැත්තකු විසින් අධිකරණයෙන් ඉල්ලීමක් කරනු ලැබේ නම්, අධිකරණය විසින් එසේ කිරීමට හැකිවීම සඳහා අවශ්‍ය යයි අධිකරණය විසින් සලකනු ලබන යම් පොතක් හෝ ලේඛනයක් එකී තැනැත්තා ඉදිරිපත් කළහොත් මිස සහ ඉදිරිපත් කරන තෙක් එම ඉල්ලීම අධිකරණය විසින් ප්‍රතික්ෂේප කළ හැකි ය.

පිළිගත් සිද්ධි ඔප්පු කිරීම අවශ්‍ය නොවේ.

58. නඩු විභාගයේ දී පිළිගැනීමට යම් නඩු කටයුත්තක පාර්ශ්වකරුවන් හෝ ඔවුන්ගේ නියෝජිතවරුන් එකඟ වන්නා වූ හෝ, පිළිගැනීමට තමන්ගේ අත්සන් යටතේ වූ යම් ලියවිල්ලකින් නඩු විභාගයට පෙර ඔවුන් එකඟ වන්නා වූ හෝ, තත් කාලයෙහි වලංගුව පවත්නා යම් උපධාන රීතියක් අනුව ස්වකීය උපධානය මගින් ඔවුන් විසින් පිළිගනු ලැබී යයි සලකනු ලබන්නා වූ කිසිම සිද්ධියක් කිසිම නඩු කටයුත්තක දී ඔප්පු කිරීම අවශ්‍ය නොවේ :

එසේ වුව ද, පිළිගන්නා ලද සිද්ධි එකී පිළිගැනීම් මගින් නොව අන්‍යාකාරයකින් ඔප්පු කළ යුතු යයි අධිකරණය විසින් අධිකරණයේ අභිමතය පරිදි නියම කළ හැකි ය.

IV වන පරිච්ඡේදය

වාචික සාක්ෂි

වාචික සාක්ෂිවලින් සිද්ධි ඔප්පු කළ හැකි ය.

59. ලේඛනවල අඩංගු දේවල් හැර, අන් සියලු සිද්ධි වාචික සාක්ෂිවලින් ඔප්පු කළ හැකි ය.

වාචික සාක්ෂි ප්‍රත්‍යක්ෂ සාක්ෂි විය යුතු ය.

60. කවර අවස්ථාවක දී වුව ද සෑම විට ම වාචික සාක්ෂි ප්‍රත්‍යක්ෂ සාක්ෂි විය යුතු ය; එනම් :-

(1) දැක ගත හැකි සිද්ධියකට සම්බන්ධ සාක්ෂියක් නම්, එය එකී සිද්ධිය තමා දුටු බැව් පවසන සාක්ෂිකරුවකුගේ සාක්ෂිය විය යුතු ය.

(2) ඇසිය හැකි සිද්ධියකට සම්බන්ධ සාක්ෂියක් නම්, එකී සිද්ධිය තමා ඇසූ බැව් පවසන සාක්ෂිකරුවකුගේ සාක්ෂිය විය යුතු ය.

(3) යම්කිසි වෙනත් ඉන්ද්‍රියයකට ගෝචර විය හැකි හෝ අන් කිසි ආකාරයකින් දැනගත හැකි සිද්ධියකට සම්බන්ධ සාක්ෂියක් නම්, එය එම ඉන්ද්‍රියයේ ආධාරයෙන් හෝ එම ආකාරයෙන් එම සිද්ධිය තමා දැන ගත් බැව් පවසන සාක්ෂිකරුවකුගේ සාක්ෂිය විය යුතු ය.

(4) යම් මතයකට හෝ එම මතය දැරීමට ඇති හේතුවලට සම්බන්ධ සාක්ෂියක් නම්, එය එකී හේතු නිසා එම මතය දරන තැනැත්තකුගේ සාක්ෂි විය යුතු ය :

එසේ වුව ද, විකිණීම සිණිස පාමාතායෙන් ඉදිරිපත් කොට ඇති යම් නිබන්ධනයක කතුවරයා මිය ගොස් නම් හෝ සොයා ගත නොහැකි නම් හෝ සාක්ෂි දීමට අතොහොසත් නත්තිරුවකට පැමිණ සිටී නම් හෝ පුන්නි තත්ත්වය නොවේ යයි අධිකරණය සලකන්නා වූ ප්‍රමාදයක් හෝ වියදමක් නොමැතිව සාක්ෂිකරුවකු වශයෙන් කැඳවාගත හොහැකි නම්, එකී නිබන්ධනයක සඳහන් විශේෂයක් එය සහ ඒ හැර දරනු ලැබුවේ යම් හේතු පිට ද ඒ හේතු ඒ නිබන්ධනය ඉදිරිපත් කිරීමෙන් ඔප්පු කළ හැකි ය :

එසේ ම තවදුරටත්, ලේඛනයක් නොවන නොබිඳෙන ද්‍රව්‍යයක පැවැත්මට හෝ තත්ත්වයට විරුද්ධ සාක්ෂි සම්බන්ධව මේ නම්, අධිකරණය සුදුසු යයි සලකතොත්, එකී භෞතික ද්‍රව්‍යය පරීක්ෂා කිරීම පදහා ඉදිරිපත් කරන ලෙස අධිකරණය විසින් නියම කළ හැකි ය.

V වන පරිච්ඡේදය

ලේඛනමය සාක්ෂි

ලේඛනවල අන්තර්ගත කරුණු ඔප්පු කිරීම.

61. ලේඛනවල අන්තර්ගත කරුණු ප්‍රාථමික සාක්ෂිවලින් හෝ ද්විතීයික සාක්ෂිවලින් ඔප්පු කළ හැකි ය.

ප්‍රාථමික සාක්ෂි.

62. අධිකරණයේ පරීක්ෂණය සඳහා ඉදිරිපත් කරනු ලබන ලේඛනය ම, ප්‍රාථමික සාක්ෂි යන්නෙන් අදහස් වේ.

පැහැදිලි කිරීම 1.- තොරස් කිහිපයක් සහිත ව යම් ලේඛනයක් ලියා අත්සන් කරනු ලැබූ කල, එක් එක් කොටස ලේඛනය පිළිබඳ ප්‍රාථමික සාක්ෂි වේ.

පූරණයක් සහිතව යම් ලේඛනයක් ලියා අත්සන් කරනු ලැබූ විට එක් එක් පූරණය එක පාර්ශ්වකරුවකු විසින් හෝ ඇතැම් පාර්ශ්වකරුවන් විසින් පමණක් ලියා අත්සන් කරනු ලැබී නම්, එක් එක් පූරණය එය ලියා අත්සන් කරන පාර්ශවකරුවන්ට විරුද්ධ ප්‍රාථමික සාක්ෂි වේ.

පැහැදිලි කිරීම 2. - මුද්‍රණය කිරීම, ලිතෝග්‍රාෆ් කිරීම හෝ ඡායාරූප ගැනීම වැනි ඒකාකාර ක්‍රියා විධිවෙළකින් ලේඛන ගණනාවක් සකස් කරනු ලැබූ කල, එක් එක් ලේඛනය ඉනිරී සියල්ලෙහි

අන්තර්ගත කරුණු සම්බන්ධයෙන් ප්‍රාථමික සාක්ෂි වේ. එහෙත් එකී ලේඛන සියල්ල එක ම පොදු මූලික ලේඛනයක පිටපත් වූ කල, ඒවා මූලික ලේඛනයෙහි අන්තර්ගත කරුණු සම්බන්ධයෙන් ප්‍රාථමික සාක්ෂි නොවේ.

නිදර්ශනය

එක ම මුල් පිටපතකින් එක ම වේලාවක දී මුද්‍රණය කරන ලද දැන්වීම් පත්‍ර ගණනාවක් යම් තැනැත්තකුගේ සන්තකයෙහි තිබුණේ යයි පෙන්වා දී ඇත. දැන්වීම් පත්‍ර අතුරෙන් මිනැම එකක් අනෙක් දැන්වීම් පත්‍රයක අන්තර්ගත කරුණු සම්බන්ධයෙන් ප්‍රාථමික සාක්ෂි වන නමුදු, ඒවා අතුරෙන් කිසිවක් මුල් පිටපතෙහි අන්තර්ගත කරුණු සම්බන්ධයෙන් ප්‍රාථමික සාක්ෂි නොවේ.

ද්විතීයික සාක්ෂි.

63. ද්විතීයික සාක්ෂි යනුවෙන් අදහස් කරනු ලබන්නේ හා ඊට ඇතුළත් වන්නේ -

(1) මෙහි මින්මතු අඩංගු විධිවිධාන යටතේ නිතුත් කරනු ලබන සහතික කළ පිටපත්;

(2) පිටපතේ නිවැරදි බව එපමණින් ම සුරැකෙන යාන්ත්‍රික ක්‍රම අනුව මුල් පිටපතෙන් සකස් කරන ලද පිටපත් සහ එකී පිටපත් සමඟ සසඳනු ලැබූ පිටපත්;

(3) මුල් පිටපතෙන් සකස් කර ගන්නා ලද හෝ මුල් පිටපත සමඟ සසඳනු ලැබූ පිටපත්;

(4) ලේඛන ලියා අත්සන් නොකළ පාර්ශ්වකරුවන්ට විරුද්ධ ව එකී ලේඛනවල පූරණ; හා

(5) ලේඛනයක් සියැසින් දුටු කෙනකු විසින් එහි අන්තර්ගත කරුණු පිළිබඳ කරනු ලබන වාචික විස්තර ය.

නිදර්ශන

(අ) ඡායාරූපය ගන්නා ලද දෙය මුල් පිටපත බැව් ඔප්පු කරනු ලැබේ නම් එකිනෙක සමඟ සැසඳීමක් සිදු නොවුව ද මුල් පිටපතක ඡායාරූපයක් මුල් පිටපතේ අන්තර්ගත කරුණු පිළිබඳ ද්විතීයික සාක්ෂි වේ.

(ආ) ලියුමක, පිටපත් යන්ත්‍රයක ආධාරයෙන් පකස්තර ගන්නා ලද පිටපත මුල් පිටපතෙන් ගන්නා ලද්දක් බැව් පෙන්නුම් කරනු ලැබේ නම්, ඒ ලියුමේ පිටපත් යන්ත්‍රයෙන් සකස්කර ගන්නා ලද පිටපතක් සමඟ සසඳනු ලැබූ පිටපතක් ලියුමේ අන්තර්ගත කරුණු පිළිබඳ ද්විතීයක සාක්ෂි වේ.

(ඇ) පිටපතකින් අත් අකුරෙන් පිටපත් කර ගනු ලැබ, එහෙත් පසු ව මුල් පිටපත සමග සසඳනු ලැබූ පිටපතක් ද්විතියික සාක්ෂි වේ. එහෙත් එසේ සසඳනු නොලැබූ පිටපත, එය අත් අකුරෙන් පිටපත් කර ගනු ලැබුවේ යම් පිටපතකින් ද, එය මුල් පිටපත හා සමග සසඳන ලද වුවත් ද්විතියික සාක්ෂි නොවේ.

(ඈ) මුල් පිටපත හා සමග සසඳන ලද පිටපතක වාචික විස්තරයක් හෝ මුල් පිටපතේ ඡායාරූපයක හෝ යන්ත්‍ර පිටපතක වාචික විස්තරයක් මුල් පිටපත පිළිබඳ ද්විතීයික සාක්ෂි නොවේ.

ප්‍රාථමික සාක්ෂිවලින් ලේඛන ඔප්පු කිරීම.

64. මෙහි මින් මතු සඳහන් කරනු ලබන අවස්ථාවන්හි දී හැරුණු විට, ප්‍රාථමික සාක්ෂිවලින් ලේඛන ඔප්පු කළ යුතු ය.

ලේඛනවලට සම්බන්ධ වන ද්විතියික සාක්ෂි දිය හැකි අවස්ථා.

65. ලේඛනයක පැවැත්ම, තත්ත්වය හෝ අන්තර්ගත කරුණු පිළිබඳව ද්විතියික සාක්ෂි, පහත සඳහන් අවස්ථාවල දී දිය හැකි ය :-

(1) මුල් පිටපත -

(i) ලේඛනය යම් තැනැත්තකුට විරුද්ධව ඔප්පු කිරීමට බලාපොරොත්තු වනු ලැබේ ද ඒ තැනැත්තාගේ; හෝ

(ii) අධිකරණ ක්‍රියාවලිය බලපවත්වන ප්‍රදේශයෙන් පිට සිටින හෝ එවැන්නකට යටත් නොවන යම් තැනැත්තකුගේ; හෝ

(iii) මුල් පිටපත ඉදිරිපත් කිරීමට නීත්‍යනුකූල ව බැඳී සිටින යම් තැනැත්තකුගේ සන්තකයෙහි හෝ බලය යටතේ ඇති බව පෙන්වා දුන් හෝ පෙනෙන විට

සහ 66 වන වගන්තියෙහි සඳහන් දැන්වීමෙන් පසුව ඒ තැනැත්තා එය ඉදිරිපත් නොකරන කල;

(2) ලේඛනය යම් තැනැත්තකුට විරුද්ධ ව ඔප්පු කිරීමට බලාපොරොත්තු වනු ලැබේ ද මුල් පිටපතේ පැවැත්ම, තත්ත්වය හෝ අන්තර්ගත කරුණු එකී තැනැත්තා විසින් හෝ ඔහුගේ සම්බන්ධතාව නියෝජනය කරන තැනැත්තා විසින් ලියවිල්ලකින් පිළිගත් බැව් ඔප්පු වී ඇති කල;

(3) මුල් පිටපත විනාශ කරනු ලැබූ කල හෝ නැති වී ඇති කල හෝ එකී අන්තර්ගත කරුණු පිළිබඳ සාක්ෂි දීමට ඉදිරිපත් වන තැනැත්තාට, තමාගේ පැහැර හැරීමෙන් හෝ නොසැලකිල්ලෙන් උද්ගත නොවන අනිකිසි හේතුවක් නිසා එය සැහෙන කාලයක දී ඉදිරිපත් කිරීමට නුපුළුවන් කල;

(4) මුල් පිටපත පහසුවෙන් සෙලවිය නොහැකි අන්දමේ ස්වභාවයකින් යුක්ත වන කල;

(5) මුල් පිටපත, 74 වන වගන්තියේ අර්ථය ඇතුළත, රාජ්‍ය ලේඛනයක් වන කල;

(6) යම් ලේඛනයක සහතික කළ පිටපතක් සාක්ෂි වශයෙන් ඉදිරිපත් කරනු ලැබීමට මේ ආඥාපනත මගින් හෝ ලංකාවේ වලංගු අන්කිසි නීතියක් මගින් අවසර දෙනු ලැබේ ද මුල් පිටපත ඒ ලේඛනය වන කල;

(7) මුල් පිටපත්, අධිකරණයේ දී පහසුවෙන් පරීක්ෂා කළ නොහැකි තොයෙක් ගණන්වලින් හෝ වෙනත් ලේඛනවලින් යුක්ත වන කල සහ ඔප්පු කළ යුතු සිද්ධිය සම්පූර්ණ ලිපි ලේඛන රාශියේ ම සාමාන්‍ය ප්‍රතිඵලය වන කල;

(1), (3) හා (4) වන අවස්ථාවල දී ලේඛනයේ අන්තර්ගත කරුණු පිළිබඳ මිනෑම දිවිනියික සාක්ෂියක් ආවේශ්‍ය වේ.

(2) වන අවස්ථාවේ දී ලිඛිත පිළිගැනීම ආවේශ්‍ය වේ.

(5) හෝ (6) වන අවස්ථාවේ දී ලේඛනයේ සහතික කළ පිටපතක් මිස වෙනත් ආකාරයක ද්විතියික සාක්ෂි ආවේශ්‍ය නොවේ.

(7) වන අවස්ථාවේ දී ලේඛනයේ සාමාන්‍ය ප්‍රතිඵලය සම්බන්ධයෙන් ඒවා පරීක්ෂා කළා වූ ද එකී ලේඛන පරීක්ෂා කිරීමේ නිපුණත්වයක් ඇත්තා වූ ද යම් තැනැත්තකු විසින් සාක්ෂි දිය හැකි ය.

ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා වූ දැන්වීම් පිළිබඳ රීති.

66. 65 වන වගන්තියේ (1) වන උපවගන්තියෙහි සඳහන් ලේඛනවල අන්තර්ගත කරුණු පිළිබඳ ද්විතියික සාක්ෂි දීමට අදහස් කරන පාර්ශ්වකරු, ලේඛනය ඉදිරිපත් කිරීමට නීතිය මගින් නියමිත දැන්වීම, ලේඛනය තම සන්තකයේ හෝ තම බලය යටතේ ඇති පාර්ශ්වකරුට හෝ ඔහුගේ පෙරකදෝරුවරයාට කලින් කර ඇති නම් මිස හෝ නීතිය මගින් දැන්වීමක් නියම කර නොමැති නම්, අවස්ථානුගත කරුණු අනුව යුක්ති සහගත යයි අධිකරණය සලකන දැන්වීමක් කර ඇති නම් මිස, ඒ ද්විතියික සාක්ෂි නොදිය යුතු ය :

එසේ වුව ද, පහත දැක්වෙන අවස්ථාවල දී හා දැන්වීම අත්හැරීම සුදුසු යයි අධිකරණය අදහස් කරන වෙන යම් අවස්ථාවක දී ද්විතීයික සාක්ෂි ආවේශ්‍ය බවට පමුණුවාලීම සඳහා එකී දැන්වීමක් අවශ්‍ය නොවේ:-

(1) මප්පු කිරීමට ඇති ලේඛනය ම දැන්වීමක් වන අවස්ථාවේ;

(2) නඩුවේ ස්වභාවය අනුව, එය තමා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලෙස නියම කරනු ලබන බව විරුද්ධ පක්ෂය දැන සිටිය යුතු අවස්ථාවේ;

(3) වංචාවෙන් හෝ බලයෙන් විරුද්ධ පාර්ශ්වකරු මුල් පිටපත තම සන්තකයට ගෙන ඇති බැව් පෙනෙන අවස්ථාවේ හෝ මප්පු කළ අවස්ථාවේ;

(4) විරුද්ධ පාර්ශවකරු හෝ ඔහුගේ නියෝජිතයා මුල් පිටපත අධිකරණයෙහි තබාගෙන සිටින අවස්ථාවේ;

(5) විරුද්ධ පාර්ශ්වකරු හෝ ඔහුගේ නියෝජිකයා ලේඛනය නැති වූ බව පිළිගෙන ඇති අවස්ථාවේ;

(6) ලේඛනය සන්තකයට ගෙන සිටින තැනැත්තා අධිකරණයේ කැඳවීම් නියෝගය බලපවත්වන ප්‍රදේශයෙන් පිට සිටින අවස්ථාවේ හෝ එවැන්නකට යටත් නොවන අවස්ථාවේ.

ඉදිරිපත් කොට ඇති ලේඛනය අත්සන් කරන ලදැයි හෝ ලිපත ලදැයි කියන තැනැත්තාගේ අත්සන හා අත් අකුරු ඔප්පු කිරීම.

67. යම් ලේඛනයක් යම් තැනැත්තකු විසින් අත්සන් කරන ලදැයි හෝ සම්පූර්ණයෙන් හෝ එහි කොටසක් ලියන ලදැයි කියනු ලැබේ නම්, අත්සන හෝ ලේඛනය එකී තැනැත්තාගේ අත් අකුරින් ලියැවී ඇතැයි කියනු ලබන ප්‍රමාණය මහුගේ අත් අකුරින් ලියන ලද බව ඔප්පු කළ යුතු ය.

සාක්ෂි දැරිය යුතු යයි නීතියෙන් නියමිත ලේඛනයක් ලියා අත්සන් කරන ලද බව ඔප්පු කිරීම.

68. යම් ලේඛනයක් සාක්ෂි දරනු ලැබිය යුතු යයි නීතියෙන් නියමිත නම්, අධිකරණයේ කැඳවීම් නියෝගයකට යටත් වන්නා වූ ද සාක්ෂි දීමට පුළුවන් වූ ද සාක්ෂි දැරූ සාක්ෂිකරුවෙක් ජීවත්ව සිටී නම්, එය ලියා අත්සන් කරන ලද බව ඔප්පු කිරීම සඳහා යටත් පිරිසෙයින් සාක්ෂි දැරූ එක් සාක්ෂිකරුවකුවත් කැඳවනු ලබන තෙක් එම ලේඛනය සාක්ෂි වශයෙන් පාවිච්චි නොකළ යුතු ය.

සාක්ෂි දැරූ සාක්ෂිකරුවකු සොයා ගත නොහැකි වූ විට ඔප්පු කිරීම.

69. සාක්ෂි දරන එකී සාක්ෂිකරුවකු සොයා ගත නොහැකි නම් හෝ ලේඛනය එක්සත් රාජධානියේ දී ලියා අත්සන් කරනු ලැබී යයි අදහස් වේ නම්, සාක්ෂි දරන්නා වූ යටත් පිරිසෙයින් එක් සාක්ෂිකරුවකුගේවත් සාක්ෂි දැරීම මහුගේ අත් අකුරින් බව ද, ලේඛනය ලියා අත්සන් කරන ලද කැනැත්තාගේ අත්සන මහුගේ අත් අකුරින් බව ද ඔප්පු කළ යුතු ය.

සාක්ෂි දැරූ ලේඛනයේ පාර්ශ්වකරුවකු විසින් ලියා අත්සන් කළ බැව් පිළිගැනීම

70. සාක්ෂි දරනු ලැබූ ලේඛනයක පාර්ශ්වකරුවකු විසින් ඒ ලේඛනය තමා විසින් ලියා අත්සන් කරන ලද බව පිළිගනු ලැබීම, එය සාක්ෂි දරනු ලැබීම නීතියෙන් නියමිත ලේඛනයක් වුව ද, එය ලියා අත්සන් කරන ලද බවට මහුට විරුද්ධව වූ ප්‍රමාණවත් ඔප්පු කිරීමක් වේ.

71. සාක්ෂි දරන සාක්ෂිකරු ලේඛනය ලියා අත්සන් කරන ලද බව නොපිළිගන්නේ නම් හෝ සිහිපත් නොකරන්නේ නම්, එය ලියා අත්සන් කරන ලද බව වෙනත් සාක්ෂිවලින් ඔප්පු කළ හැකි ය. සාක්ෂි දරන සාක්ෂිකරු ලියා අත්සන් කරන ලද බව නොපිළිගන්නා කළ, ඔප්පු කිරීම.

72. සාක්ෂි දරනු ලැබීම නීතියෙන් නියමිත නොවූ ද සාක්ෂි දරනු ලැබූ ද ලේඛනයක් එය සාක්ෂි දරනු නො ලැබුවේ නම් ඔප්පු කළ හැකි ආකාරයට ඔප්පු කළ හැකි ය. සාක්ෂි දරනු ලැබීම නීතියෙන් නියමිත නොවූ ලේඛනයක් ඔප්පු කිරීම.

73. (1) අක්ෂරයක්, ලියවිල්ලක් හෝ මුද්‍රාවක්, එය ලියන ලදැයි හෝ සකස් කරන ලදැයි අදහස් කරනු ලබන තැනැත්තාගේ ද යනු නිශ්චය කර ගැනීම සඳහා, ඒ තැනැත්තා විසින් ලියන ලද්දේ යයි හෝ සකස් කරන ලද්දේ යයි පිළිගන්නා ලද හෝ අධිකරණය සෑහීමට පත් වන පරිදි ඔප්පු කරන ලද යම් අවස්ථාවක, ලියවිල්ලක් හෝ මුද්‍රාවක්, එය අන් කිසි කරුණක් සඳහා ඉදිරිපත් කරනු නොලැබුවිව ද නැතහොත් ඔප්පු කරනු නොලැබුව ද, ඔප්පු කළ යුතු අක්ෂර, ලියවිල්ල හෝ මුද්‍රාව සමඟ සංසන්දනය කළ හැකි ය. අත් අකුරු සංසන්දනය කිරීම.

(2) අධිකරණයෙහි පෙනී සිටින යම් තැනැත්තකු විසින් අධිකරණයේ නියමය පරිදි ලියනු ලබන යම් අකුරු හෝ ඉලක්කම් ඒ තැනැත්තා විසින් ලියන ලදැයි කියනු ලබන යම් අකුරු හෝ ඉලක්කම් සමඟ සංසන්දනය කිරීමට අධිකරණයට හැකියාව ලබා දීමේ කාර්යය සඳහා ඒ අකුරු හෝ ඉලක්කම් ලියන ලෙස ඒ තැනැත්තාට අධිකරණය විසින් නියම කළ හැකි ය.

(3) මේ වගන්තිය, යම් අවශ්‍යතා වෙනස් කිරීම් සහිතව, ඇතිලි සටහන්වලටද, අඟපාන්වලට සහ පතුල් සටහන්වලට ද අදාළ වේ. [1946 අංක 1§3]

රාජ්‍ය ලේඛන

74. පහත දැක්වෙන ලේඛන රාජ්‍ය ලේඛන වේ :- රාජ්‍ය ලේඛන.

(අ) (i) පරම අධිකාරියයේ ද;
(ii) නීති මණ්ඩලවල සහ විනිශ්චය අධිකාරවල ද;
(iii) ලංකාවේ හෝ මහ යුක්තයේ වෙනම්නියන්ගේ හෝ අන්තිමට කොටසක හෝ ව්‍යවස්ථාදායක, අධිකරණ සහ රජයේ විධායක නිලධරයන්ගේ ද;

ක්‍රියාවලින් හෝ වාර්තාවලින් සම්පාදිත ලේඛන;

(ආ) ලංකාවේ තබා ඇති පුද්ගලික ලේඛනවල රජයේ වාර්තා;

(ඇ) මිනුම්පතිවරයා හෝ මහු වෙනුවෙන් ක්‍රියා කරන නිලධරයකු විසින් අත්සන් කරන ලදැයි අදහස් කරනු ලබන පිඹුරු, මිනුම් සටහන් හෝ සිතියම්.

පුද්ගලික ලේඛන. 75. අන් සියලු ලේඛන පුද්ගලික ලේඛන වේ.

රාජ්‍ය ලේඛනවල සහතික කළ පිටපත්. 76. පරීක්ෂා කිරීම සඳහා යම් තැනැත්තකුට අයිතිවාසිකමක් ඇති රාජ්‍ය ලේඛනයක භාරකාරත්වය දරන රජයේ සෑම නිලධරයකු විසින් ම, එහි පිටපතක් ඒ සඳහා නියමිත නෛතික ගාස්තු ගෙවා ඉල්ලූ විට, අවස්ථාවෝචිත පරිදි ඒ ලේඛනයේ හෝ එහි කොටසේ සත්‍ය පිටපතක් බවට සහතිකයක් ඒ පිටපතේ පහතින් ලියා ඒ සහතිකය සමග ඒ පිටපත ඒ තැනැත්තාට දිය යුතු ය. ඒ නිලධරයා විසින් දිනය සහ තමාගේ නම සහ නිල නාමය ඒ සහතිකයෙහි යොදා එය අත්සන් කළ යුතු ය. තව ද මුද්‍රාවක් පාවිච්චි කිරීමට ඒ නිලධරයාට නීතියෙන් බලය ලැබෙන කවර වීට වුව ද එහි මුද්‍රා තැබිය යුතු ය. එසේ සහතික කරනු ලබන ඒ පිටපත් සහතික කළ පිටපත් යනුවෙන් හඳුන්වනු ලැබේ.

පැහැදිලි කිරීම - ස්වකීය නිල කටයුතුවල සාමාන්‍ය ක්‍රියා මාර්ගය අනුව ඒ පිටපත් භාරදීමට බලය ලත් යම් නිලධරයකුට මේ වගන්තියේ අර්ථය ඇතුළත ඒ ලේඛනවල භාරකාරත්වය ඇතැයි සැලකිය යුතු ය

සහතික කළ පිටපත් ඉදිරිපත් කිරීමෙන් ලේඛන මප්පු තිරීම. 77. ඒ සහතික කළ පිටපත් යම් රාජ්‍ය ලේඛනවල හෝ රාජ්‍ය ලේඛනවල කොටස්වල පිටපත් යයි අදහස් කරනු ලබන්නේ ද ඒ රාජ්‍ය ලේඛනවල හෝ රාජ්‍ය ලේඛනවල කොටස්වල ඇතුළත් කරුණු ඔප්පු කිරීම සඳහා ඒ සහතික කළ පිටපත් ඉදිරිපත් කළ හැකි ය.

වෙනත් නිල ලේඛන ඔප්පු කිරීම. 78. පහත සඳහන් රාජ්‍ය ලේඛන පහත දැක්වෙන පරිදි ඔප්පු කළ හැකි ය :-

(1) ලංකාවේ ආණ්ඩුවේ හෝ එහි යම් දෙපාර්තමේන්තුවක පනත්, නියමයන් හෝ නිවේදන -

(i) පිළිවෙළින් එකී දෙපාර්තමේන්තුවල ප්‍රධානීන් විසින් හෝ ස්ථිර ලේකම්වරයා හෝ නියෝජ්‍ය හෝ සහකාර ස්ථිර ලේකම්වරයකු විසින් සහතික කරනු ලැබූ එම දෙපාර්තමේන්තුවල වාර්තා මඟින්;

(ii) ආණ්ඩුවේ නියමය අනුව මුද්‍රණය කරනු ලැබ ඇතැයි අදහස් කරනු ලබන යම් ලේඛනයක් මඟින්;

(2) ව්‍යවස්ථාදායකයේ කටයුතු -

(i) ඒ මණ්ඩලයේ වාර්තා මඟින්; හෝ
(ii) පළ කරන ලද ප්‍රඥප්ති හෝ උධෘත මඟින්; හෝ
(iii) ආණ්ඩුවේ නියමය අනුව මුද්‍රණය කරනු ලැබ ඇතැයි අදහස් කරනු ලබන පිටපත් මඟින්;

(3) මහාමැතිතුමාගේ හෝ රාජාධිකරණයේ හෝ මහරැජිතගේ ආණ්ඩුවේ යම් දෙපාර්තමේන්තුවක් විසින් නිකුත් කරනු ලබන ප්‍රකාශන, නියම හෝ නියෝග -

ලන්ඩන් ගැසට් පත්‍රයෙහි හෝ ලංකාවේ ගැසට් පත්‍රයෙහි ඇතුළත් වන්නා වූ රාජකීය මුද්‍රණකරු විසින් මුද්‍රණය කොට නිකුත් කරනු ලබන්නාවූ පිටපතක් උපකල්පිත වශයින්;

(4) විදේශයක විධායකයේ ක්‍රියා හෝ ව්‍යවස්ථාදායකයේ කටයුතු -

(i) නීතියේ බලය පිට පළ කරනු ලබන්නා වූ හෝ එසේ පළ කරනු ලැබූ ලෙස එම රටෙහි පොදුවේ පිළිගනු ලබන්නා වූ සංග්‍රහ මඟින්; හෝ

(ii) රටක හෝ භූපතිගේ මුද්‍රාව තැබීමෙන් සහතික කරනු ලැබූ පිටපතක් මඟින්; හෝ

(iii) ලංකාවේ යම් ප්‍රසිද්ධ ප්‍රඥප්තියක ඒ පිළිබඳ පිළිගැනීමක් මඟින්;

(5) ලංකාවේ මහා නගර සභාවක කටයුතු -

(i) ඒ කටයුතු පිළිබඳ වාර්තාවල නීත්‍යානුකූල භාරකරු විසින් සහතික කරන ලද ඒ කටයුතු පිළිබඳ වාර්තාවල පිටපතක් මඟින්; හෝ

(ii) ඒ සභාවේ බලය පිට පළ කරනු ලැබ ඇතැයි අදහස් කරනු ලබන මුද්‍රිත පොතක් මඟින්;

(6) විදේශයක ඇති වෙන යම් වර්ගයකට අයත් රාජ්‍ය ලේඛන -

(i) මුල් පිටපත මඟින්; හෝ

(ii) මුල් පිටපතේ නීත්‍යානුකූල භාරකරු විසින් සහතික කරනු ලැබූ ද මුල් පිටපතේ භාරකාරත්වය දරන නිලධරයා විසින් පිටපත හරහා පරීක්ෂා සහතික කරනු ලැබ ඇති බවට ප්‍රසිද්ධ නොතාරිස් කෙනකුගේ, හෝ ලංකාවේ සහාතසිවිරයකුගේ, ශ්‍රීතානය්‍ය මහ කොමිසාරිස්වරයකුගේ හෝ වෙනත් රාජ්‍ය තානාපති දූතයකුගේ මුද්‍රාව යටතේ වූ සහතිකයක් සමඟ වූ ද පිටපතක් මඟින් සහ එම විදේශීය නීතිය අනුව ලේඛනයේ ස්වභාවය සත්‍යාපනය කරනු ලැබූ විට,

ලේඛන සම්බන්ධ පූර්ව නිගමන

සහතික කළ පිටපත්වල නිරවද්‍යත්වය පිළිබඳ පූර්ව නිගමනය.

79. (1) යම් විශේෂිත සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙන් සාක්ෂියක් වශයෙන් ආවේණිය බව නීතියෙන් ප්‍රකාශිත සහතිකයක් හෝ සහතික කළ පිටපතක් හෝ වෙනත් ලේඛනයක් යයි අදහස් කරනු ලබන්නා වූ ද, ලංකාවේ යම් නිලධරයකු විසින් යථා පරිදි සහතික කරන ලද්දේ යයි අදහස් කරනු

ලබන්නා වූ ද සෑම ලේඛනයක ම නිර්ව්‍යාජ බව අධිකරණය විසින් පූර්ව නිගමනය කළ යුතු ය :

එසේ වුව ද, එකී ලේඛනය ඒ සඳහා නීතිය මගින් නියමිත ආකෘතියට සාරානුකූල විය යුතු අතර ඒ සඳහා නියමිත ආකාරයට එය ලියා අත්සන් කරනු ලැබුවේ යයි අදහස් කරනු ලැබිය යුතු ය.

(2) එකී ලේඛනය යම් නිලධරයකු විසින් අත්සන් කරන ලදැයි හෝ සහතික කරන ලදැයි අදහස් කරනු ලැබුවේ ද, ඒ නිලධරයා ඒ ලේඛනයෙහි හිමිකම් කියන නිල තත්ත්වය, එය අත්සන් කරන අවස්ථාවේ දී ඔහු දැරූ බව අධිකරණය විසින් පූර්ව නිගමනය කළ යුතු ය.

පාක්ෂි වාර්තාව ඉදිරිපත් කළ විට ඇති කරගත යුතු පූර්ව නිගමනය.

80. අධිකරණ කටයුත්තක දී හෝ සාක්ෂි ගැනීමට නීතියෙන් බලය පවරනු ලැබූ යම් නිලධරයකු ඉදිරිපිට දී සාක්ෂිකරුවකු විසින් දෙනු ලැබූ සාක්ෂියේ හෝ සාක්ෂියේ යම් කොටසක වාර්තාවක් හෝ සටහනක් යයි හෝ යම් සිරකරුවකු විසින් හෝ චෝදනා ලැබ සිටින තැනැත්තකු විසින් කරන ලද්දව නීතියට අනුව සටහන් කරනු ලැබූ ප්‍රකාශයක් හෝ අපරාධෝච්චාරණයක් යයි අදහස් කරනු ලබන්නා වූ ද යම් විනිශ්චයකාරවරයකු විසින් හෝ මහේස්ත්‍රාත්වරයකු විසින් හෝ ඉහත කී නිලධරයකු විසින් අත්සන් කරනු ලැබුවේ යයි අදහස් කරනු ලබන්නා වූ ද යම් ලේඛනයක් යම් අධිකරණයක් ඉදිරියෙහි ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ කවර අවස්ථාවක වුව ද -

(i) ලේඛනය නිර්ව්‍යාජ බව;

(ii) එය සටහන් කරනු ලැබුවේ යම් අවස්ථානුගත කරුණු යටතේ ද ඒ අවස්ථානුගත කරුණු පිළිබඳව එය අත්සන් කළ තැනැත්තන් විසින් කරන ලද්දේ යයි අදහස් කරනු ලබන යම් ප්‍රකාශ සත්‍ය බව; සහ

(iii) ඒ සාක්ෂිය, ප්‍රකාශය හෝ අපරාධෝච්චාරණය යථා පරිදි සටහන් කරනු ලැබූ බව,

අධිකරණය විසින් පූර්ව නිගමනය කළ යුතු ය.

ගැසට් පත්‍ර පිළිබඳ පූර්ව නිගමනය.

81. ලන්ඩන් ගැසට් පත්‍රය හෝ ලංකාවේ බ්‍රිතාන්‍ය ක්‍රීටයේ යටත් විජිතයක, ඩොමීනියන් රාජ්‍යයක, යටත් රාජ්‍යයක හෝ අයත් රාජ්‍යයක ගැසට් පත්‍රය යයි හෝ එබඳු යටත් විජිතයක ඩොමීනියන් රාජ්‍යයක, යටත් රාජ්‍යයක හෝ අයත් රාජ්‍යයක යම් කොටසක ප්‍රාදේශීය ආණ්ඩුව මගින් නිකුත් කරන ලද ගැසට් පත්‍රයයි හෝ ප්‍රවෘත්ති පත්‍රයක් හෝ සඟරාවක් යයි, හෝ මහරැජිනගේ මුද්‍රණකරු විසින් මුද්‍රණය කරන ලද මහා බ්‍රිතාන්‍යයේ පුද්ගලික පාර්ලිමේන්තු පනතක පිටපතක් යයි අදහස් කරනු ලබන සෑම ලේඛනයක් සහ යම් තැනැත්තකු විසින් තබා ගත යුතු යයි යම් නීතියක් මගින් නියම කර ඇති සෑම ලේඛනයක්ම බෙහෙවින් ම නීතියෙන් අවශ්‍ය ආකාරයට තබනු ලැබ නිසි ආරක්ෂාවෙන් ගෙන ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවහොත් එහි නිර්ව්‍යාජත්වය අධිකරණය විසින් පූර්ව නිගමනය කළ යුතු ය.*

* 90 වන වගන්තියේ පැහැදිලි කිරීම බලන්න.

82. එංගලන්තයෙහි හෝ උතුරු අයර්ලන්තයෙහි තත්කාලයෙහි වලංගුවන නීතියක් මඟින් එංගන්තයේ හෝ උතුරු අයර්ලන්තයේ යම් අධිකරණයකදී යම් විශේෂ දෙයක සාධකයක් වශයෙන් එය සැබෑ බව සහතික කරන මුද්‍රාවේ හෝ මුද්‍රා ලකුණ හෝ අත්සනේ හෝ එය අත්සන් කළේ යයි තියනු ලබන තැනැත්තා හිමිකම් කියන අධිකරණ හෝ නිල තත්ත්වය ඔප්පු නොකර ආවේශ්‍ය වන ලේඛණයක් යයි අදහස් කරනු ලබන යම් ලේඛනයක් යම් අධිකරණයක් වෙත ඉදිරියත් කරනු ලැබූ විට- මුද්‍රාව හෝ අත්සන ඔප්පු නොකර එංගලන්තයේ දී ආවේශ්‍ය වූ ලේඛනය සම්බන්ධ පූර්ව නිගමනය.

(අ) ඒ මුද්‍රාව, මුද්‍රා ලකුණ හෝ අත්සන නිර්ව්‍යාජ බව; සහ

(ආ) එය අත්සන් කළ තැනැත්තා තමා හිමිකම් කියන අධිකරණ හෝ නිල තත්ත්වය, එය අත්සන් කරන අවස්ථාවේ දැරූ බව,

අධිකරණය විසින් පූර්ව නිගමනය කළ යුතු ය.

එම ලේඛනය එංගලන්තයේ දී හෝ උතුරු අයර්ලන්තයේ දී බාර ගත හැකි වන කාර්යය සඳහා ම බාර ගත හැකි විය යුතු ය.

83. මිනුම්පතිවරයා විසින් හෝ ඔහු වෙනුවෙන් ක්‍රියා කරන නිලධරයකු විසින් අත්සන් කරන ලදැයි අදහස් කරනු ලබන සිතියම්, පිඹුරු හෝ මිනුම් සටහන් මඟුගේ බලය යටතේ යථා පරිදි සකස් කරන ලදැයි හා නිවැරදි යයි අධිකරණය විසින් පූර්ව නිගමනය කළ යුතු ය. එහෙත් එලෙස අත්සන නොකරන ලද සිතියම්, පිඹුරු හෝ මිනුම් සටහන් නිවැරදි බව ඔප්පු කළ යුතු ය. මිනුම්පතිවරයා විසින් සකස් කරන ලද හෝ අත්සන් කරන ලද සිතියම් හෝ පිඹුරු පිළිබඳ පූර්ව නිගමනය.

84. යම් රටක ආණ්ඩුවේ බලය යටතේ මුද්‍රණය කරන ලදැයි හෝ පළ කරන ලදැයිද, එකී රටේ යම් නීති ඇතුළත් යයි ද අදහස් කරනු ලබන සෑම ග්‍රන්ථයක සහ ඒ රටේ අධිකරණයන්හි තීරණ පිළිබඳ වර්තා ඇතුළත් යයි අදහස් කරනු ලබන සෑම ග්‍රන්ථයක ද නිර්ව්‍යාජත්වය අධිකරණය විසින් පූර්ව නිගමනය කළ යුතු ය. නීති සංග්‍රහය සහ තීරණ පිළිබඳ වාර්තා සම්බන්ධයෙන් වූ පූර්ව නිගමනය.

85. ප්‍රසිද්ධ නොතාරිස් කෙනකු හෝ ඒ වෙනුවට නීතිය මඟින් යථා පරිදි බලය පවරනු ලැබූ තැනැත්තකු හෝ යම් අධිකරණයක් හෝ විනිශ්චයකාරවරයකු හෝ මහේස්ත්‍රාත්වරයකු හෝ බ්‍රිතාන්‍ය මහ කොමසාරිස්වරයෙකු හෝ උප මහ කොමසාරිස්වරයකු හෝ මහ රැජිනගේ නියෝජිතයකු හෝ ලංකාවේ හෝ ඉන්දීය ආණ්ඩුවේ හෝ අග්‍රාණ්ඩුකාරවරයා ඉදිරිපිට දී ලියා අත්සන් කරනු ලැබ එකී තැනැත්තකු විසින් සැබෑ බවට සහතික කරන ලද ඇටෝනි බලයක් යයි අදහස් කරනු ලබන සෑම ලේඛනයක් ම, එලෙස ලියා අත්සන් කරන ලදුව සැබෑ බවට සහතික කරන ලදැයි අධිකරණය විසින් පූර්ව නිගමනය කළ යුතු ය. ඇටෝනි බල පිළිබඳ පූර්ව නිගමනය.

විදේශීය අධිකරණ වාර්තාවල සහතික කළ පිටපතක් සම්බන්ධ පූර්ව නිගමනය.

86. බ්‍රහ්මචීනයේ ඩොමීනියන් රාජ්‍යයක් අතුරෙන් කොටසක් වශයෙන් සම්බන්ධිත නොවන්නා වූ යම් රටක අධිකරණ වාර්තාවක සහතික කළ පිටපතක් යැයි අදහස් කරනු ලබන යම් ලේඛනයක්, මෙම ඡේදයේ යම් නියෝජිතයකු හෝ ලංකාවේ හෝ ඉන්දීය ආණ්ඩුවේ අග්‍රාණ්ඩුකාරතුමන්ගේ අධිකරණ වාර්තා පිටපත් සහතික කිරීම සඳහා ඒ රටෙහි හොඳ වශයෙන් කැටින වන්නේ යම් ආකාරයකට ද එබඳු රටක හෝ එබඳු රටක් කොතුවෙන් එකී ලේඛනය සහතික කරන ලද්දේ ද ඒ ආකාරයට සහතික කර ඇතැයි අදහස් කරනු ලැබේ නම්, ඒ ලේඛනය නිර්වාහක හා නිවැරදි බව අධිකරණය විසින් පූර්ව නිගමනය කළ හැකි ය.

ග්‍රන්ථ හා සිතියම් පිළිබඳ පූර්ව නිගමනය.

87. පොදු හෝ සාමාන්‍ය යහපත පිළිබඳ කරුණු සම්බන්ධයෙන් කොරතුරු දැන ගැනීම සඳහා අධිකරණය විසින් බලනු ලබන යම් ග්‍රන්ථයක් ද යම් සඳ කරන ලද සිතියමක හෝ සිතියම් සටහනක ප්‍රකාශ අදාළ සිද්ධි වන්නේ ද අධිකරණයේ තීරණයට සඳහා ඉදිරිපත් කර ඇති ඒ සිතියම හෝ සිතියම් සටහන ද, එය ලියන ලදැයි හෝ සඳ කරන ලදැයි අදහස් කරනු ලබන කාලයේ දීත්, ස්ථානයේදීත්, ඒ තැනැත්තා විසිනු ලියනු ලැබී, සඳ කරන ලද බව අධිකරණය විසින් පූර්ව නිගමනය කළ හැකි ය.

විදුලි පණිවුඩ පිළිබඳ පූර්ව නිගමනය.

88. යම් පණිවුඩයක් යවනු ලැබුවේ යයි අදහස් කරනු ලබන තැනැත්තා වෙත විදුලි පණිවුඩ කාර්යාලයකින් යවනු ලබන පණිවුඩයක්, එය නිකුත් කරනු ලැබුවේ යයි අදහස් කරනු ලබන කාර්යාලයේ දී සම්ප්‍රේෂණය සඳහා භාර දෙනු ලැබූ පණිවුඩයට අනුරූප වන බව අධිකරණය විසින් පූර්ව නියමනය කළ හැකි ය. එහෙත් ඒ පණිවුඩය සම්ප්‍රේෂණය සඳහා භාර දෙනු ලැබූ තැනැත්තා සම්බන්ධයෙන් අධිකරණය විසින් කිසි පූර්ව නිගමනයක් නොකළ යුතු ය.

ඉදිරිපත් නොකළ ලේඛන යථා පරිදි ලියා අත්සන් කිරීම ආදිය පිළිබඳ පූර්ව නිගමනය.

89. ඉදිරිපත් කරන ලෙස නියම කරනු ලැබ, 66 වන වගන්තිය යටතේ, ඉදිරිපත් කරන ලෙස වූ දැන්වීම නිකුත් කිරීමෙන් පසු ව ඉදිරිපත් කරනු නොලබන සෑම ලේඛනයක් ම නීසියෙන් නියමිත ආකාරයට සාක්ෂි දරන ලද බවත්, මුද්දර සවන ලද බවත්, ලියා අත්සන් කරන ලද බවත් අධිකරණය විසින් පූර්ව නිගමනය කළ යුතු ය.

තිස් වර්ෂයක් පැරණි ලේඛනයක් පිළිබඳ පූර්ව නිගමනය.

90. තිස් වර්ෂයක් පැරණි යයි අදහස් කරනු ලබන හෝ ඔප්පු කරනු ලැබූ යම් ලේඛනයක්, එහි විශේෂිත අවස්ථාව අනුව සුදුසු යයි අධිකරණය සලකන යම් කරුණකින් හෙන ඉදිරිපත් කරනු ලබන අවස්ථාවේ ඒ ලේඛනයේ යම් විශේෂිත තැනැත්තකුගේ අත් අකුරින් ලියැවී ඇතැයි අදහස් කරනු ලබන අත්සන හා අත් සෑම කොටසක් ද එකී තැනැත්තාගේ අත්අකුරින් ලියැවී ඇති බවත් ලියා අත්සන් කරනු ලැබූ හෝ සාක්ෂි දරනු ලැබූ ලේඛනයක් සම්බන්ධයෙන් නම්, එය ලියා අත්සන් කරන ලදැයි හා සාක්ෂි දරන ලදැයි අදහස් කරනු ලබන තැනැත්තන් විසින් එය යථා පරිදි ලියා අත්සන් කරන ලද බවත්, සාක්ෂි දරන ලද බවත්, අධිකරණය විසින් පූර්ව නිගමනය කළ හැකි ය.

පැහැදිලි කිරීම. - ලේඛන නිසි භාරයෙහි පවතී යයි කියනු ලබන්නේ ඒවා ස්වභාවයෙන් ම තිබිය හැකි ස්ථානයෙහි සහ ස්වභාවයෙන් ම තිබිය හැකි තැනැත්තාගේ ආරක්ෂාව යටතේ තිබුණොත් ය. එහෙත් යම් භාරයකට නීත්‍යානුකූල ආරම්භයක් තිබුණේ යයි ඔප්පු වුවහොත් නෝ එකී ආරම්භයක් සම්භාව්‍ය බවට පත් කිරීමට තරම් අවස්ථානුගත කරුණු යෙදී ඇතොත් ඒ කිසිම භාරයක් අනිසි නො වේ.

මේ පැහැදිලි කිරීම 81 වන වගන්තියට ද අදාළ වේයි.

නිදර්ශන

(අ) "ඒ" දීර්ඝ කාලයක පටන් ඉඩකඩම් දේපළ තම සන්තකයේ ඇතිව සිටී. මේ ඉඩකඩම්වලට සම්බන්ධ වූ ද ඊට ස්වකීය අපිතිය දක්වන්නා වූ ද ඔප්පු තමාගේ භාරයෙන් ගෙන "ඒ" ඉදිරිපත් කරයි. භාරය නිසි ය.

(ආ) තමා උකස් හිමි වන ඉඩකඩම් දේපළ සම්බන්ධ මප්පු "ඒ" ඉදිරිපත් කරයි. මෙම දේපළ උකස්කරුගේ සන්තකයේ ඇත. භාරය නිසි ය.

(ඇ) "බී" ගේ සන්තකයෙහි තිබෙන ඉඩකඩම් සම්බන්ධ ඔප්පු "බී" හා සම්බන්ධකමක් ඇති "ඒ" ඉදිරිපත් කරයි. මේ ඔප්පු ආරක්ෂාකර දීම පදහා "බී" විසින් "ඒ" වෙත තැන්පත් කර තබන ලදී. භාරය නිසි ය.

VI වන පරිච්ඡේදය

බැංකුකරුවන්ගේ පොත්

අර්ථ නිරූපණය

90 අ. විෂයයෙහි හෝ පද සම්බන්ධයෙහි ප්‍රතිවිරුද්ධ යමක් ඇතොත් මිස, මේ පරිච්ඡේදයෙහි -

"බැංකුව" සහ "බැංකකරු" යන්නෙන් -

(i) බැංකුකරුවන්ගේ ව්‍යාපාරය පවත්වා ගෙන යන යම් සමාගමක්;

(ii) මේ පරිච්ඡේදයෙහි විධිවිධාන මෙහි මින්මතු විධිවිධාන පලස්වා ඇති පරිදි ව්‍යාප්ත කරනු ලැබ තිබිය යුතු වූයේ යම් හවුල් ව්‍යාපාරයක හෝ පුද්ගලයකුගේ පොත්වලට ද ඒ හවුල් ව්‍යාපාරය හෝ පුද්ගලයා;

(iii) යම් ඉතිරි කිරීමේ බැංකුවක් හෝ ජාතික ඉතිරි කිරීමේ බැංකුව හෝ මුදල් ඇණවුම් කාර්යාලයක්,

අදහස් වේ.

[2005 අංක 29§2] "බැංකුකරුවත්ගේ පොත්" යන්නට, ලෙජර්, දෛනික පොත්, මුදල් පොත්, ගණන් පොත් ඉලෙක්ට්‍රොනික චුම්බක සහ බැංකුවක සාමාන්‍ය කටයුතු සඳහා පාවිච්චි කරනු ලබන අන් සියලු පොත් සහ ඉලෙක්ට්‍රොනික චුම්බක දෘෂ්‍ය හෝ වෙනත් ක්‍රමයකින් තොරතුරු පද්ධතියක ගබඩා කර තිබෙන දත්ත ඊට ඇතුළත් වේ;

[2005 අංක 29§2] "සහතික කළ පිටපත" යන්නෙන්, බැංකුවක පොත්වල ඇති යම් සටහනක පිටපතක්, එබඳු සටහනක සැබෑ පිටපතක් බවට ද, බැංකුවේ සාමාන්‍ය පොත් අතුරින් එකක ඒ සටහන ඇතුළත් බවට ද, එය කටයුතු පිළිබඳ සිරිත් පරිදි වූ හා සාමාන්‍ය ක්‍රියා මාර්ගය අනුව කරනු/ලැබූ බවට ද, ඒ පොත කවමත් බැංකුව භාරයේ ඇති බවට ද, ඒ පිටපතේ පහතින් ලියනු ලැබූ සහතිකයක් සහිත වූ ඒ සටහනේ පිටපත අදහස් වන අතර බැංකුවේ ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී හෝ කළමනාකරු විසින් ස්වකීය නම සහ නිල ධුර නාමය යොදා දිනය ද සඳහන් කොට ඒ සහතිකය පිළිගනිමින් අත්සන් කර තිබිය යුතු අතර බැංකුකරුවත්ගේ පොත්පත්, ඉලෙක්ට්‍රොනික, චුම්බක, දෘෂ්‍ය හෝ වෙනත් ක්‍රමයකින් තොරතුරු පද්ධතියක ගබඩා කළ දත්තවලින් සමන්විත වන අවස්ථාවක එම දත්තවල මුද්‍රිතයත් සහ 1995 අංක 14 දරන සාක්ෂි (විශේෂ විධිවිධාන) පනතේ 6 වන වගන්තියට අනුකූලව දෙන ලද දිවුරුම් පත්‍රයක් හෝ කන්කාලිනව යම් අධිකරණයක් හෝ විනිශ්චය අධිකාරයක් ඉදිරියේ පරිගණක සාක්ෂි ඉදිරිපත් කිරීම හා සම්බන්ධව බලපවත්නා නීතියකට අනුව නියම කරනු ලැබිය හැකි වෙනත් සහතික කිරීමේ ලේඛනයක් ඊට ඇතුළත් විය යුතු ය.

"සමාගම" යන්නෙන්, - ලංකාවේ, බුරුමයේ ඉන්දියාවේ හෝ පකිස්ථානයේ කලින් කල සංස්ථාගත කරන ලද හෝ ලියාපදිංචි කරන ලද හෝ එක්සත් රාජධානියේ පාර්ලිමේන්තු පනතක් යටතේ හෝ ලංකාවේ බුරුමයේ, ඉන්දියාවේ, පකිස්ථානයේ සංස්ථාගත කරන ලද පනතක් යටතේ හෝ එක්සත් රාජධානියේ රාජසන්නසකින් හෝ රාජ අක්තපත්‍රයකින් සංස්ථාගත කරන ලද සමාගමක් අදහස් වේ.

පරිච්ඡේදයේ විධිවිධාන ව්‍යාප්ත කිරීමට ඇති බලය.

90ආ. ලංකාව තුළ බැංකුකරුවන්ගේ ව්‍යාපාරය පවත්වා ගෙන යන්නා වූ ද, මුදල් පොතක්, දෛනික පොතක් හෝ ජර්නලයක් සහ ලෙජරයක් යන සාමාන්‍ය ගණන් පොත් තුනකට නොඅඩු පොත් පෙළක් තබා ගන්නා වූ ද යම් හවුල් ව්‍යාපාරයක හෝ පුද්ගලයකුගේ පොත්වලට, ගැසට් පත්‍රයෙහි පළ කරනු ලබන නිවේදනයක් මගින්, මේ පරිච්ඡේදයේ විධිවිධාන කලින් කල ව්‍යාප්ත කිරීම ද, ඒ නිවේදනය එවැනි ආකාරයකට පරිවිඡින්න කිරීම ද අමාත්‍යවරයා විසින් කළ හැකි ය.

බැංකුකරුවත්ගේ පොත්වල සටහන් ඔප්පු කරන ආකාරය.

90ඇ. මේ පරිච්ඡේදයේ විධිවිධානවලට යටත්ව, බැංකුකරුවකුගේ පොතක ඇති යම් සටහනක සහතික කළ පිටපතක්, ඒ සටහන පවතින බවට බැලූ බැල්මට පෙනෙන සාක්ෂියක් ලෙස, සියලු නෛතික කටයුතුවල දී භාර ගත යුතු ය. තව ද මුල් සටහන ම දැනට නීතියෙන් ආවේශ්‍ය වන සෑම අවස්ථාවක දී හා ආවේශ්‍ය වන ප්‍රමාණයට එහි සටහන් කර ගනු ලැබූ කරුණු, ගනුදෙනු සහ ගණන් සම්බන්ධයෙන් සාක්ෂි වශයෙන් එය

ආවේශ්‍ය කළ යුතු ය එහෙත් ඒ ප්‍රමාණය ඉක්මවන පරිදි හෝ අන් ආකාරයකට එය ආවේශ්‍ය නොකළ යුතු ය.

පොත් ඉදිරිපත් කරන ලෙස බැංකු නිලධරයකුට බල කළ නොහැකි අවස්ථා.

90ඌ. බැංකුව පාර්ශ්වකරුවකු නොවන යම් නෛතික කටයුත්තක දී, මේ පරිච්ඡේදය යටතේ ඔප්පු කළ හැකි කරුණු ඇතුළත් යම් බැංකුකරුවකුගේ පොතක් ඉදිරිපත් කරන ලෙස හෝ එහි සටහන් කරනු ලැබූ කරුණු, වනුදෙනු සහ ගණන් ඔප්පු කිරීම සඳහා පාක්ෂිකරුවකු වශයෙන් පෙනී සිටීමට, විශේෂ හේතුවක් නිසා නියුක්ත කරන ලද අධිකරණයේ හෝ විනිශ්චයකාරවරයකුගේ නියමයකින් මිස, බැංකුවක කිසි ම නිලධරයකුට බල කළ හැකි නොවේ.

අධිකරණයේ හෝ විනිශ්චයකාර වරයකුගේ ආඥාවක් පරිදි පොත් පරීක්ෂා කිරීම.

90ඍ. (1) නෛතික කටයුත්තක පාර්ශ්වකරුවකු විසින් කරනු ලබන ඉල්ලීමක් අනුව, ඒ නෛතික කටයුත්තේ කාර්ය අතුරින් යමක් සඳහා බැංකුකරුවකුගේ පොතක ඇතැම් සටහන් පරීක්ෂා කිරීමට හා පිටපත් ගැනීමට ඒ පාර්ශ්වකරුට නිදහස ලැබෙන සේ ආඥාවක් කිරීම හෝ ඒ සියලු සටහන්වල සහතික කළ පිටපත්, ඒ නෛතික කටයුත්තේ විවාදාභිමුඛ කරුණුවලට අදාළ වෙනත් සටහන් බැංකුවේ නිළුම් පොත්වල දක්නට නොලැබෙන බවට අවිතර සහතිකයක් ද සමඟ, ආඥාවේ නියමිත කාලය තුළ පිළිපෙළ කොට ඉදිරිපත් කරන ලෙස ආඥාවක් කිරීම අධිකරණය විසින් හෝ විනිශ්චයකාරවරයකු විසින් කළ හැකි ය. කට ද, සහතික කළ පිටපත් සම්බන්ධයෙන් මින් පෙර මෙහි නියම කරනු ලැබූ ආකාරයට ඒ අමතර සහතිකයෙහි දිනය යොදා එය අත්සන් කළ යුතු ය.

(2) විනිශ්චයකාරවරයා හෝ අධිකරණය අත්‍යාකාර විධානයක් කළ හොත් මිස, මේ වගන්තිය යටතේ හෝ මීට ඉහතින් වූ වගන්තිය යටතේ ආඥාවක්, බැංකුවට සියාසි නියුක්ත කිරීමේ සහිතව හෝ රහිතව කළ සැකි අතර ඒ ආඥාව එය පිළිපැදිය යුතු දිනට (බැංකු නිවාඩු දිනයක් හැර) සම්පූර්ණ දින තුනකට කලින් බැංකුව වෙත භාර දිය යුතු ය.

(3) නඩු විභාගයෙහි දී තමන්ගේ පොත් ඉදිරිපත් කිරීමට කැඳවන්න දැක්වීම හෝ ඒ ආඥාවට විරුද්ධව හේතු දැක්වීමට බලත් කළ ඇති සඳහන පිළිබඳ දැනුම්දීම ඉහත සඳහන් යම් ආඥාවක් පිළිපැදීමට නියමිත කාලයකට පෙර, මිනෑම අවස්ථාවක බැංකුව විසින් කළ සැකි ය. ඉන් පසු තවදුරටත් වූ ආඥාවක් නොමැති ව ඉහත සඳහන් ඒ ආඥාව ක්‍රියාවේ නොයෙදවිය යුතු ය.

ගාස්තු

90ඎ. (1) මේ පරිච්ඡේදය යටතේ හෝ මේ පරිච්ඡේදයේ කාර්ය සඳහා අධිකරණය වෙත හෝ විනිශ්චයකාරවරයකු වෙත කරනු ලබන ඉල්ලීමක ගාස්තු ද මේ පරිච්ඡේදය යටතේ හෝ මේ පරිච්ඡේදයේ කාර්ය සඳහා අධිකරණය විසින් හෝ විනිශ්චයකාරවරයකු විසින් කරන ලද ආඥාවක් යටතේ කරන ලද්දා වූ හෝ කිරීමට ඇත්තා වූ යම් දෙයකට ගාස්තු ද අධිකරණයේ හෝ විනිශ්චයකාරවරයාගේ අභිමතය පරිදි වේ. ගාස්තු ගෙවීමට සිදුවූයේ බැංකුවේ යම් වරදක් හෝ අනිසි ප්‍රමාදයක් හේතුකොට ගෙන නම්, ඒ ගාස්තු හෝ එයින් යම් කොටසක් යම් පාර්ශ්වකරුවකුට බැංකුව විසින් ගෙවනු ලබන ලෙස ද අධිකරණය හෝ විනිශ්චයකාරවරයා විසින් තවදුරටත් ආඥා කළ හැකි ය.

(2) බැංකුවට හෝ බැංකුවක් විසින් ගාස්තු ගෙවීම සඳහා මේ වගන්තිය යටතේ කරනු ලබන යම් ආඥාවක් බැංකුව නඩු කටයුත්තේ පාර්ශ්වකරුවකු වූ විටෙක කරනු ලබන පරීදි ක්‍රියාවේ පෙදවිය හැකි ය.

(3) ගාස්තු ප්‍රදානය කරමින් මේ වගන්තිය යටතේ කරනු ලබන යම් ආඥාවක නම් කරන ලද්දා වූ ද සිවිල් අධිකරණ බලය ඇත්තා වූ ද යම් අධිකරණයක් වෙත ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් කළ විට, ඒ ආඥාව ඒ අධිකරණය විසින් කරනු ලැබූ මුදල් සඳහා වූ තීන්දු ප්‍රකාශයක් වූ විටක ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන පරිදි ඒ අධිකරණය විසින් ක්‍රියාත්මක කළ හැකි ය :

එසේ වුව ද, ගාස්තු ගෙවීම සම්බන්ධයෙන් ස්වකීය නියමයන් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා, ආඥාව කළ අධිකරණය හෝ විනිශ්චයකාරවරයා සතුව තිබිය හැකි යම් බලයක් මේ වගන්තියෙහි සඳහන් කිසිවකින් හීන කරනු ලබන බව තේරුම් නොගත යුතු ය.

VII වන පරිච්ඡේදය

ලේඛනමය සාක්ම්වලින් වාචික සාක්ෂි පරිබාහිර කිරීම

ලේඛනගත කරනු ලැබූ ගිවිසුම්වල, ප්‍රදානවල හෝ අන්‍යාකාර දේපළ බැහැර කිරීම්වල නියමයන් පිළිබඳ සාක්ෂි.

91. ගිවිසුමක හෝ ප්‍රදානයක හෝ අන්‍යාකාර දේපළ බැහැර කිරීමක නියමයන් පාර්ශ්වකරුවන් විසින් හෝ පාර්ශ්වකරුවන්ගේ කැමැත්තෙන් ලේඛනගත කොට ඇති අවස්ථාවක ද යම් කරුණක් ලේඛනගත කළ යුතු යයි නීතියෙන් නියම කර ඇති සියලු අවස්ථාවල ද ලේඛනයම හෝ, මෙහි ඉහත ඇතුළත් විධිවිධාන යටතේ ද්විතීයික සාක්ෂි ආවේශ්‍ය වන අවස්ථාවල දී ලේඛනයෙහි ඇතුළත් කරුණු පිළිබඳ ද්විතීයික සාක්ෂි හැර, ඒ ගිවිසුමේ, ප්‍රදානයේ හෝ අන්‍යාකාර දේපළ බැහැර කිරීමේ නියමයන් හෝ ඒ කරුණ ඔප්පු කිරීම සඳහා කිසිම සාක්ෂියක් නොදිය යුතු ය.

1 වන ව්‍යතිරේකය - රජයේ නිලධරයකු ලියවිල්ලකින් පත් කළ යුතු යයි නීතියෙන් නියම කොට තිබෙන අවස්ථාවක, ඒ නිලධරයා වශයෙන් යම් විශේෂිත තැනැත්තකු කටයුතු කර ඇති බැව් පෙන්වා දුන් විට, ඔහුගේ පත්කිරීමේ ලියවිල්ල ඔප්පු කිරීම අවශ්‍ය නොවේ.

2 වන ව්‍යතිරේකය - ලංකාවේ දී ප්‍රොබේට් බලපත්‍රයක් දෙනු ලැබූ අන්තිම කැමති පත්‍ර, ප්‍රොබේට් බලපත්‍රය මඟින් ඔප්පු කළ හැකි ය.

පැහැදිලි කිරීම 1. - මෙහි සඳහන් ගිවිසුම්, ප්‍රදාන හෝ දේපළ බැහැර කිරීම් එක ම ලේඛනයක අන්තර්ගත වී ඇති අවස්ථා සම්බන්ධයෙන් ද, ලේඛන එකකට වැඩි ගණනක ඒවා අන්තර්ගත වී ඇති අවස්ථා සම්බන්ධයෙන් ද මේ වගන්තිය එක සේ අදාළ වේ.

පැහැදිලි කිරීම 2. - මුල් පිටපත් එකකට වැඩි ගණනක් ඇති අවස්ථාවන් හි එක් මුල් පිටපතක් පමණක් ඔප්පු කිරීම අවශ්‍ය වේ.

පැහැදිලි කිරීම 3. - මේ වගන්තියෙහි සඳහන් සිද්ධි හැර වෙන යම් සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙන් කවර වූ හෝ ලේඛනයක ඇතුළත් ප්‍රකාශය නිසා එහි සිද්ධිය පිළිබඳ වාචික සාක්ෂි හාර ගැනීම වළක්වනු හෝ ලැබේ.

නිදර්ශන

(අ) ගිවිසුමක් ලියුම් කීපයක අන්තර්ගත වේ නම්, එය අන්තර්ගත වන ලියුම් සියල්ල ම මප්පු කළ යුතු ය.

(ආ) ගිවිසුමක් විනිමය බිල් පත්‍රයක අන්තර්ගත වේ නම් ඒ විනිමය බිල් පත්‍රය මප්පු කළ යුතු ය.

(ඇ) විනිමය බිල් පත්‍රයක් තුනක කට්ටලයකින් සකස් කොට ඇති නම්, ඉන් එකක් පමණක් මප්පු කිරීම අවශ්‍ය වේ.

(ඈ) ඇතැම් නියමත් අනුව මිනිරන් ගෙන ගොස් හාරදීමට "ඒ" ලියවිල්ලකින් "බී" සමඟ ගිවිසුමක බැඳෙයි. තවත් අවස්ථාවක දී වාචිකව පොරොන්දු වන ලද වෙනත් මිනිරන්වල වටිනාකම "බී" විසින් "ඒ" වෙත ගෙවන ලදැයි යන සිද්ධිය ගිවිසුමේ සඳහන්ව ඇත. අනෙත් මිනිරන් සඳහා කිසිම මුදලක් නොගෙවන ලද බවට වාචික සාක්ෂි ඉදිරිපත් කරනු ලැබේ. මේ සාක්ෂි ආවේශ්‍ය වේ.

(ඉ) "බී" විසින් ගෙවන ලද මුදල් කුවිතාන්සියක් "බී" ට "ඒ" දෙයි.

මුදල් ගෙවීම සම්බන්ධයෙන් වාචිකව සාක්ෂි ඉදිරිපත් කරනු ලැබේ. මේ සාක්ෂි ආවේශ්‍ය වේ.

වාචික එකඟවීමක් පිළිබඳ සාක්ෂි පරිබාහිර කිරීම.

92. එකී යම් ගිවිසුමක හෝ ප්‍රදානයක හෝ අන්‍යාකාර දේපළ බැහැර කිරීමක හෝ, ලේඛනගත කළ යුතු යයි නීතියෙන් නියමිත යම් කරුණක නියමන් ඉහතින් වූ වගන්තියේ ප්‍රකාර මප්පු කර ඇති විට ඒ සාධන පත්‍රයේ නියමයන් ප්‍රතිවාචනය කිරීම හෝ ඒවා වෙනස් කිරීම හෝ ඒවාට එක් කිරීම හෝ ඒවායින් අඩු කිරීම සඳහා යම් වාචික එකඟවීමක් හෝ ප්‍රකාශයක් පිළිබඳ කිසිම සාක්ෂියක් ඒ සාධන පත්‍රයේ පාර්ශ්වකරුවන් අතර හෝ ඔවුන්ගේ සම්බන්ධතාව නියෝජනය කරන්නන් අතර ආවේශ්‍ය නොකළ යුතු ය.

අතුරු වගන්තිය (1). වංචාව, බිය ගැන්වීම, නීති විරෝධී බව, නිසි පරිදි ලියා අත්සන් කර නැති බව, ගිවිසුමට බැඳෙන යම් පාර්ශ්වකරුවකුට ශක්නුතාව නොමැති බව, දිනය වැරදි ලෙස යොදා තිබීම, ප්‍රතිඵලයක් නැති බව හෝ නිෂ්ඵල වීම හෝ සිද්ධිය හෝ නීතිය පිළිබඳ වරද වැනි යම් ලේඛනයක් නිර්බල කළ හැකි වූ හෝ ඊට අදාළ යම් නීත්‍යනුකූල ප්‍රකාශයකට හෝ නියමයකට හිමිකමක් යමකුට ලබා දෙන්නා වූ යම් සිද්ධියක් මප්පු කළ හැකි ය.

අතුරු වගන්තිය (2). යම් කරුණක් සම්බන්ධයෙන් ලේඛනයක තිබිවත් සඳහන් නොවන්නේ ද ඒ කරුණ පිළිබඳව වූ ද, ඒ ලේඛනයේ නියමයන්ට අනනුකූල නොවූ ද වෙනම වාචික එකඟවීමක් පවතින බව ඔප්පු කළ හැකි ය. මේ අතුරු වගන්තිය අදාළ වන්නේ ද නැද්ද යන වග සලකා බැලීමේ දී, ලේඛනයේ විධිමත් භාවයේ ප්‍රමාණය ගැන අධිකරණය පැලකිලිමත් විය යුතු ය.

අතුරු වගන්තිය (3). එකී යම් ගිවිසුමක්, ප්‍රදානයක් හෝ දේපළ බැහැර කිරීමක් යටතේ යම් බැඳීමක් ඇති කිරීමේ පූර්වගම්‍ය කොන්දේසියකින් සංයුක්ත වන වෙන ම වාචික එකඟවීමක් පවතින බව ඔප්පු කළ හැකි ය.

අතුරු වගන්තිය (4). එකී යම් ගිවිසුමක්, ප්‍රදානයක් හෝ දේපළ බැහැර කිරීමක් ලියවිල්ලකින් විය යුතු යයි නීතිය මගින් නියමිත වූ හෝ ලේඛන ලියාපදිංචි කිරීම සම්බන්ධයෙන් තත් කාලයෙහි වලංගුව පවත්නා නීතියට අනුව එය ලියාපදිංචි කර ඇත්තා වූ අවස්ථාවන්හි දී හැර, ඒ ගිවිසුම, ප්‍රදානය හෝ දේපළ බැහැර කිරීම පරිවර්තන්න කිරීම සඳහා හෝ සුළු වශයෙන් වෙනස් කිරීම සඳහා යම් පැහැදිලි වාචික එකඟවීමක් පසු ව ඇති වී තිබෙන බැව් ඔප්පු කළ හැකි ය.

අතුරු වගන්තිය (5). යම් ගිවිසුමක ප්‍රකාශිත ව සඳහන් නො වූ අනුභූති, ඒ වර්ගයේ ගිවිසුම්වලට සාමාන්‍යයෙන් සම්බන්ධ කරනු ලබන්නේ යම් ව්‍යවහාරයක් හෝ චාරිත්‍රයක් මගින් ද ඒ ව්‍යවහාරය හෝ චාරිත්‍රය ඔප්පු කළ හැකි ය.

එසේ වුව ද, ඒ අනුභූතිය සම්බන්ධ කරගැනීම නිසා ගිවිසුමේ ප්‍රකාශිත කොන්දේසිවලට ප්‍රතිවිරුද්ධ වීමක් හෝ නොගැලපීමක් ඇති නොවිය යුතු ය.

අතුරු වගන්තිය (6). ලේඛනයක භාෂාව, පවතින සිද්ධිවලට සම්බන්ධ වී ඇත්තේ කිනම් ආකාරයකින් දැයි දැක්වෙන යම් සිද්ධියක් ඔප්පු කළ හැකි ය.

නිදර්ශන

(අ) "කොළඹ සිට ලන්ඩනය දක්වා නැව්වල" බඩු බාහිරාදිය සම්බන්ධයෙන් රක්ෂණ සහතික පත්‍රයක් ඇත. බඩු පටවා යවනු ලැබූ විශේෂිත නැව නැතිවේ. එම විශේෂිත නැව රක්ෂණ සහතික පත්‍රයෙන් වාචිතව බැහැර කරනු ලැබුවේය යන සිද්ධිය ඔප්පු කළ නොහැකි ය.

(ආ) 1996 මාර්තු මස 1 වන දින රුපියල් 1,000ක් "බී"ට ගෙවීමට "ඒ" ලියවිල්ලක මාර්ගයෙන් කොන්දේසි රහිතව එකඟ වෙයි. මාර්තු මස 31 වන දින තෙක් මුදල නොගෙවිය යුතු බවට වාචික එකඟවීමක් ඒ සමඟම ඇති කරනු ලැබුවේ ය යන සිද්ධිය ඔප්පු කළ නොහැකි ය.

(ඇ) "රූම්පෝර් වත්ත" නමැති වත්තක් වස්තුවක් ලෙස විකුණනු ලැබේ. විකුණන ලද ඉඩමේ සීමාවෙන් බාල්දුවට ඇතුළත් ය. සීමියමෙහි ඇතුළත් නොවූ ඉඩම් වත්තේ කොටසක් වශයෙන් සෑම විටම සලකනු ලැබූ අතර බාල්දුවෙන් ඒ ඉඩම් පැවරීමට අදහස් කරනු ලැබුවේය යන සිද්ධිය ඔප්පු කළ නොහැකි ය.

(ඈ) "බී" හෙ සඳහන් වූ ඇතැම් ආකාරවල වෙන්කරා නොගන්දේ නීතියක් පිට බැය කරවන ලෙස නොකරන්නැ වෙනින් දිගින දිවිපුත්කරට -ඒ" සඳහා වෙයි. එසේ කියා සිටීමට "ඒ" පොළඹවන ලද්දේ එම ආකාරවල වටිනාකම් පරීක්ෂෝධනයෙන් "බී" විසින් දැරිවාණය කිරීමේ හේතුවෙනි. මේ සිද්ධිය සත්‍ය කළ හැකි ය.

(ඉ) මිවිසුමෙන් ඒ පරිදිදෙන්ම සිදුවෙන්න කරවා ගැනීම සඳහා "බී"ට විරුද්ධව "ඒ" නඩුවක් පවරයි. මිවිසුමේ ඇතුළත් වන් විටිවිධානයෙන් වැරදීමකින් එහි ඇතුළත් කරන ලද්දැයි යන හේතුව ඉදිරිපත් කරමින් එම විටිවිධානය සම්මෝක්ෂණයෙන් නිවැරදි කිරීමට ඉල්ලා සිටියි. නිවැරදි කිරීමක් කරවාගත හැකිවීමට පමණට පිහිටය වශයෙන් මෙහි ඇතුළත් කරන ලද බව "ඒ" විසින් සත්‍ය කළ හැකි ය.

(ඊ) "ඒ" මුදල් ගෙවීම කරනු ලබන අවලාභ ගැන නිසියක් සඳහන් නැති ලියුමකින් "බී" වෙත් ඔවු ඉල්ලා යවයි. එවනු ලබන ඔවු "ඒ" නෙර වෙයි. ඔවුවල විටිවිධානය ඉල්ලා "ඒ" ට විරුද්ධව "බී" නඩු පවරයි. එහෙත් අවේ නැති කාලයකට මේ ඔවු ණයට පවරන ලද බව "ඒ" විසින් ඔප්පු කළ හැකි ය.

(උ) "බී"ට අශ්වයකු විකුණන "ඒ" අශ්වයා හොඳ බව ඔහුට වංචනික සහතික කරයි. "රුපියල් 500කට "ඒ" ගෙන් අශ්වයකු මිලයට ගනිමි." යන වචන සහිත ලියවිල්ලක් "ඒ" විසින් "බී"ට දෙනු ලැබේ. වංචනාව සඳහා ලද එම සහතික සිරිමේ "බී" විසින් සත්‍ය කළ හැකි ය.

(ඌ) කවියකුගේ වත්තට ඒධාකාරයේ "බී" හෙත් "ඒ" කුලියට ලබාගත් අතු. "මසකට රුපියල් 200 බැගින් දී කාමර" යන්න ලියා ඇති කවියකුගේ "බී" ට "ඒ" විසින් දෙනු ලැබේ. මේ නියමයන්ට කෑම් සීමාවක් නොවෙතේ ඇතුළත් වන බවට වංචනික දී රහසාවීමක් ඇති බව "ඒ" විසින් සත්‍ය කළ හැකි ය.

කවියකුගේ වත්තට ඒධාකාරයේ "බී" හෙත් වටිනාකමට "ඒ" කුලියට ගනී. නොගෙවීම් හෙතුවෙ විසින් කවිය වත්තට ලඟා නිසි පරිදි බාල්දුව ගවත ලද එකඟවීමක් ඔවුන් අතර ඇතිකර ගනු ලැබේ. කෑම් සීම ප්‍රත්‍යක්ෂ වැහ මේ එකඟවීමෙහි නිසිවන් සඳහන්ව නැත. කෑම් සීම ප්‍රත්‍යක්ෂ පිළිගෙවා ගනී නියමයක්ම යන්න වංචනික ඇතුළත් වී තිබෙන බව "ඒ" විසින් ඔප්පු කළ නොහැකි ය.

(එ) කවියට ලැබීය යුතු ණයක් ලබා ගැනීම සඳහා "ඒ" එම මුදලට කුවිසාන්පියක් යැවීමෙන් "බී" හෙත් ඉල්ලීමක් කරයි. කුවිසාන්පිය කඩා ඇවින කවිය කවියා කරන්නා "බී" මුදල නොවෙයි. මුදල් ලබාගැනීමට දණින කාලයක දී "ඒ" විසින් ණය ඔප්පු කළ හැකි ය.

(ඒ) එක්තරා සිද්ධියක් ඇති වූ විට ක්‍රියාත්මක වන සේ ලියවිල්ලකින් "ඒ" "බී" සමග ගිවිසුමක් ඇති කර ගනියි. ලියවිල්ල "බී" ගේ භාරයේ තබනු ලැබේ. එම ගිවිසුම් වන කලු "ඒ" ට විරුද්ධව නඩු පවරයි. එය හාර දෙනු ලැබුවේ මෙම අවස්ථානුගත කරුණු යටතේ ද "ඒ" විසින් ඒ අවස්ථානුගත කරුණු පෙන්නුම් කළ හැකි ය.

බහු අර්ථ ඇති ලේඛනයක් පැහැදිලි කිරීමේ හෝ සංශෝධනය කිරීමේ සාක්ෂි පරිබාහිර කිරීම.

93. ලේඛනයක යෙදා ඇති භාෂාව බැලූ බැල්මට බහුඅර්ථ ඇති හෝ අඩුපාඩු සහිත වන අවස්ථාවක, එහි අර්ථය පෙන්විය හැකි හෝ එහි අඩුපාඩු සම්පූර්ණ කළ හැකි සිද්ධි සම්බන්ධයෙන් සාක්ෂි දිය නොහැකි ය.

නිදර්ශන

(අ) "රුපියල් 1,000කට හෝ රුපියල් 1,500කට" අශ්වයකු "බී" ට විකිණීමට "ඒ" ලියවිල්ලකින් එකඟ වෙයි. කිනම් මිලක් ගෙවිය යුතුව තිබුණේ දැයි දැක්වීම සඳහා සාක්ෂි දිය නොහැකි ය.

(ආ) මප්පුවක හිස් තැන් තිබේ. ඒවා කෙසේ සම්පූර්ණ කිරීමට අදහස් කරන ලද්දේ දැයි දැක්විය හැකි සිද්ධි සම්බන්ධයෙන් සාක්ෂි දිය නොහැකි ය.

පවතින සිද්ධිවලට ලේඛනය අදාළවීමට විරුද්ධ වන සාක්ෂි පරිබාහිර කිරීම.

94. ලේඛනයක යොදා ඇති භාෂාව එ හයින්ම සරල වූ විට ද, පවතින සිද්ධිවලට එය නිරවද්‍යව අදාළ වන විට ද, එය ඒ සිද්ධිවලට අදාළ කිරීමට අදහස් නොකරන ලද බව දැක්වීමට සාක්ෂි දිය නොහැකි ය.

නිදර්ශන

"මීයන්ගුවේ පිහිටි අක්කර 100ක් විකාල වූ මාගේ වත්ත" "ඒ" මප්පුවකින් "බී" ට විකුණයි. අක්කර 100ක ප්‍රමාණයෙන් යුත් වත්තක් "ඒ" ට මිගමුවෙහි තිබේ. අදහස් කරන ලද වත්ත වෙනත් කාරණයක පිහිටි වෙනත් ප්‍රමාණයකින් යුත් වත්තක් බව පෙන්වීමට සාක්ෂි දිය නොහැකි ය.

පවත්නා සිද්ධි පිළිබඳව අර්ථයක් නොමැති ලේඛනය සම්බන්ධයෙන් සාක්ෂි.

95. ලේඛනයක යොදා ඇති භාෂාව එ හයින්ම සරල වූ නමුත් පවතින සිද්ධි පිළිබඳව එහි අර්ථයක් නැති විට, එය විශේෂිත අර්ථයක් සහිතව යොදන ලදැයි දැක්වීමට සාක්ෂි දිය හැකි ය.

නිදර්ශන

"කොළඹ පිහිටි මාගේ නිවාසය" "ඒ" ඔප්පුවකින් "බී" ට විකුණයි.

"ඒ" ට තිබී නිවසක් කොළඹ නොතිබිණ. එහෙත් ඔහුට කෝට්ටේ නිවසක් තිබුණු බව ද, ඔප්පුව ලියා අත්සන් කිරීමෙන් පසු එය "බී" හේ නෝතාරිස්වරයා තිබුණු බව ද පැහැදිලි වේ.

ඔප්පුවේ සඳහන් වූයේ කෝට්ටේ පිහිටි නිවාසය බව දැන්වීමට මේ සිද්ධි ඔප්පු කළ හැකිය.

96. යොදා ඇති භාෂාව ඕනෑම තැනැත්තකුට හෝ දෙයකට අදාළ කිරීමට අදහස් කරනු ලැබිය හැකි වූ ද, තැනැත්තන් කීප දෙනෙකු හෝ දේවල් කීපයක් අතුරෙන් එක් තැනැත්තකුට හෝ එක් දෙයකට වැඩියෙන් එම භාෂාව අදාළ කිරීමට අදහස් කරනු ලැබිය නොහැකිවූ ද පරිදි සිද්ධීන් ගෙදී ඇති විට, එය අදාළ කිරීමට අදහස් කරන ලද්දේ එසේ තැනැත්තන් හෝ දේවල් අතුරෙන් කිසිම තැනැත්තකුට හෝ දෙයකට දැයි දැක්වෙන සිද්ධි පිළිබඳ සාක්ෂි දිය නැකිය.

තැනැත්තන් කීප දෙනෙකු අතුරින් එක් තැනැත්තන්ට පමණක් අදාළ විය හැකි භාෂාව අදාළ වීම සම්බන්ධ සාක්ෂි.

නිදර්ශන

(අ) "මගේ සුදු අශ්වයා" රුපියල් 1,000කට "බී" ට විකිණීමට "ඒ" එකඟ වෙයි. "ඒ" ට සුදු අශ්වයෝ දෙදෙනෙක් ඇත. මෙයින් කිනම් එකෙක් අදහස් කරන ලද්දේ දැයි දැක්වෙන සිද්ධි පිළිබඳ සාක්ෂි දිය හැකි ය.

(ආ) "බී" කැටුව හැලිෆැක්ස් නගරයට යෑමට "ඒ" එකඟ වෙයි. අදහස් කරන ලද්දේ යෝක්ෂයර්හි පිහිටි හැලිෆැක්ස් නගරය ද, නැතහොත් නෝවා ස්කෝටියාහි පිහිටි හැලිෆැක්ස් නගරය ද යන වග දැක්වෙන සිද්ධි පිළිබඳ සාක්ෂි දිය හැකි ය.

97. යොදා ඇති භාෂාව, පවත්නා සිද්ධි එක් කාණ්ඩයකට අව වශයෙන් ද පවත්නා සිද්ධි තවත් කාණ්ඩයකට අව වශයෙන් ද අදාළ වන නමුත්, සම්පූර්ණ වශයෙන් එම භාෂාව මේ එකකට වත් කිසිවැනි ව අදාළ නොවන විට, එය මේ කාණ්ඩ දෙක අතුරෙන් කිසිම කාණ්ඩයකට අදාළ කිරීමට අදහස් කරන ලද්දේ දැයි දැක්වීම සඳහා සාක්ෂි දිය හැකි ය.

සිද්ධි කාණ්ඩ දෙකක් අතුරෙන් කිසිවකට සම්පූර්ණයෙන් නිවැරදිව අදාළ නොවන භාෂාව මෙම කාණ්ඩ දෙකෙන් එකකට අදාළ වීම පිළිබඳ සාක්ෂි.

නිදර්ශනය

"වයි පදිංචි වී පිටින "එක්ස්" හි තිබෙන "මාගේ ඉඩම" "බී" ට විකිණීමට "ඒ" එකඟ වෙයි. "එක්ස්" හි "ඒ" ට ඉඩම් ඇතත් එහි "වයි" පදිංචි වී නැත. "වයි" පදිංචි වී ඇති ඉඩමක් ඔහුට ඇතත්, එය "එක්ස්" හි පිහිටා නැත. මහු විකිණීමට අදහස් කළේ කුමන ඉඩමක්ද යන්න දැක්වෙන සිද්ධි පිළිබඳ සාක්ෂි දිය හැකි ය.

මියැවිය නොහැකි අන්තයේ ඇතිවේ අර්ථ පිළිබඳ සාක්ෂි.

98. කියවීය හොඳාකි හෝ සාමාන්‍යයෙන් තේරුම් යන හොඳාකි අක්ෂරවලද, විදේශීය, අසාධාරණ ය, තාක්ෂණික, දේශීය සහ ප්‍රාදේශීය යෙදුම්වලද, සංක්ෂිප්ත පදවලද, විශේෂ අර්ථ පහිසුවට යොදා ඇති වචනවලද අර්ථ දැක්වීම සඳහා සාක්ෂි දිය හැකි ය.

නිදර්ශනය

මූර්ති ශිල්පියකු වන "ඒ" මාගේ "මොඩ සියල්ල" "බී" ට විකිණීමට එකඟ වෙයි. "ඒ" සතුව "මොඩිල්ස්" එනම්, රූප මෝස්තර මෙන්ම "මොවිලිං ටූල්ස්" එනම්, රූප ඇඹීමේ උපකරණ ද තිබේ. මෙයින් කුමක් විකිණීමට ඔහු අදහස් කළේ ද යන්න දැක්වීමට සාක්ෂි දිය හැකි ය.

ලේඛනයේ නියමයන් වෙනස් කරවන එකඟවීම පිළිබඳ සාක්ෂි දිය හැක්කේ කවුරුන් විසින්ද?

99. ලේඛනයක පාර්ශ්වකරුවන් හෝ ඔවුන්ගේ සම්බන්ධකාර නියෝජිතය කරන්නන් නොවන කැනැත්තන් විසින් ලේඛනයේ නියමයන් වෙනස් කරවන්නා වූ සමකාලීන එකඟවීමක් දැක්වීමට තුඩු දෙන යම් සිද්ධි පිළිබඳව සාක්ෂි දිය හැකි ය.

නිදර්ශනය

ගෙනැවිත් භාර දුන් විට මුදල් ගෙවීමට නියමිත කපු පුලුන් තොගයක් "ඒ" ට "බී" විසින් විකිණිය යුතු යයි "ඒ" සහ "බී" ලියවිල්ලකින් ගිවිසුමකට බැඳෙයි. ඒ සමඟම තුන් මසක් යන තුරු "ඒ" ට ණයට බඩු දිය යුතු බවට වාචික එකඟවීමක් ඔවුහු ඇති කර ගනිති. මෙය "ඒ" සහ "බී" අතර පෙන්විය නොහැකි නමුදු "සී" ගේ සම්බන්ධතා කෙරෙහි බලපාන්නේ නම්, මෙය ඔහු විසින් පෙන්විය හැකි ය.

VIII වන පරිච්ඡේදය

සාක්ෂි පිළිබඳ ඉංග්‍රීසි නීතිය බලපවත්වන අවස්ථා

සාක්ෂි පිළිබඳ ඉංග්‍රීසි නීතිය අනුව නිශ්චය කළ යුතු ප්‍රශ්න කවරේද?

100. මේ ආඥාපනත මගින් හෝ ලංකාවේ වලංගු අන් කිසි නීතියක් මගින් විධිවිධාන නොයොදා ඇති සාක්ෂි පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් අධිකරණ කටයුත්තක දී මතු වන විටක, තත් කාලයෙහි බලපවත්නා සාක්ෂි පිළිබඳ ඉංග්‍රීසි නීතිය අනුව ඒ ප්‍රශ්නය නිශ්චය කළ යුතු ය.

III වන කොටස

සාක්ෂි ඉදිරිපත් කිරීම සහ සාක්ෂිවල බලපෑම

IX වන පරිච්ඡේදය

ඔප්පු කිරීමේ භාරය

ඔප්පු කිරීමේ භාරය

101. තමා තරයේ කියා සිටින සිද්ධිවල පැවැත්ම මත රඳා පවතින යම් නීත්‍යනුකූල අයිතිවාසිකමක් හෝ බැඳීමක් සම්බන්ධයෙන් නීන්දුවක් යම් අධිකරණයක් විසින් දෙනු ලැබීම අපේක්ෂා කරන කවර තැනැත්තකු විසින් වුව ද එකී සිද්ධි පවතින බව ඔප්පු කළ යුතු ය.

යම් සිද්ධියක පැවැත්ම ඔප්පු කිරීමට යම් කැනැත්තකු බැඳී සිටින විට, ඔප්පු කිරීමේ භාරය ඔහු වෙත පැවරී තිබේ යයි කියනු ලැබේ.

නිදර්ශන

(අ) "බී" විසින් කරන ලදැයි "ඒ" ප්‍රකාශ කරන අපරාධයක් සම්බන්ධයෙන් "බී"ට දඬුවම් පැමිණවිය යුතු යැයි නීන්දු කරන ලෙස "ඒ" අධිකරණයකින් ඉල්ලා සිටී.

අපරාධය "බී" විසින් කරන ලද බව "ඒ" විසින් ඔප්පු කළ යුතු ය.

(ආ) "ඒ" කියා සිටින, එහෙත් සත්‍ය නොවන බව "බී" කියා සිටින සිද්ධිවල හේතුවෙන් "බී" සන්තකයෙහි ඇති එක්තරා ඉඩමතට තමාට හිමිකම් ඇති බවට නීන්දුවක් දෙන ලෙස "ඒ" අධිකරණයකින් ඉල්ලා සිටී.

එම සිද්ධි පවතින බව "ඒ" විසින් ඔප්පු කළ යුතු ය.

සාක්ෂි

ඔප්පු කිරීමේ භාරය පැවරෙන්නේ කවරකු වෙත ද යන බව.

102. සිවිල් නඩුවක දී හෝ නඩු කටයුත්තක දී දොස්තර්ස්වයෙන් එක් පාර්ශ්වයක් ගොනුවෙන්වත් කිසිම සාක්ෂියක් නොදුන්නොත්, සිවිල් නඩුව හෝ නඩු කටයුත්ත වශයෙන් වන්නේ යම් කැනැත්තකුගේ ද ඒ කැනැත්තා වෙත ඔප්පු කිරීමේ භාරය පැවරේ.

නිදර්ශන

(අ) "බී" ගේ පත්තනයෙහි ඇති අවම සම්බන්ධයෙන් "බී"ට විරුද්ධව "ඒ" නඩු පවරයි. "ඒ" පියා සිටින අත්දමට මේ ඉඩම "බී" ගේ පියා වූ "සී" විසින් මිය අත්තිම කැමති පතුයෙන් "ඒ" වෙත පවරන ලදී.

එක පාර්ශ්වයක් දෙනුවෙන්වත් සාක්ෂි නොදුන හොත්, තම පත්තනය යන ගැටීමට "බී" ට හිමිකම් ලැබෙනු ඇත. එබැවින් ඔප්පු කිරීමේ භාරය "ඒ" වෙත පැවරේ.

(ආ) බැඳුම්කරයක් පිට ලැබිය යුතු මුදලක් පදනා "බී" ට විරුද්ධව "ඒ" නඩු පවරයි.

බැඳුම්කරය ලියා අත්සන් තිරීම "බී" විසින් පිළිගනු ලබන නමුදු එය වංචනික ලෙස ලබා ගන්නා ලද බැව් "බී" පවසයි. එය එසේ නොවන බව "ඒ" කියයි.

එක පාර්ශ්වයක් දෙනුවෙන් පස් සාක්ෂි නොදුන හොත්, බැඳුම්කරය ගැන විවාදයක් නොමැති හෙයින් ද, වංචාව ඔප්පු වී නොමැති හෙයින් ද, නඩුව "ඒ" ගේ වාසියට තීන්දු වෙයි. එබැවින් ඔප්පු කිරීමේ භාරය "බී" වෙත පැවරේ.

යම් විශේෂිත සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙන් ඔප්පු කිරීමේ භාරය.

103. යම් විශේෂිත සිද්ධියක් ඔප්පු කිරීම යම් විශේෂිත කැනැත්තකු වෙත පැවරිය යුතු බවට යම් නීතියක් මගින් විධිවිධාන කොදී ඇති නම් මිස, ඒ සිද්ධිය ඔප්පු කිරීමේ භාරය, ඒ සිද්ධියෙහි පැවැත්ම අධිකරණය විසින් විශ්වාස කරනු ලැබීම අපේක්ෂා කරන කැනැත්තා වෙත පැවරේ.

නිදර්ශනය

හොරකම් කිරීම සැක "බී"ට විරුද්ධව "ඒ" නඩු පවරයි. තමා හොරකම් කළ බව "බී" සමග සාකච්ඡාවක දී "බී" විසින් පිළිගන්නා ලදැයි අධිකරණය විශ්වාස කරනු ලැබුයි "ඒ" අපේක්ෂා කරයි. මේ පිළිබැඳීම "ඒ" විසින් ඔප්පු කළ යුතු ය.

ප්‍රස්තුත වේලාවේ දී තමා අන් ස්ථානයක සිටි බව අධිකරණය විශ්වාස කරනු ඇතැයි "බී" අපේක්ෂා කරයි. නමු එය ඔප්පු කළ යුතු ය.

104. යම් සිද්ධියක් ගැන සාක්ෂි දීමට යම් තැනැත්තකුට හැකි වන පරිදි ඔප්පු කළ යුතු වෙන යම් සිද්ධියක් ඔප්පු කිරීමේ භාරය ඒ සාක්ෂි දීමට අපේක්ෂා කරන තැනැත්තා වෙත පැවරේ. සාක්ෂි ආවේශ්‍ය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය සිද්ධියක් ඔප්පු කිරීමේ භාරය.

නිදර්ශන

(ඉ) "බී" විසින් කරන ලද මරණාසන්න ප්‍රකාශයක් ඔප්පු කිරීමට "ඒ" අපේක්ෂා කරයි. "බී" ගේ මරණය "ඒ" විසින් ඔප්පු කළ යුතු ය.

(ආ) නැති වූ ලේඛනයක ඇතුළත් කරුණු ද්විතියික සාක්ෂිවලින් ඔප්පු කිරීමට "ඒ" අපේක්ෂා කරයි,

ලේඛනය නැති වූ බව "ඒ" විසින් ඔප්පු කළ යුතු ය.

105. යම් වරදක් සම්බන්ධයෙන් යම් තැනැත්තකු චෝදනා ලැබ සිටින විට, දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයේ සාමාන්‍ය ව්‍යතිරේක අනුවෙන් යම් ව්‍යතිරේකයක් හෝ එම සංග්‍රහයේ ම අන්තර්ගත කොන්දේසිය හෝ වෙනත් අර්ථකථනය කෙරෙන යම් නීතියක අන්තර්ගත යම් විශේෂ ව්‍යතිරේකයක් හෝ අතුරු විෂයනියක් තුළට මෙම නඩුව යොදාගත හැකි වන අන්දමේ අවස්ථානුගත කරුණු තැවතී සිට ඔප්පු කිරීමේ භාරය භාරය ඒ තැනැත්තා වෙත පැවරෙන අතර ඒ අවස්ථානුගත කරුණු නොසිටුණු බව අධිකරණය විසින් පූර්ව නිගමනය කළ යුතු ය. චූදිතයාගේ නවුව ව්‍යතිරේකවලට ඇතුළත් වන බව ඔප්පු කිරීමේ භාරය.

නිදර්ශන

(අ) මිනී මරණ ලදැයි චෝදනා ලැබ සිටින "ඒ" තම නිවිරිතැල්ලවය කරණකොටගෙන තමා කළ ක්‍රියාවේ ස්වභාවය දැන නොසිටි බව කියයි.

මෙය ඔප්පු කිරීමේ භාරය "ඒ" වෙත පැවරේ.

(ආ) මිනී මරණ ලදැයි චෝදනා ලැබ සිටින, "ඒ" බරපතල වූත්, හදිසි වූත් ප්‍රකෝපය නිසාම හේතු කොට ගෙන ආත්ම සංවරයක් ඇති කර ගැනීමේ හේතිය තමාට අහිමි වූ බව කියයි.

මෙය ඔප්පු කිරීමේ භාරය "ඒ" වෙත පැවරේ.

(ඇ) දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයේ 326 වන වගන්තියෙන් සලකවා ඇති අවස්ථාවේ දී කරුණු වට මිනැකමින් බරපතල තුවාල කරන කටයුතු තැනැත්තකු වූව ද ඇතැම් දුවුවම්වලට යටත් වීය යුතු බවට දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයේ 316 වන වගන්තියෙන් විධිවිධාන සලස්වා ඇත.

මිනැකමින් බරපතල තුවාල කිරීම ගැන දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයේ 316 වන වගන්තිය යටතේ "ඒ" චෝදනා ලැබ සිටී.

මේ නඩුවට දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයේ 326 වන වගන්තිය අදාළ කරවන අවස්ථානුගත කරුණු ඔප්පු කිරීමේ භාරය "ඒ" වෙත පැවරේ.

යම් තැනැත්තකුගේ දැනුමට විශේෂයෙන් ඇතුළත් කරුණක් ඔප්පු කිරීමේ භාරය.

106. යම් සිද්ධියක් යම් තැනැත්තකු විශේෂයෙන් ම දැනුවත්ව සිටින අවස්ථාවක, එම සිද්ධිය ඔප්පු කිරීමේ භාරය ඔහු වෙත පැවරේ.

නිදර්ශන

(අ) ක්‍රියාවේ ආකාරයෙන් සහ එහි අවස්ථානුගත කරුණුවලින් අදහස් කරනු ලබන චේතනාව හැර චෙතන් චේතනාවක් සහිතව යම් තැනැත්තෙක් යම් ක්‍රියාවක් කරයි නම්, එකී චේතනාව ඔප්පු කිරීමේ භාරය ඔහු වෙත පැවරේ.

(ආ) ප්‍රවේශ පත්‍රයක් නොමැතිව දුම්රියක ගමන් කරන ලදැයි "ඒ" චෝදනා ලැබ සිටී. තමන් සතුව ප්‍රවේශ පත්‍රයක් තුබුණු බව ඔප්පු කිරීමේ භාරය ඔහු වෙත පැවරේ.

නිස් වර්ෂයකින් මෙපිට ජීවත්ව සිටියේ යැයි කියනු ලබන පුද්ගලයකුගේ මරණය ඔප්පු කිරීමේ භාරය.

107. යම් තැනැත්තකු ජීවත්ව සිටී ද නැතහොත් මිය ගොස් ඇත ද යන්න ප්‍රශ්නය වන්නා වූ ද නිස් වර්ෂයකින් මෙපිට ඔහු ජීවත්ව සිටියේ යයි දක්වනු ලබන්නා වූ ද අවස්ථාවක, ඔහු මිය ගිය බව ඔප්පු කිරීමේ භාරය එය සහතික කරන තැනැත්තා වෙත පැවරේ.

පත් වර්ෂයකින් කිසි තොරතුරක් දැන ගන්නට නොලැබුණේ යම් තැනැත්තකු සම්බන්ධයෙන් ද ඒ තැනැත්තා ජීවත්ව සිටින බව ඔප්පු කිරීමේ භාරය.

[1988 අංක 10§2]

108. එසේ වුව ද යම් තැනැත්තකු ජීවත්ව සිටී ද නැතහොත් මිය ගොස් ඇත ද යන්න ප්‍රශ්නය වන්නා වූ ද, ඔහු ජීවත්ව සිටියේ නම් ඔහු ගැන ස්වභාවයෙන් ම තොරතුරු දැන ගත හැකි වූ තැනැත්තන් එක් වර්ෂයකින් ඔහු ගැන කිසිම තොරතුරක් දැන තොගන්නා ලද බව ඔප්පු වී ඇත්තා වූ ද අවස්ථාවක, ඔහු ජීවත් ව සිටින බව ඔප්පු කිරීමේ භාරය ඒ බව සහතික කරන තැනැත්තා වෙත පැවරේ.

109. යම් තැනැත්තෝ ව්‍යාපාරයක හවුල්කරුවෝ ද, ගෙවල් හිමියා සහ කුලී නිවැසියා ද ප්‍රධානයා සහ නියෝජිතයා ද යන්න ප්‍රශ්නය වන්නා වූ ද ඔවුන් එසේ ක්‍රියා කර තිබෙන බව දක්වා ඇත්තා වූ ද අවස්ථාවක, ඔවුන් පිළිවෙළින් එකී සම්බන්ධතම් අනුව එතිනෙකා සමඟ නොහැසිරෙන බව හෝ එසේ හැසිරීම අක්හැර සිටින බව ඔප්පු කිරීමේ භාරය ඒ බව සහතික කරන තැනැත්තා වෙත පැවරේ.

හවුල් ව්‍යාපාරය, කුලී නිවැසියාව සහ නියෝජ්‍යත්වය සම්බන්ධයෙන් ඔප්පු කිරීමේ භාරය.

110. යම්කෙනෙක් සහතිකයෙහි තිබේ යයි දක්වනු ලබන යම් දෙයක අයිතිකරු එම තැනැත්තා ද යන්න ප්‍රශ්නය වූ අවස්ථාවක, ඔහු අයිතිකරු නොවන බව ඔප්පු කිරීමේ භාරය ඔහු අයිතිකරු නොවේ යයි සහතික කරන තැනැත්තා වෙත පැවරේ.

අයිතිය සම්බන්ධයෙන් ඔප්පු කිරීමේ භාරය.

111. පාර්ශ්වකරුවන් අතුරින් එක් පාර්ශ්වකරුවකු අනික් පාර්ශ්වකරු කෙරෙහි සත්‍රිය ලෙස විශ්වාස කටයුතු තත්ත්වයක සිටින අතර ඒ පාර්ශ්වකරුවන් අතර වූ ගනුදෙනුවක සද්භාවය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්නයක් ඇති වූ අවස්ථාවක ගනුදෙනුවේ සද්භාවය ඔප්පු කිරීමේ භාරය සත්‍රිය ලෙස විශ්වාස කටයුතු තත්ත්වයෙහි සිටින පාර්ශ්වකරු වෙත පැවරේ.

එක් පාර්ශ්වයක් දැවී විශ්වාසයකින් යුක්තව සිට කරන ලද ගනුදෙනුවල සද්භාවය ඔප්පු කිරීම.

නිදර්ශන

(අ) මෙම්බාදායකයකු විසින් පවරන ලද සිවිල් නඩුවක දී, මෙම්බාදායකයා විසින් පෙරකදෝරුවකුට කර තිබෙන විනිශ්චිත සද්භාවය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්නයක් මතු වී ඇත. ගනුදෙනුවේ සද්භාවය ඔප්පු කිරීමේ භාරය පෙරකදෝරුවරයා වෙත පැවරේ.

(ආ) පුත්‍රයා විසින් පවරන ලද සිවිල් නඩුවක දී, මෑතදී පූර්ණ වයසට පත් පුත්‍රයකු විසින් පියකුට කර තිබෙන විනිශ්චිත සද්භාවය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්නයක් මතු වී ඇත. ගනුදෙනුවේ සද්භාවය ඔප්පු කිරීමේ භාරය පියා වෙත පැවරේ.

112. යම් තැනැත්තකුගේ මව හා යම් මිනිසකු අතර වලංගු විවාහයක් පවතින කාලය තුළ දී හෝ එය අවලංගු වීමෙන් පසු දින දෙසීය අසූවක් ඇතුළත, මව අවිවාහකව සිටියදී, ඒ තැනැත්තා උපන්නේ යැ යන කිරීටිය, ඒ තැනැත්තා පිළිබඳ ගනු ලැබිය හැකිව තිබුණු යම් අවස්ථාවක ඒ මිනිසාට මව වෙත කිසිම ප්‍රවේශයක් නොතිබුණු බව හෝ ඒ මිනිසා ධිවජඟන බව පෙන්නුම් කළ හොත් මිස, ඒ තැනැත්තා ඒ මිනිසාගේ විවාහජ පුත්‍රයා බවට නිරූකාත්මක සාධකයක් වේ.

විවාහයක් පවතින කාලය තුළ සිදු වූ උපත විවාහජත්වය පිළිබඳ නිරූකාත්මක සාධකයකි.

113. වයස අවුරුදු දොළහෙන් පහළ පිරිමි ළමයකු විසින් ස්ත්‍රී දූෂණය කළ නොහැකි බව නීතියේ අඛණ්ඩනීය පූර්ව නිගමනයක් වේ.

වයස අවුරුදු දොළහෙන් පහළ පිරිමි ළමයකු විසින් ස්ත්‍රී දූෂණය කළ නොහැකි බවට පූර්ව නිගමනය.

ඇතැම් සිද්ධි පැවති බව අධිකරණය විසින් පූර්ව නිගමනය කළ හැකි ය.

114. විශේෂිත අවස්ථාවේ සිද්ධිවලට අදාළව ස්වාභාවික සිදුවීම්වල සාමාන්‍ය පිළිවෙළ ද, මිනිස් ගති පැවතුම් ද, තොරු හා පුද්ගලික වැඩ කටයුතු ද පැහැදිලිවශයෙන් දන්වමින් සිදුවී තිබීමට ඉඩ ඇතැයි අධිකරණය අදහස් කරන යම් සිද්ධියක පැවැත්ම අධිකරණය විසින් පූර්ව නිගමනය කළ හැකි ය.

නිදර්ශන

අධිකරණය විසින් පහත දැක්වෙන පූර්ව නිගමන කළ හැකි ය :-

(අ) පොරකම් සිදු වූ ස්ථානයේ සොර බවු සහිත තත්ත්වයෙන් හමු ගත්තා වූ මිනිසකු තම සන්තකයෙහි එකී බඩු තිබීම ගැන මේතු දැක්විය නොහැකි නම්, සොරා බව හෝ පොර බඩු යයි දැන එකී බවු හාර ගෙන සිටින බව;

(ආ) සැලකිය යුතු කරුණුවල දී අපයහායකයකුගේ සාක්ෂි අනුපන්දනය කරනු ලැබුව හොත් මිස, මනුගේ සාක්ෂි විශ්වාස කිරීමට සුදුසු නොවන බව;

(ඇ) යම් දෙයක් හෝ දේවල් පිළිබඳ තත්ත්වයක් සාමාන්‍ය වශයෙන් ස්වභාවික වන කාල සීමාවට වඩා කෙටි කාල සීමාවක් තුළ පැවැති බව පෙන්නුම් කර ඇති විට, ඒ දෙය හෝ දේවල් පිළිබඳ තත්ත්වය තවමත් පවතින බව;

(ඈ) අධිකරණ හා නීති කටයුතු විටිමත් ලෙස ඉටු කර ඇති බව;

(ඉ) කටයුතු කිරීමේ සාමාන්‍ය ක්‍රියා මාර්ගය විශේෂිත අවස්ථාවත්හි අනුගමනය කර තිබෙන බව;

(ඊ) ඉදිරිපත් කළ හැකි, එහෙත් එසේ කරනු නොලබන සාක්ෂි, ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවහොත්, එය වළක්වා සිටින තැනැත්තාට අහිතකර වන බව;

(උ) යම් ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු දෙන ලෙස නීතිය මගින් තමාට බල කිරීමත් නොමැති තල ඊට පිළිතුරු දීම මිනිසකු ප්‍රතික්ෂේප කළහොත්, පිළිතුර දෙනු ලැබූ විට එය ඔහුට අහිතකර විය හැකි බව;

(ඌ) බැඳී සිටීමක් ඇති කරවන ලේඛනයක් බන්ධනදායී සතු ව තිබෙන විට, බැඳී සිටීම නිදහස් කර ඇති බව.

එහෙත්, අධිකරණය ඉදිරිපිටට ගැබුණුවා ඇති විශේෂිත කරුණට ඒ පිළිධානයන් යෙදිය යුතු ද නැද්ද යන්න සම්බන්ධයෙන් පහත දැක්වෙන දේ වැනි සිද්ධි පිළිබඳව ද අධිකරණය පැහැදිලිවශයෙන් විය යුතු ය :-

(අ) හි දැක්වෙන නිදර්ශනය පිළිබඳව - සොරකම් කරනු ලැබූ විගසම සපයා ගත්, සලකුණු කරන ලද මුදල් නෝට්ටුවක් වෙළෙඳ සැලක් අයිතිකරුවකුගේ මුදල් පෙට්ටියේ ඇත. මෙය තම සන්තකයට පැමිණියේ මෙසේදැයි නියම වශයෙන් හේතු දැක්වීමට ඔහුට නොහැකි වුව ද, තම වෙළෙඳාම කර ගෙන යෑමේ දී නිරතුරුව මුදල් නෝට්ටු ඔහු භාර ගනී.

(ආ) හි දැක්වෙන නිදර්ශනය පිළිබඳව - ඇතැම් යන්ත්‍රෝපකරණ පිළියෙළ කර තැබීමේදී නොසැලකිලි ලෙස ක්‍රියා කිරීම හේතු කොට ගෙන මිනිසකුගේ මරණය සිදු කිරීම ගැන ඉතාම උසස් චරිතයක් ඇති තැනැත්තකු වන "ඒ" ට විරුද්ධව නඩු විභාග කරනු ලැබේ. එසී යන්ත්‍රෝපකරණ පිළියෙළ කර තැබීමට සහභාගී වූ ද, එපමණටම යහපත් චරිතයක් ඇති තැනැත්තකු වූ ද, "බී" සිදු වූ දෙය කුමක් දැයි නිශ්චය වශයෙන් විස්තර කරන අතර "ඒ" ගේත් තමාගේත් පොදු නොසැලකිලිභාවය පිළිගනිමින් එය පැහැදිලි කරයි.

(ඇ) හි දැක්වෙන නිදර්ශනය පිළිබඳව - කීපදෙනකු කවුල් වීමෙන් යම් අපරාධයක් සිදු කරනු ලැබේ. "ඒ", "බී" හා "සී" එම ස්ථානයෙහි දීම අල්ලා ගනු ලැබ, එකිනෙකාගෙන් වෙන්ව තබා ඇත. මේ එක් එක් තැනැත්තා "ඩී" ද පම්බන්ධ කරවමින් අපරාධය ගැන විස්තර දෙයි. ඔවුන් ඊට පෙර එක්සත්ව ක්‍රියා කිරීම මෙහෙවින් ම අසම්භාව්‍ය වන පරිදි ඔවුන්ගේ එක් විස්තරයකින් අනික් විස්තරය අනුසන්දනය කරනු ලැබේ.

(ඈ) හි දැක්වෙන නිදර්ශනය පිළිබඳව - අවුරුදු පහකට පෙර ගංගාවක් එක්තරා මාර්ගයකින් ගලා බැස්ස බව ඔප්පු කරනු ලැබේ. එහෙත්, එහි මාර්ගය වෙනස් කර ලිය හැකි ජල ගැලීම් ඒ කාලයෙන් පසු ඇති වූයේ යයි දැනගන්නට ඇත.

(ඉ) හි දැක්වෙන නිදර්ශනය පිළිබඳ ව - විධිමත් භාවය ප්‍රශ්නයට භාජනව ඇති අධිකරණ ක්‍රියාවක් ඉතා විශේෂ අවස්ථානුගත කරුණු යටතේ කරන ලදී.

(ඉ) ඕ දැක්වෙන නිදර්ශනය පිළිබඳ ව - ප්‍රශ්නය නම්, ලියුමක් ලැබුණේ ද යනුයි. එය තැපැල් කරනු ලැබ ඇති බව පෙන්වනු ලබන නමුදු කැලඹිලි හේතු කොට ගෙන තැපෑලෙන් ලියුම් යැවීමේ සාමාන්‍ය ක්‍රියා මාර්ගයට බාධා ඇති විය.

(ඊ) හි දැක්වෙන නිදර්ශනය පිළිබඳ ව - තමාට විරුද්ධව නඩු පවරා ඇත්තේ සුළු වැදගත්කමකින් යුතු යම් ගිවිසුමක් මත ද ඒ ගිවිසුම කෙරෙහි බල පැවැත්විය හැකි ලේඛනයක් ඉදිරිපත් කිරීම මිනිසෙක් ප්‍රතික්ෂේප කරයි. එහෙත්, මේ ලේඛනයෙන් ස්වකීය පවුලේ අයවලුන්ගේ සිතුම් පැතුම්වලට ද කීර්තියට ද හානි ඇති විය හැකි ය.

(ඇ) හි දැක්වෙන නිදර්ශනය පිළිබඳ ව - පිළිතුරු සැපයීමට තමාට නීතිය මගින් බල කිරීමක් නැති ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු දීම මිනිසෙක් ප්‍රතික්ෂේප කරයි. එසේ වුව ද, ඒ ප්‍රශ්නය අසනු ලබන්නේ යම් කරුණක් සම්බන්ධයෙන් ද ඒ කරුණට සම්බන්ධ නොවන කරුණුවල දී එම ප්‍රශ්නයට ලැබිය යුතු පිළිතුරෙන් මහුට හානි සිදු විය හැකි ය.

(ඈ) හි දැක්වෙන නිදර්ශනය පිළිබඳ ව - බැඳුම්කරයක් ඇත්තේ බන්ධනදායීගේ සන්තකයේ ය. එහෙත් අවස්ථානුගත කරුණු කෙසේ වුයේ ද යත් ඔහු එය සොරකම් කරන්නට ඇත.

X වන පරිච්ඡේදය

පරිබාධකය

පරිබාධකය.

115. එක් තැනැත්තකු තමාගේ ප්‍රකාශයකින්, ක්‍රියාවකින් හෝ නොකර හැරීමකින් යම් කරුණක් සත්‍ය යයි විශ්වාස කිරීමට ද එවැනි විශ්වාසයක් උඩ කටයුතු කිරීමට ද අන්‍ය තැනැත්තකු චේතනාන්විතව පොළඹවා ඇති විට හෝ අන්‍ය තැනැත්තකුට අවසර දී ඇති විට, තමා සහ ඒ තැනැත්තා හෝ ඔහුගේ නියෝජිතයා අතර ඇති වන යම් සිවිල් නඩුවක දී හෝ නඩු කටයුත්තක දී එසේ කාරණයේ සත්‍යතාවක් නැතැයි කීමට ඔහුට හෝ මහුගේ නියෝජිතයාට අවසර නොදිය යුතු ය.

නිදර්ශනය

එක්තරා ඉඩමක් "ඒ" ට අයිති යයි විශ්වාස කිරීමටත් එය මිලයට ගැනීමටත් ඊට මුදල් ගෙවීමටත් "ඒ" චේතනාන්විතවත් අසත්‍ය ලෙසත් "බී" පොළඹවයි.

ඉන් පසු ඉඩම "ඒ" ගේ දේපළ බවට පත් වෙයි. ඉඩම විකුණනු ලැබූ අවස්ථාවේ දී තමාට අයිතියක් නොතිබුණේය යන තරුණ ඉදිරිපත් කොට, විකිණීම අවලංගු කිරීමට "ඒ" ඉදිරිපත් වෙයි. තමාට අයිතිය නොතිබුණු බව මප්පු කිරීමට මහුට අවසර නොදිය යුතු ය.

කුලී නිවැසියන්ගේ පරිබාධකය.

116. නිශ්චල දේපළක කිසිම කුලී නිවැසියකුට හෝ ඒ කුලී නිවැසියාගේ මාර්ගයෙන් හිමිකමක් දක්වන කිසිම තැනැත්තකුට කුලී නිවැසියාව පවතින කාලය තුළ දී, ඒ නිශ්චල දේපළට අයිතියක් ඒ කුලී නිවැසියාගේ දේපළ හිමියාට කුලීකරය වලංගු වීම ආරම්භයේ දී නොතිබුණු බැව් කීමට අවසර නොදිය යුතු ය.

සන්තකය ඇති තැනැත්තාගේ අවසරලාභියාගේ පරිබාධකය.

යම් නිශ්චල දේපළක සන්තකය ඇති තැනැත්තාගේ අවසරයෙන් ඒ දේපළට පැමිණ අවසරලාභියකුට ඒ අවසරය දෙන විට ඒ දේපළෙහි සන්තකය ලැබීමට ඒ තැනැත්තාට කිසිදු අයිතියක් නොතිබුණු බැව් කීමට අවසර නොදිය යුතු ය.

උපනිධානලාභී ආදීන්ගේ පරිබාධකය.

117. තමාට බඩු භාර කළ උපනිධායකට, ප්‍රධානයාට හෝ අවසරදායකයාට, බඩු පිළිබඳ හිමිකමක් බඩු භාර දුන් අවස්ථාවේ නොතිබුණු බැව් ප්‍රකාශ කිරීමට පිළිවෙළින් කිසිම උපනිධාන ලාභියකුට, නියෝජිතයකුට හෝ අවසරලාභියකුට අවසර නොදිය යුතු ය :

එසේ වුව ද, තම උපනිධායකයාට, ප්‍රධානයාට හෝ අවසරදායකයාට විරුද්ධ ව බඩුවලට අයිතිවාසිකමක් ඇති යම් තැනැත්තකුට ඒ බඩු කිසිවක් භාර දීමට තමාට බල කරන ලද බව හෝ තම උපනිධායකයා, ප්‍රධානයා හෝ අවසරදායකයා අයුතු ලෙස ද, උපනිධාන ලාභියාට, නියෝජිතයාට හෝ අවසරලාභියාට දැන්වීක් නොමැතිව ද, උපනිධාන ලාභියාගෙන්, නියෝජිතයාගෙන් හෝ අවසර ලාභියාගෙන් එකී බඩු ඉල්ලා ඉදිරිපත් වී සිටින තුන්වන පුද්ගලයකුගෙන් ඒවා ලබා ගත් බව එකී යම් උපනිධාන ලාභියකු, නියෝජිතයකු හෝ අවසරලාභියකු විසින් පෙන්නුම් කළ හැකි ය.

XI වන පරිච්ඡේදය

සාක්ෂිකරුවෝ

සාක්ෂි දිය හැක්කේ තවුරුන් විසින් ද යන බව

118. සියලු තැනැත්තෝ, ඔවුන්ගෙන් අසනු ලබන ප්‍රශ්න අවබෝධ කර ගැනීමෙන් හෝ ඒ ප්‍රශ්නවලට ආනුබුද්ධිය පිළිතුරු සැපයීමෙන්, ලාබාල වයස, අධික මහලු වයස, ශාරීරික හෝ මානසික ආබාධ හෝ එවැනි අන් කිසි හේතුවක් නිසා මවුන් වළක්වනු ලබන්නේ යයි අධිකරණය අදහස් කරන හොත් මිස, සාක්ෂි දීමට සමත්නුවන් වන්නාහ.

පැහැදිලි කිරීම. - සිහිවිකල තැනැත්තෙක්, ඔහුගෙන් අසනු ලබන ප්‍රශ්න අවබෝධ කර ගැනීමෙන් හා ඒ ප්‍රශ්නවලට ආනුබුද්ධිය පිළිතුරු සැපයීමෙන් මනුගේ සිහිවිකල භාවය නිසා ඔහු වළක්වනු ලබන්නේ නම් මිස, සාක්ෂි දීමට අශක්නුවත් නොවන්නේ ය.

ගොලු සාක්ෂිකරුවෝ

119. කථා කිරීමට නුපුළුවන් සාක්ෂිකරුවකු විසින් ලිවීම හෝ සංඥා වැනි, තම සාක්ෂිය තේරුම් ගත හැකි තත්ත්වයට පමුණුවාලිය හැකි අන්තිසි අන්දමකින් තම සාක්ෂිය දිය හැකි ය. එහෙත් එබඳු ලියවිලි ලියනු ලැබීම හා සංඥා පෙන්වනු ලැබීම විවෘත අධිකරණයෙහි දී කළ යුතු ය. එලෙස දෙනු ලැබූ සාක්ෂි වාචික සාක්ෂි ලෙස සැලකිය යුතු ය.

ශක්නුවත් සාක්ෂිකරුවෝ

120. (1) සියලු සිවිල් නඩු කටයුතුවල දී සිවිල් නඩුවේ පාර්ශ්වකරුවන් සහ සිවිල් නඩුවේ යම් පාර්ශ්වකරුවකුගේ ස්වාමි පුරුෂයා හෝ භාර්යාව ශක්නුවත් සාක්ෂිකරුවෙක් වන්නේ ය.

(2) යම් තැනැත්තකුට විරුද්ධව පවරා ඇති අපරාධ නඩු කටයුතුවලද පිළිවෙළින් ඒ තැනැත්තාගේ ස්වාමි පුරුෂයා හෝ භාර්යාව, විත්තිකරු විසින් කැඳවනු ලැබුවහොත්, ශක්නුවත් සාක්ෂිකරුවෙක් වන්නේ ය. එහෙත් එවැනි අවස්ථාවක දී ඔවුන් අතර ඇති වූ සියලු ම සන්නිවේදන වරප්‍රසාද ලත් සන්නිවේදන වීම නතර වන්නේ ය.

(3) තම භාර්යාවට හෝ ස්වාමි පුරුෂයාට කරන ලද ශාරීරික පීඩාවක් හෝ සාහසික ක්‍රියාවක් සම්බන්ධයෙන් ස්වාමි පුරුෂයකුට හෝ භාර්යාවකට විරුද්ධව පවරා ඇති අපරාධ නඩු කටයුත්තක දී ඒ භාර්යාව හෝ ස්වාමි පුරුෂයා ශක්නුවත් වූත් බල කළ හැකි වූත් සාක්ෂිකරුවෙක් වන්නේ ය.

(4) තම භාර්යාවට හෝ ස්වාමි පුරුෂයාට යම් ශාරීරික පීඩාවක් හෝ සාහසික ක්‍රියාවක් කිරීමට තැත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් ස්වාමි පුරුෂයකුට හෝ භාර්යාවකට විරුද්ධව පවරා ඇති අපරාධ නඩු කටයුත්තක දී ඒ භාර්යාව හෝ ස්වාමි පුරුෂයා පැමිණිලි පක්ෂය වෙනුවෙන් ශක්නුවත් සාක්ෂිකරුවෙක් වන්නේ ය.

(5) දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයේ 362ආ හෝ 362ඇ වන වගන්ති යටතේ දඬුවම් පැමිණවිය හැකි චරදක් සම්බන්ධයෙන් ස්වාමි පුරුෂයකුට හෝ භාර්යාවකට විරුද්ධව පවරා ඇති අපරාධ නඩු කටයුත්තක දී චූදිතයාගේ භාර්යාව හෝ ස්වාමි පුරුෂයා පැමිණිලි පක්ෂය වෙනුවෙන් ශක්නුවත් සාක්ෂිකරුවෙක් වන්නේ ය.

(6) අපරාධ නඩු විභාගවල දී තමා වෙනුවෙන් සාක්ෂි දීමට චූදිතයා ශක්නුවත් සාක්ෂිකරුවකු වන අතර අන් කිසි සාක්ෂිකරුවකු සාක්ෂි දෙන ආකාරයෙන් ම හා එසේ දෙනු ලබන සාක්ෂිවල බලපෑමට හා ප්‍රතිඵලවලට සමාන බලපෑම හා ප්‍රතිඵල සහිතව ඔහු විසින් සාක්ෂි දිය හැකි ය. එසේ වුව ද, යෝජිත හරස් ප්‍රශ්න ඇසීම, අන් කිසි සාක්ෂිකරුවකු සම්බන්ධයෙන් අවසර දිය හැකි වුව ද, හරස් ප්‍රශ්න ඇසීම චූදිතයාගේ විශ්වසනීයතාවට අදාළ වන තාක් දුරට, සුදුසු යයි අධිකරණය අදහස් කරන ප්‍රමාණයකට අධිකරණය විසින් සීමා කළ හැකි ය.

විනිශ්චයකාරවරු හා මහේස්ත්‍රාත්වරු.

121. ඉහළ අධිකරණයක විනිශ්චයකාරවරයකුගේ විශේෂ ආඥාවක් පිට මිස, කිසිම විනිශ්චයකාරවරයකුට හෝ මහේස්ත්‍රාත්වරයකුට ඒ විනිශ්චයකාරවරයා හෝ මහේස්ත්‍රාත්වරයා වශයෙන් අධිකරණයෙහි දී තමාගේ පැවැත්ම සම්බන්ධයෙන් හෝ ඒ විනිශ්චයකාරවරයා හෝ මහේස්ත්‍රාත්වරයා වශයෙන් අධිකරණයෙහි දී තමාට දැන ගන්නට ලැබුණු යම් දෙයක් සම්බන්ධයෙන් යම් ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන ලෙස බල නොකළ යුතු ය. එහෙත් ඔහු එසේ ක්‍රියා කරද්දී මහු ඉදිරිපිට දී සිදු වූ වෙනත් කරුණු සම්බන්ධයෙන් ඔහුගෙන් ප්‍රශ්න අසනු ලැබිය හැකි ය.

නිදර්ශන

(අ) කට උත්තරයක් මහේස්ත්‍රාත්වරයකු වූ "බී" විසින් අනිසි ලෙස සටහන් කර ගන්නා ලදැයි ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ඉදිරිපිට දී තෙරෙන තම නඩු විභාගයේ දී "ඒ" පවසයි. විනිශ්චකාරවරයාගේ විශේෂ ආඥාව පිට මිස, මේ සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන ලෙස "බී" ට බල කළ නොහැකි ය.

(ආ) මහෙස්ත්‍රාත්වරයකු වන "බී" ඉදිරිපිට දී බොරු සාක්ෂි දෙන ලදැයි "ඒ" දිස්ත්‍රික් උසාවිය ඉදිරිපිට චෝදනා ලැබ සිටී. දිසා විනිසුරුවරයාගේ විශේෂ ආඥාව පිට මිස, "ඒ" පැවසුවේ කුමක් දැයි "බී" ගෙන් විමසිය නොහැකි ය.

(ඇ) දිසා විනිසුරුවරයකු වූ "බී" ඉදිරිපිට තම නඩු විභාගය පවත්වනු ලබන අකරතැබ පොලිස් නිලධරයකු මැරීමට තැත් කිරීම ගැන ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ඉදිරිපිට "ඒ" චෝදනා ලැබ සිටී. කුමක් සිදු වූයේ ද යන්න පිළිබඳ ව "බී" ගෙන් ප්‍රශ්න අසනු ලැබිය හැකි ය.

විවාහය පවතිද්දී තෙරෙන සන්නිවේදන.

122. විවාහ වී සිටින හෝ විවාහ වී ඇති යම් තැනැත්තකුට, ඔහු සමග විවාහ වී සිටින හෝ විවාහ වී ඇති තැනැත්තා විසින් විවාහය පවත්නා කාලය තුළ ඔහු වෙත කරනු ලැබූ කිසිම සන්නිවේදනයක් අනාවරණය කිරීමට බල නොකළ යුතු ය. විවාහ වූ තැනැත්තන් අතර සිවිල් නඩුවල දී හෝ විවාහ වූ එක් තැනැත්තකුට කරන ලද අපරාධයක් සම්බන්ධයෙන් අනෙකාට විරුද්ධව පවරනු ලැබූ අපරාධ නඩු කටයුතු වල දී සහ 120(2) වන වගන්තියේ සඳහන් නඩු කටයුතු වල දී හැර ඒ සන්නිවේදනය කළ තැනැත්තා හෝ ඔහුගේ සම්බන්ධතාව නියෝජනය කරන තැනැත්තා කැමති වෙතොත් මිස, ඒ සන්නිවේදනය අනාවරණය කිරීමට ඒ විවාහ වී සිටින හෝ විවාහ වී ඇති තැනැත්තාට අවසර නොදිය යුතු ය.

රජයේ කටයුතු පිළිබඳ සාක්ෂි.

123. අමාත්‍යවරයාගේ පාලනයට යටත්ව, සුදුසු යයි තමා අදහස් කරන පරිදි අවසර දෙන්නා වූ හෝ අවසර දීම ප්‍රතික්ෂේප කරන්නා වූ ද සම්බන්ධිත දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධානියාව සිටින්නා වූ ද නිලධරයාගේ අවසරය ඇතිව මිස, රජයේ යම් කටයුතුවලට සම්බන්ධ වූ ද ප්‍රසිද්ධ නොකරන ලද්දා වූ ද යම් නිල වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීමට හෝ එයින් ලබා ගන්නා ලද යම් සාක්ෂියක් දීමට කිසිවකුට අවසර නොදිය යුතු ය.

නිල පන්නිවේදන.

124. නිල විශ්වාසයකින් යුක්තව තමා වෙත කරන ලද නිල සන්නිවේදන අනාවරණය කිරීමෙන් මහජන යහපතට හානියක් පැමිණිය හැකි යයි රජයේ නිලධරයකු අදහස් කරන විට, ඒවා අනාවරණය කිරීමට ඔහුට බල නොකළ යුතු ය.

වැරදි කිරීම පිළිබඳ තොරතුරු.

125. යම් වරදක් කිරීම පිළිබඳ තොරතුරු තමා දැන ගත්තා ලද්දේ කොතැනකින් ද යනු පවසන ලෙස කිසි ම මහේස්ත්‍රාත්වරයකුට හෝ පොලිස් නිලධරයකුට බල නොකළ යුතු ය. එමෙන්ම රාජ්‍ය ආදායම් මාර්ගවලට හෝ සුරාබදු නීතිවලට විරුද්ධව කරන ලද යම් කිසි වරදක් පිළිබඳව යම් තොරතුරක් තමා දැන ගත්තා ලද්දේ කොතැනකින් ද යනු පවසන ලෙස කිසිම ආදායම් නිලධරයකුට බල නොකළ යුතු ය.

පැහැදිලි කිරීම. - මේ වගන්තියෙහි "ආදායම් නිලධරයා" යන්නෙන් අදහස් වන්නේ රාජ්‍ය ආදායමේ යම් අංශයක හෝ එහි අංශයේ කටයුතුවල නැතහොත් ආණ්ඩුවේ යම් කොට්ඨාසක හෝ එහි කටයුතුවල නියුක්තව සිටින්නා වූ යම් නිලධරයෙකි.

වෘත්තීය සන්නිවේදන.

126. (1) අද්වකාත්වරයකු හෝ පෙරකදෝරුවරයකු හෝ නොතාරිස් කෙනකු වශයෙන් තම සේවය කරන ගෙන යද්දී හා එම සේවයේ කාර්යය සඳහා ස්වකීය සේවාර්ථියා විසින් හෝ ඔහු වෙනුවෙන් තමා වෙත කරන ලද සන්නිවේදන අනාවරණය කිරීමට හෝ, ස්වකීය වෘත්තියේ සේවය කර ගෙන යද්දී හෝ එම සේවයේ කාර්යය සඳහා තමා දැන ගත්, යම් ලේඛනයක අන්තර්ගත කරුණු හෝ කොන්දේසි සඳහන් කිරීමට හෝ, එම සේවය කරගෙන යද්දී හෝ එම සේවයේ කාර්යය සඳහා තමා විසින් තම සේවාර්ථියාට දෙන ලද යම් අවවාදයක් අනාවරණය කිරීමට කිසි ම අද්වකාත්වරයෙකුට හෝ පෙරකදෝරුවකුට හෝ නොතාරිස් කෙනකුට සේවාර්ථියාගේ ප්‍රකාශිත කැමැත්ත ඇතිව මිස, කිසි විටෙක අවසර නොදිය යුතු ය.

එසේ වුව ද, මේ වගන්තියෙහි සඳහන් කිසිවක් නිසා පහත දැක්වෙන දේ අනාවරණය කරනු ලැබීමෙහි ආරක්ෂා කරනු නොලැබේ :-

(අ) යම් නීති විරෝධී අරමුණක් ඉටු කර ගැනීම සඳහා කරනු ලැබූ එකී යම් සන්නිවේදනයක්;

(ආ) යම් අද්වකාත්වරයකු හෝ පෙරකදෝරුවරයකු හෝ නොතාරිස්වරයකු විසින්, අද්වකාත්වරයා හෝ පෙරකදෝරුවරයා හෝ නොතාරිස්වරයා වශයෙන් සේවයෙහි නියුක්තව සිටිද්දී නිර්මාණය කරන ලද්දා වූ ද තම සේවය ආරම්භ වීමෙන් පසු යම් අපරාධයක් හෝ වංචාවක් සිදු කර ඇතැයි දක්වන්නා වූ ද සිද්ධියක.

(2) ඒ අද්වකාත්වරයා හෝ පෙරකදෝරුවරයා හෝ නොතාරිස්වරයාගේ සැලසිල්ල මතුයේ සේවාදායියා විසින් හෝ සේවාදායියා වෙනුවෙන් ඒ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් යොමු කරන ලද්දේ ද නැද්ද යන්න ගැන සැලකිල්ලට නොගෙන.

පැහැදිලි කිරීම. - මේ වගන්තියෙහි සඳහන් බැඳී සිටීම සේවය කෙළවර වීමෙන් පසු ද පවතී.

නිදර්ශන

(අ) සේවාදායියකු වූ "ඒ" පෙරකදෝරුවරයකු වූ "බී"ට මෙසේ කියයි. "මා විසින් කුට ලේඛන සාදා ඇත. මාගේ නිදහස සඳහා ඔබ මා වෙනුවෙන් පෙනී සිටීම අපේක්ෂා කරමි."

වරදකරුවකු බව දැන සිටීම මිනිසකුගේ නිදහස සඳහා පෙනී සිටීම සාපරාධී අරමුණෙන් කොවික නොවන්, මේ සන්නිවේදනය අනාවරණය කරනු ලැබීමෙන් ආරක්ෂා වේ.

(ආ) සේවාදායියකු වූ "ඒ" පෙරකදෝරුවරයකු වූ "බී" ට මෙසේ කියයි : "ව්‍යාජ ඔප්පුවක ආධාරයෙන් දේපළක සන්තකය ලබා ගැනීමට මම අපේක්ෂා කරමි. මේ ඔප්පුව පිට නඩු පවරන ලෙස ඔබගෙන් ඉල්ලා සිටිමි."

මේ සන්නිවේදනය සාපරාධී අරමුණක් ඉටු කර ගැනීම සඳහා කරනු ලබන නොවන්, අනාවරණය කරනු ලැබීමෙන් එය ආරක්ෂා වෙයි.

(ඇ) දුරුපයෝජනය කිරීම ගැන චෝදනා ලැබ සිටින "ඒ" තම නිදහස පඳහා පෙනී සිටින ලෙස පෙරකදෝරුවරයකු වූ "බී" පත් කරයි. දුරුපයෝජනය කරන ලදැයි කියනු ලබන මුදල් ප්‍රමාණය "ඒ" ට කර කරමින් "ඒ" තේ යණහ් හොතේ "බී" තේ සේවය ආරම්භ වූ පිට හෙළිලුණු සටහනක් කර ඇති බව නඩු විභාගයේ දී "බී"ට පෙනී යයි.

නඩුකිරීම සේවය කර හෙන යද්දී "බී" තේ දර්ශනයට ලක් වූ මේ සිද්ධිය, නඩු විභාගය ආරම්භ වීමෙන් පසු වංචාවක් කර ඇති බව පෙන්වන්නක් හෙයින්, එය අනාවරණය කිරීමෙන් ආරක්ෂා නොවේ.

126 වන වගන්තිය අද්වකාත්වරයන්ගේ පෙරකදෝරුවරයන්ගේ පහ නොතාරිස්වරයන්ගේ ලිපිකරුවන්ට හා සේවකයන්ට අදාළ විය යුතු බව

127. 126 වන වගන්තියේ විධිවිධාන අද්වකාත්වරයන්ගේ හෝ නොතාරිස්වරයන්ගේ භාෂණ පරිවර්තකයන්ට හා ලිපිකරුවන්ට හෝ සේවකයන්ට අදාළ වන්නේ ය.

සිය කැමැත්තෙන් ම සාක්ෂි දීමෙන් වරප්‍රසාදයන් අත් නොහරිනු ලැබීම.

128. සිවිල් නඩුවක පාර්ශ්වකරුවකු තමාගේ ම මිනෑකම පිට හෝ නොඑසේම ඒ නඩුවේ දී සාක්ෂි දෙනොත්, 126 වන වගන්තියෙහි සඳහන් ආනාවරණය කිරීමට මහු එයින් කැමැත්ත ප්‍රකාශ කළේ යයි සලකනු නොලැබිය යුතු ය. සිවිල් නඩුවක හෝ නඩු කටයුත්තක යම් පාර්ශ්වකරුවකු එකී අද්වකාත්වරයා හෝ පෙරකදෝරුවරයා හෝ නොතාරිස්වරයා සාක්ෂිකරුවකු ලෙස කැඳවතහොත් ඒ අනාවරණය කිරීමට ඒ පාර්ශ්වකරු තම කැමැත්ත ප්‍රකාශ කළේ යයි සලකනු ලැබිය යුත්තේ, ඒ පාර්ශ්වකරු අසන ප්‍රශ්න නිසා නොවේ නම් අනාවරණය කිරීමට ඒ අද්වකාත්වරයා හෝ පෙරකදෝරුවරයා හෝ නොතාරිස්වරයාට නිදහස නැති කරුණු සම්බන්ධයෙන් ඒ අද්වකාත්වරයා හෝ පෙරකදෝරුවරයා හෝ නොතාරිස්වරයාගෙන් මහු ප්‍රශ්න කළහොත් පමණකි.

නීති උපදේශකයන් පමග වූ රහස්‍ය සන්නිවේදන

129. යම් තැනැත්තකු සාක්ෂිකරුවකු වශයෙන් ඉදිරිපත් වුවහොත් මිස, මහු සහ මහුගේ නීති වෘත්තීය උපදේශක අතර ඇති වූ රහස්‍ය සන්නිවේදන අධිකරණයට අනාවරණය කිරීමට මහුට බල නොපළ යුතු ය. මහු එසේ ඉදිරිපත් වුවහොත් මහු විසින් දෙන ලද යම් සාක්ෂියක් පැහැදිලි කිරීම සඳහා දැන ගැනීම අවශ්‍ය බව අධිකරණයට පෙනී යන සන්නිවේදන අනාවරණය කිරීමට මහුට බල කළ හැකි ය. එහෙත් අන් කිසිවක් අනාවරණය කිරීමට බල කළ නොහැකි ය.

සාක්ෂිකරුගේ හිමිකම් ඔප්පු ඉදිරිපත් කිරීම

130. (1) සිවිල් නඩුවක පාර්ශ්වකරුවකු නොවූ යම් සාක්ෂිකරවකු, යම් දේපළක තම හිමිකම් ඔප්පු ඉදිරිපත් කිරීමට හෝ යම් ලේඛනයක බලය ප්‍රකාර ඔඩපන ලාභියා හෝ උකස් ලාභියා වශයෙන් මහු යම් දේපළක් සතුව සිටින්නේ ද ඒ ලේඛනය ඉදිරිපත් කිරීමට හෝ, ඉදිරිපත් කරනු ලැබීමෙන් මහු වෙත අපරාධාරෝපණය කිරීමට ඉඩ සැලැස්විය හැකි යම් ලේඛනයක් ඉදිරිපත් කිරීමට, ඒ මප්පු ඉදිරිපත් කිරීම අපේක්ෂා කරන තැනැත්තා සමග හෝ, යම් තැනැත්තකුගේ මාර්ගයෙන් ඉදිරිපත් කිරීම අපේක්ෂා කරන තැනැත්තා හිමිකම් පාන්නේ ද ඒ තැනැත්තා සමග ලියවිල්ලකින් එකඟ වී ඇතොත් මිස, ඒවා ඉදිරිපත් කිරීමට ඒ සාක්ෂිකරුට බල නොකළ යුතු ය.

නඩුවේ පාර්ශ්වකරුවකු විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලැබීම

(2) තමාගේ සන්තකයෙහි හෝ තමාගේ බලය යටතේ තිබෙන්නා වූ ද ඉදිරිපත් කරන ලෙස ඉල්ලා සිටින පාර්ශ්වකරුවකුගේ නඩුවට අදාළ හෝ වැදගත් නොවන්නා වූ ද යම් ලේඛනයක් ඉදිරිපත් කිරීමට සිවිල් නඩුවේ පාර්ශ්වරුවකු වන කිසිම සාක්ෂිකරුවකු බැඳී නැත්තේ ය.

බැංකුකරුවන්ගේ පොත්.

(3) මේ කැකුටක් යම් නීති කටයුත්තක පාර්ශ්වකරුවෙක් නොවන්නේ ද ඒ නීති කටයුත්තේ දී ඒ බැංකුවට ඒ බැංකුවේ ගණුම් පොත් ඉදිරිපත් කිරීමට, 90වැ වන වගන්තියේ විධිවිධාන සලස්වා ඇති පරිදි හැර, බල නොකළ යුතු ය.

ලේඛන ඉදිරිපත් කිරීමට බල කළ නොහැක්කේ කවර තැනැත්තකුට ද යන වග.

131. වෙන යම් තැනැත්තකුගේ සන්තකයේ තිබුණේ නම් හඳුනා ගැනීමේ කාර්යය සඳහා හැර ඒ කැහැන්තා එකඟ වුවහොත් මිස, ඉදිරිපත් කිරීම ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට ඒ තැනැත්තා හිමිකම් ලැබිය හැකි වූ ලේඛන නම් සන්තකයෙහි ඇති කිසිවකුට ඒ ලේඛන ඉදිරිපත් කිරීමට බල නොකළ යුතු ය. එමෙන් ම ලේඛනයක් ඉදිරිපත් කිරීම ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට හිමිකම් ලබා සිටින කිසිවකුට එහි අන්තර්ගත කරුණු පිළිබඳ වාචික සාක්ෂි දෙන ලෙස බල නොකළ යුතු ය.

පිළිතුරෙන් තමා වෙත අපරාධාරෝපණය වියහැකිය යන හේතුව පිට පිළිතුරු දීමෙන් සාක්ෂිකරු නිදහස් කරනු නොලැබේ.

132. (1) යම් සිවිල් නඩුවක දී හෝ සිවිල් හෝ අපරාධ නඩු කටයුත්තක දී විවාදාභිමුඛ කරුණට අදාල යම් කරුණක් සම්බන්ධයෙන් යම් ප්‍රශ්නයකට ලැබෙන පිළිතුරෙන් සාක්ෂිකරු වෙත අපරාධාරෝපණයක් විය හැකි යයි හෝ, කෙලින්ම හෝ අන් අයුරකින් අපරාධාරෝපණය වීමට ඉඩ සැලසේ යයි හෝ යම්කිසි අකාරයක දණ්ඩනයකට හෝ අහිමි වීමකට සාක්ෂිකරු යටත් වේ යයි හෝ කෙලින්ම හෝ අන් අයුරකින් එසේ වීමට ඉඩ සැලසේ යයි හෝ මතු විසින් ඔප්පු කෙරිය යුතු බව හෝ රජයේ හෝ අන්කිසි තැනැත්තකුගේ මෙහෙයීමෙන් ඇති වන සිවිල් නඩුවකට වෙතා අත්දැකීමකින් යටත් වන බව ඔප්පු වේ යයි හෝ ඔප්පු කිරීමට ඉඩ සැලසේ යයි යන හේතුව පිට එම ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු දීමෙන් සාක්ෂිකරුවකු නිදහස් කරනු නොලැබේ.

එකී පිළිතුර සැපයීම නිසා අපරාධ නඩු පවරනු ලැබීමට යටත් නොවීම.

(2) සාක්ෂිකරුවකු විසින් දෙනු ලැබීමට අධිකරණය විසින් බල කරනු ලැබූ කිසි පිළිතුරක් නිසා යම් සිරභාරයට ගැනීමකට හෝ අපරාධ නඩු පවරනු ලැබීමකට මඟ යටත් නොවන්නේ ය : නැතහොත් එකී පිළිතුරකින් බොරු සාක්ෂි දීම ගැන පවරනු ලැබූ නඩුවක දී හැරුණු විට, කිසිම අපරාධ නඩු කටයුත්තක දී එය ඔහුට විරුද්ධව ඔප්පු නොකළ යුතු ය.

(2) වන උපවගන්තිය අධිකරණය විසින් පැහැදිලි කර දිය යුතු ය.

(3) යම් ප්‍රශ්නයකට ලැබෙන පිළිතුරකින් යම් සාක්ෂිකරුවකු වෙත අපරාධාරෝපණය වන්නේ නම් හෝ කෙලින් ම හෝ අන් අයුරකින් එසේ වීමට ඉඩ සැලසෙන්නේ නම්. ඒ ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු සැපයීමට සාක්ෂිකරුවකුට බල කිරීමට පෙර හේතු ඉගැන්වීම් අන්තිමට වූ උපවගන්තියෙහි අදහස අධිකාරිය විසින් ඒ සාක්ෂිකරුට පැහැදිලි කර දිය යුතු ය.

අපසහායක.

133. අපසහායකයකු චූදිතයාට විරුද්ධව ශක්නුවත් සාක්ෂිකරුවකු වන අතර, වරදකරු කිරීමක් අපසහායකයකුගේ අනනුසන්දක සාක්ෂියක් මත කරනු ලැබූ පමණින් එය නීති විරෝධී නොවේ.

සාක්ෂිකරුවන් ගණන.

134. කිසිඳු අවස්ථාවක දී යම් කිරීයක් ඔප්පු කිරීම සඳහා සාක්ෂිකරුවන් විශේෂිත ගණනක් ඉදිරිපත් නොවන්නේ ය.

XII වන පරිච්ඡේදය

සාක්ෂිකරුවන්ගෙන් ප්‍රශ්න ඇසීම

සාක්ෂිකරුවන් ඉදිරිපත් කිරීමේ හා මවුන්ගෙන් ප්‍රශ්න ඇසීමේ පිළිවෙළ.

135. සාක්ෂිකරුවන් ඉදිරිපත් කරනු ලබන හා මවුන්ගෙන් ප්‍රශ්න අසනු ලබන පිළිවෙළ, පිළිගෙළියක් නිර්ණය කිරීම සහ අපරාධ නඩු විධානයට අදාළ වී තත් කාලයෙහි බලාත්මක නීතිය සහ පරිවාස නියමයන් විධිමත් කළ යුතු ආකාර එකී යම් නීතියක් නොමැති කල අධිකරණයේ අභිමතය අනුව එය විධිමත් කළ යුතු ය.

සාක්ෂියේ ආවේශ්‍යතාව සම්බන්ධයෙන් විනිශ්චයකාරවරයා විසින් තීරණය කළ යුතු බව.

136. (1) යම් සිද්ධියක් නැත සාක්ෂි දීමට අදහස්කරවෙක් එක් පාර්ශ්වයක් යෝජනා කරන විට, කියන ලද සිද්ධිය අප්‍රකට වුවහොත් එය අදාළ විය හැක්කේ කවර අකාරයෙකින් ද එසේ සාක්ෂිය දීමට ඉදිරිපත් වන පාර්ශ්වකරුගෙන් විනිශ්චයකාරවරයා විසින් ඇසිය හැකි ය. සිද්ධිය අප්‍රකට වුවහොත් එය අදාළ වනු ඇතැයි විනිශ්චයකාරවරයා අදහස් කරන්නේ නම් විනිශ්චයකාරවරයා විසින් සාක්ෂිය ඇතෙවිය කළ යුතු ය. නොඑසේ නම් එය ඇතෙවිය නොකළ යුතු ය.

(2) අප්‍රකට කිරීමට යෝජනා කර ඇති සිද්ධිය පිළිබඳ සාක්ෂි අවශ්‍ය වන්නේ අන්කිසි සිද්ධියක් ඔප්පු කිරීමෙන් පසුව පමණක් නම්, පළමුව සඳහන් සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් සාක්ෂි දීමට පෙර, පසුව සඳහන් සිද්ධිය පිළිබඳ සාක්ෂි දීමට පාර්ශ්වකරු පොරොන්දුවූ වෙලෙහෙත් හා ඒ පොරොන්දුව ඇත අධිකරණය සැහීමට පත් වුවහොත් මිස, ඒ පසුව සඳහන් සිද්ධිය ඔප්පු කළ යුතු ය.

(3) කියන ලද සිද්ධියක දොළ හාවිය හැකි සිද්ධියක් පළමුවෙට ඔප්පු කිරීම මත රඳා පවතින්නේ නම්, දෙවන සිද්ධිය ඔප්පු කිරීමට පෙර පළමු සිද්ධිය ගැන සාක්ෂි දීමට අවසර දීම හෝ, පළමු සිද්ධිය ගැන සාක්ෂි දීමට පෙර දෙවන සිද්ධිය ගැන සාක්ෂි දීමට නියම කිරීම විනිශ්චයකාරවරයා විසින් තම අභිමතය පරිදි කළ හැකි ය.

නිදර්ශන

(අ) මිය ගොස් ඇතැයි කියනු ලබන තැනැත්තකු විසින් අදාළ සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙන් කර ඇත්තා වූ ද, 32 වන වගන්තිය යටතේ අදාළ වූ ද ප්‍රකාශයක් ඔප්පු කිරීමට යෝජනා කෙරේ.

ප්‍රකාශය ඔප්පු කිරීමට අදහස් කරන තැනැත්තා විසින් ප්‍රකාශය ගැන සාක්ෂි දීමට පෙර යෝජිත තැනැත්තා මිය ගොස් ඇත්තේ ය යන සිද්ධිය ඔප්පු කළ යුතු ය.

(ආ) නැතිවී යැයි කියනු ලබන ලේඛනයක අන්තර්ගත කරුණු එහි පිටපතක ආධාරයෙන් ඔප්පු කිරීමට යෝජනා කෙරේ.

පිටපත ඉදිරිපත් කිරීමට අදහස් කරන තැනැත්තා විසින්, පිටපත ඉදිරිපත් කිරීමට පෙර, මුල් පිටපත නැති වූයේ ය යන සිද්ධිය ඔප්පු කළ යුතු ය.

(ඇ) සොරකම් කරන ලද දේපළ එය සොරකම් කරන ලද බව දනිමින් භාර ගන්නා ලදැයි "ඒ" චෝදනා ලැබ සිටී.

මේ දේපළ තම සන්තකයේ නැතැයි ඔහු පැවසූ බව ඔප්පු කිරීමට යෝජනා කෙරේ.

නැතැයි කීමේ අදාළ භාවය දේපලේ අනන්‍යතාව මත රඳා පවතී. දේපළ එකී සන්තකයෙහි නැතැයි කීම ඔප්පු කරනු ලැබීමට පෙර එය හඳුනා ගනු ලැබීමට නියම කිරීම හෝ, දේපළ හඳුනාගනු ලැබීමට පෙර එය එකී සන්තකයේ නැතැයි කීම ඔප්පු කිරීමට අවසර දීම අධිකරණය විසින් අධිකරණයේ අභිමතය පරිදි කළ හැකි ය.

(ඈ) විවාදාභිමුඛ සිද්ධියක හේතුව හෝ ප්‍රතිඵලය වූයේ යයි කියනු ලබන (ඒ) නමැති සිද්ධියක් ඔප්පු කිරීමට යෝජනා කෙරේ. විවාදාභිමුඛ සිද්ධියේ හේතුව හෝ ප්‍රතිඵලය වශයෙන් (ඒ) නමැති සිද්ධිය සැලකිය හැකි වීමට පෙර (බී), (සී) හා (ඩී) යන අන්තර සිද්ධි කිපය පවතින බව දැක්විය යුතු ය. (බී), (සී) හා (ඩී) යන සිද්ධි ඔප්පු කිරීමට පෙර (ඒ) ඔප්පු කිරීමට අවසර දීම හෝ (ඒ) ඔප්පු කිරීමට අවසර දෙන්නට පෙර (බී), (සී) හා (ඩී) යන සිද්ධි ඔප්පු කිරීමට නියම කිරීම අධිකරණය විසින් කළ හැකි ය.

මුලින් ප්‍රශ්න ඇසීම.

137. (1) සාක්ෂිකරුවකු කැඳවන පාර්ශ්වකරු විසින් ඔහුගෙන් ප්‍රශ්න ඇසීම ඔහුගෙන් මුලින් ප්‍රශ්න ඇසීම යනුවෙන් හඳුන්වනු ලැබේ.

හරස් ප්‍රශ්න ඇසීම.

(2) විරුද්ධ පාර්ශ්වකරු විසින් සාක්ෂිකරුවකුගෙන් ප්‍රශ්න ඇසීම ඔහුගෙන් හරස් ප්‍රශ්න ඇසීම යනුවෙන් හඳුන්වනු ලැබේ.

නැවත ප්‍රශ්න ඇසීම.

(3) සාක්ෂිකරුවකුගෙන් හරස් ප්‍රශ්න ඇසීමෙන් පසුව සාක්ෂිකරුවකු කැඳවන පාර්ශ්වකරු විසින් ඔහුගෙන් ප්‍රශ්න ඇසීම ඔහුගෙන් නැවත ප්‍රශ්න ඇසීම යනුවෙන් හඳුන්වනු ලැබේ.

ප්‍රශ්න ඇසීමේ පිළිවෙළ.

138. (1) පළමුවෙන් ම සාක්ෂිකරුවන්ගෙන් මුලින් ප්‍රශ්න ඇසීම කළ යුතු ය. ඉක්බිති (විරුද්ධ පාර්ශ්වකරු කැමති නම්) ඔවුන්ගෙන් හරස් ප්‍රශ්න ඇසිය යුතු ය. ඉනික්බිතිව (සාක්ෂිකරුවන් කැඳවන පාර්ශ්වකරු කැමතිනම්) ඔවුන්ගෙන් නැවත ප්‍රශ්න ඇසීම කළ යුතු ය.

ප්‍රශ්න ඇසීම හා හරස් ප්‍රශ්න ඇසීම.

(2) ප්‍රශ්න ඇසීම සහ හරස් ප්‍රශ්න ඇසීම අදාළ සිද්ධිවලට සම්බන්ධ විය යුතු ය. එහෙත් හරස් ප්‍රශ්න ඇසීම මුලින් ප්‍රශ්න ඇසීමේ දී සාක්ෂිකරු සහනික කොට පැවසූ සිද්ධිවලට සීමා වීම අවශ්‍ය නොවේ.

නැවත ප්‍රශ්න ඇසීම.

(3) හරස් ප්‍රශ්න ඇසීමේ දී සඳහන් වූ කරුණු පැහැදිලි කර දීම සඳහා නැවත ප්‍රශ්න ඇසීම යොමු විය යුතු ය තවද, අධිකරණයේ අවසරය ඇතිව අලුත් කරුණු නැවත ප්‍රශ්න ඇසීමේ දී ඇතුළත් කරනු ලැබුවහොත්, එකී කරුණු සම්බන්ධයෙන් විරුද්ධ පාර්ශ්වකරු විසින් තව දුරටත් හරස් ප්‍රශ්න අසනු ලැබිය හැකි ය.

(4) නවදුරටත් මූලික ප්‍රශ්න ඇසීම සඳහා හෝ හරස් ප්‍රශ්න ඇසීම සඳහා සාක්ෂිකරුවකු කැඳවනු ලැබීමට සියලු අවස්ථාවන්හි දී අධිකරණය විසින් අවසර දිය හැකි ය. තවද, අධිකරණය එසේ කළ හොත් පිළිවෙලින් නවදුරට හරස් ප්‍රශ්න ඇසීමට ද කැඳවන ප්‍රශ්න ඇසීමට ද පාර්ශ්වකරුවන්ට අයිතිවාසිකම් තිබේ. නවදුරටත් ප්‍රශ්න ඇසීම සහ හරස් ප්‍රශ්න ඇසීම.

139. ලේඛනයක් ඉදිරිපත් කරන ලෙස කැඳවනු ලැබූ තැනැත්තෙක් එය ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පමණක් සාක්ෂිකරුවෙක් නොවන්නේ ය. සාක්ෂිකරුවකු වශයෙන් ඔහු කැඳවනු ලබන තෙක් ඔහුගෙන් හරස් ප්‍රශ්න ඇසිය නොහැකි ය. ලේඛනයන් ඉදිරිපත් කරන ලෙස කැඳවනු ලැබූ තැනැත්තකුගෙන් හරස් ප්‍රශ්න ඇසීම.

140. චරිතය පිළිබඳ සාක්ෂිකරුවන්ගෙන් හරස් ප්‍රශ්න ඇසීම හා මවුන්ගෙන් නැවත ප්‍රශ්න ඇසීම කළ හැකි ය. චරිතය පිළිබඳ සාක්ෂිකරුවෝ.

141. ප්‍රශ්නය ඉදිරිපත් කරන තැනැත්තා ලබාගැනීමට කැමති වන හෝ බලාපොරොත්තු වන පිළිතුර හෝ එයට කෙරෙහි යම් ප්‍රශ්නයක් ප්‍රාපණ ප්‍රශ්නයක් වශයෙන් සඳහන් කරනු ලැබේ. ප්‍රාපණ ප්‍රශ්න.

142. මූලික ප්‍රශ්න ඇසීමක දී හෝ නැවත ප්‍රශ්න ඇසීමක දී විරුද්ධ පාර්ශ්වකරුගේ විරුද්ධත්වයට ලක්විය හොත්, ප්‍රාපණ ප්‍රශ්න අධිකරණයේ අවසරය ඇතිව මිස නොඇසිය යුතු ය. ප්‍රාපණ ප්‍රශ්න නොඇසිය යුතු අවස්ථා.

143. (1) හරස් ප්‍රශ්න ඇසීමේ දී පහත සඳහන් සීමා කිරීම්වලට යටත් ව, ප්‍රාපණ ප්‍රශ්න ඇසිය හැකි ය :- හරස් ප්‍රශ්න ඇසීමේ දී ප්‍රාපණ ප්‍රශ්න ඇසිය හැකි අවස්ථා.

(අ) සාක්ෂිකරු විසින් යළින් වරක් ආපසු ශබ්ද කළ යුතු වචනම ඔහුගේ මුවින් පිට වන ලෙස ප්‍රශ්න නොඇසිය යුතු බැවින් ද,

(ආ) සිදු කළ මහඇකරක ලද සිද්ධි සම්පූර්ණ කරනු ලැබූ ඇතැයි හෝ සිද්ධියට පටහැනිව විශේෂිත පිළිතුරු සපයනු ලැබ ඇතැයි යන්න ප්‍රශ්නයෙන් උපකල්පනය නොවිය යුතු ය.

(2) හරස් ප්‍රශ්න අසන පාර්ශ්වකරු හෙරෙනි දැඩි සැලකිල්ලක් හෝ පක්ෂපාත බවක් දක්වන සාක්ෂිකරුවකුගෙන් ප්‍රාපණ ප්‍රශ්න ඇසීම අධිකරණය විසින් අධිකරණයේ අභිමතය පරිදි තහනම් කළ හැකි ය. අධිකරණය විසින් ප්‍රාපණ ප්‍රශ්න තහනම් කළ හැකි බව.

144. යම් සාක්ෂිකරුවකු විසින් සාක්ෂි දෙනු ලබන්නේ යම් පිටිපුමක්, ප්‍රදානයක් හෝ අන් අයුරින් ද්‍රේපළ බැහැර කිරීමක් සම්බන්ධයෙන් ද, ඒ පිටිපුම ප්‍රදානය හෝ අන් අයුරින් වූ ද්‍රේපළ බැහැර කිරීම වල්බහයක ඇතුලත් නො වූයේ දැයි ඒ සාක්ෂිකරුගෙන්, ප්‍රශ්න ඇසීමට සාර්ථකව සිටිදදී, අසනු ලැබිය හැකි ය. එය එසේ වී යයි ඔහු කියනහොත් හෝ අධිකරණයේ මතය අනුව ඉදිරිපත් කළ යුතු යම් ලේඛනයක අන්තර්ගතය කරුණු පිළිබඳ යම් ප්‍රකාශයක් කිරීමට ඔහු කැරැහුනහොත්, ඒ ලේඛනය ලිඛිත කරුණු පිළිබඳ සාක්ෂි.

ඉදිරිපත් කරනු ලබන තෙක් හෝ ඒ පිළිබඳ ද්විතියික සාක්ෂි දීමට සාක්ෂිකරු කැඳවූ පාර්ශ්වකරුට හිමිකම් ලබා දෙන සිද්ධි ඔප්පු කරනු ලබන තෙක්, ඒ සාක්ෂි දීම ගැන විරුද්ධ පාර්ශ්වකරු විසින් විරෝධය පළ කළ හැකි ය.

පැහැදිලි කිරීම - ලේඛනවල ඇතුළත් කරුණු සම්බන්ධයෙන් අන්‍ය තැනැත්තන් විසින් කරන ලද ප්‍රකාශ ඒ නයින් ම අදාළ සිද්ධි වුවහොත් ඒ ගැන සාක්ෂිකරුවකු විසින් වාචික සාක්ෂි දිය හැකි ය.

නිදර්ශනය

ප්‍රශ්නය නම්, "ඒ" විසින් "බී" ට පහර දෙන ලද්දේ ද යනු යි. සොරකම් කිරීම ගැන මට චෝදනා පමුණුවමින් "බී" ලියුමක් ලිව්වේ ය. එම මහුගෙන් පළි ගනිමි'යි "බී"ට "ඒ" පවසනු තමාට ඇසුණු බව "සී" දිවුරුම් පිට කියා සිටී. පහරදීම සම්බන්ධයෙන් "ඒ"ගේ පෙළඹවීමේ හේතුව දක්වන හෙයින් මේ ප්‍රකාශය අදාළ වේ. ලියුම ගැන අන්කිසි සාක්ෂියක් දී නැති වුව ද, ප්‍රකාශය පිළිබඳ සාක්ෂි දිය හැකි ය.

කලින් කරන ලද ලිඛිත ප්‍රකාශ ගැන හරස් ප්‍රශ්න ඇසීම.

145. (1) සාක්ෂිකරුවකු විසින් ඉහත දී ලියවිලිවලින් කරන ලද්දා වූ ද, නැතහොත් ලියවිලි බවට පමුණුවන ලද්දා වූ ද විවාදිත කරුණුවලට අදාළ වන්නා වූ ද ප්‍රකාශ සම්බන්ධයෙන් එවැනි ලියවිලි මහුට නොපෙන්වා හෝ ඒවා මප්පු නොකොට මහුගෙන් හරස් ප්‍රශ්න ඇසිය හැකි ය. එසේ වුව ද, මහු කර තිබෙන ප්‍රකාශ, ලියවිල්ල මගින් ප්‍රතිවාචනය කිරීමට අදහස් කර තිබේ නම්, ලියවිල්ල මප්පු තරනු ලැබීමට පෙර ලියවිල්ලේ මහුගේ ප්‍රකාශ ප්‍රතිවාචනය කිරීම සඳහා යොදා ගැනීමට අදහස් කරනු ලබන කොටස් කෙරෙහි මහුගේ අවධානය යොමු කරවිය යුතු ය.

කලින් කරන ලද ප්‍රකාශය මප්පු කිරීම සම්බන්ධයෙන්.

(2) තමාගෙන් හරස් ප්‍රශ්න අසනු ලබන සිවිල් නඩුවේ හෝ නඩු කටයුත්තේ විවාදිත කරුණුවලට අදාළ වූ ද, තමා දෙන සාක්ෂියට නොගැලපෙන්නා වූ ද, තමා විසින් කලින් කරන ලද්දා වූ ද වාචික ප්‍රකාශයක් සම්බන්ධයෙන් සාක්ෂිකරුවකුගෙන් හරස් ප්‍රශ්න අසනු ලබන විට එකී ප්‍රකාශය තමා කළේ යයි මහු පැහැදිලිව නොපිළිගනී නම්, මහු එය ඇත්ත වශයෙන් කළ බව ඔප්පු කළ හැකි ය. එහෙත් එසේ ඔප්පු කිරීමට පෙර, කළේ යයි කියනු ලබන ප්‍රකාශය කවර අවස්ථානුගත කරුණු යටතේ කරන ලද්දේ ද යන වග විශේෂිත අවස්ථාව සඳහන් කිරීමට ප්‍රමාණවත් වන පරිදි සාක්ෂිකරුට මතක් කර දී, එකී ප්‍රකාශයක් මහු කළේ ද නැද්ද යන වග මහුගෙන් ඇසිය යුතු ය.

හරස් ප්‍රශ්න ඇසීමේ ද නීත්‍යානුකූල වන ප්‍රශ්න.

146. සාක්ෂිකරුවකුගෙන් හරස් ප්‍රශ්න අසනු ලබන විට, මෙහි ලා මීට කලින් සඳහන් කරන ලද ප්‍රශ්නවලට අතිරේක වශයෙන් -

(අ) මහුගේ නිරවද්‍යතාව, සත්‍යතාව හෝ විශ්වසනීයතාව පරීක්ෂා කිරීමට;

(ආ) මහු කවරෙක් ද සහ මහු දරන තත්ත්වය කුමක් ද යනු සොයා ගැනීමට; හෝ

(ඇ) ඔහුගේ චරිතයට හානි පමුණුවා කීර්තිය අඩුකිරීමට,

තුඩු දෙන යම් ප්‍රශ්න ඇසූ විට ඒ ප්‍රශ්නවලට ලැබෙන පිළිතුරෙන් කෙලින් ම හෝ අන් අයුරකින් ඔහු පිට චෝදනා පැවරීමට තුඩු දිය හැකි වුව ද, නැතහොත් දණ්ඩනයකට හෝ අභිමිවීමකට ඔහු යටත් කරවිය හැකි වුව ද, නැතහොත් කෙලින්ම හෝ අන් අයුරකින් දණ්ඩනයකට හෝ අභිමිවීමකට ඔහු යටත් වීමට තුඩු දිය හැකි වුවද එකී ප්‍රශ්න ඔහුගෙන් ඇසිය හැකි ය.

පිළිතුරු සපයන ලෙස සාක්ෂිකරුවකුට බල කළ යුතු අවස්ථා.

147. එකී යම් ප්‍රශ්නයක් සිවිල් නඩුවට හෝ නඩු කටයුත්තට අදාළ වන කරුණකට සම්බන්ධ වේ නම්, 132 වන වගන්තියේ විධිවිධාන ඊට අදාළවන්නේ ය.

පිළිතුරු සපයන ලෙස සාක්ෂිකරුවාට බල කළ යුතු වූ අවස්ථා අධිකරනය විසින් තීරණය කිරීම.

148. (1) සාක්ෂිකරුගේ චරිතයට හානි පමුණුවා ඔහුගේ කීර්තියට බලපාන කාක් දුරට හැර, එකී යම් ප්‍රශ්නයක් සිවිල් නඩුවට හෝ නඩු කටයුත්තට අදාළ නොවන කරුණකට සම්බන්ධ වේ නම්, ඊට පිළිතුරු සපයන ලෙස සාක්ෂිකරුට බල කළ යුතු ද නැද්ද යන්න අධිකරණය විසින් තීරණය කළ යුතු ය. තව ද, සුදුසු යයි අධිකරණය අදහස් කරතහොත්, ඊට පිළිතුරු සැපයීමට සාක්ෂිකරු බැඳී නැතැයි අධිකරණය විසින් සාක්ෂිකරුට දන්වා සිටිය හැකි ය.

(2) අධිකරණයේ අභිමතය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ දී පහත සඳහන් කරුණු ගැන අධිකරණය සැලකිලිමත් විය යුතු ය :-

(අ) ඒ ප්‍රශ්නවලින් ප්‍රකාශ කරනු ලබන ආරෝපණයේ සත්‍යතාව හේතුකොට ගෙන සාක්ෂිකරු සාක්ෂි දෙන කරුණ පිළිබඳ ව ඔහුගේ විශ්වසනීයතාව සම්බන්ධයෙන් අධිකරණයේ මතය කෙරෙහි බරපතල ලෙස බල පැවැත්විය හැකි ස්වභාවයේ ප්‍රශ්න නම් ඒ ප්‍රශ්න සුදුසු වේ;

(ආ) ඒ ප්‍රශ්නවලින් ප්‍රකාශ කරනු ලබන ආරෝපණ කොපමණ කල් පසුගිය කරුණුවලට හෝ, කවර ස්වභාවයකින් යුක්ත වූ කරුණුවලට අදාළ වේ දැයි කියතොත්, එකී ආරෝපණයේ සත්‍යතාව හේතුකොට ගෙන සාක්ෂිකරු සාක්ෂි දෙන කරුණ පිළිබඳව ඔහුගේ විශ්වසනීයතාව සම්බන්ධයෙන් අධිකරණයේ මතය කෙරෙහි බලපෑමක් නොවෙතොත් හෝ සුළු වශයෙන් බල පාතොත් ඒ ප්‍රශ්නය නුසුදුසු වේ;

(ඇ) සාක්ෂිකරුගේ චරිතයට විරුද්ධව කරනු ලබන ආරෝපණයේ වැදගත්කම සහ ඔහුගේ සාක්ෂියේ වැදගත්කම අතර සැලකිය යුතු අසමකාවක් තිබේ නම්, ඒ ප්‍රශ්න නුසුදුසු වේ;

(ඈ) පිළිතුරු සැපයීම සාක්ෂිකරු ත්‍රාසජනක කරන බව, පිළිතුරක් සපයනු ලැබුවහොත් එය අධිකරණ රහු ඇත යන අනුමිතිය ඇති කර ගැනීම සුදුසු යයි අධිකරණයට පෙනී යන්නේ නම් අධිකරණය විසින් ඒ අනුමිතිය ඇති කර ගත හැකි ය.

සැහෙන හේතු නොමැතිව ප්‍රශ්න නොඇසිය යුතු බව.

149. 148 වන වගන්තියේ සඳහන් ප්‍රශ්නයකින් ප්‍රකාශ කරනු ලබන ආරෝපණය නිසි පදනමක් සහිත යයි කල්පනා කිරීමට සෑහෙන හේතු, ප්‍රශ්නය අසන තැනැත්තාට ඇත්තේ නම් මිස, ඒ කිසි ම ප්‍රශ්නයක් නොඇසිය යුතු ය.

නිදර්ශන

(අ) වැදගත් සාක්ෂිකරුවෙක් සොරෙක් ය යනුවෙන් අද්වකාත්වරයකුට පෙරකදෝරුවරයකුට උපදෙස් දෙනු ලැබේ. සාක්ෂිකරු සොරෙක් දැයි සාක්ෂිකරුගෙන් ඇසීමට මෙය සෑහෙන හේතුවකි.

(ආ) වැදගත් සාක්ෂිකරුවෙක් සූදුවෙන් ජීවිකාව කරන්නෙක් ය යනු අධිකරණයට පැමිණ සිටින්නකු විසින් පෙරකදෝරුවරයකුට දන්වනු ලැබේ. දැනුම්දුන් කැනැත්තා, පෙරකදෝරුවරයා විසින් ප්‍රශ්න කරන ලදුව, ස්වකීය ප්‍රකාශයට සෑහෙන කරුණු ඉදිරිපත් කරයි. තමා සූදුවෙන් ජීවිකාව කරන්නෙක් දැයි සාක්ෂිකරුගෙන් ඇසීමට මෙය සෑහෙන හේතුවකි.

(ඇ) කිසිම තොරතුරක් දැන ගන්නට නැති සාක්ෂිකරුවකුගෙන් ඔහු සොරෙක් දැයි අහම්බෙන් මෙන් ප්‍රශ්න කරනු ලැබේ. මේ ප්‍රශ්නය ඇසීමට මෙහි ලා කිසිම සෑහෙන හේතුවක් නැත.

(ඈ) කිසිම තොරතුරක් දැන ගැනීමට නැති සාක්ෂිකරුවකුගෙන් ඔහුගේ ජීවන ක්‍රමය සහ ජීවනෝපාය ගැන ප්‍රශ්න කරනු ලැබ, සෑහීමට පත් විය නොහැකි පිළිතුරු දෙයි. ඔහු සූදුවෙන් ජීවිකාව කරන්නෙක් දැයි ප්‍රශ්න කිරීමට මෙය සෑහෙන හේතුවක් විය හැකි ය.

සැහෙන හේතු නොමැතිව ප්‍රශ්නය අසනු ලැබූ විට, අධිකරණය අනුගමනය කළ යුතු කාර්ය පටිපාටිය.

150. එසේ යම් ප්‍රශ්නයක් සෑහෙන හේතු නොමැති ව අසනු ලැබී යයි අධිකරණයේ මතය වුවහොත්, ප්‍රශ්නය යම් අද්වකාත්වරයා හෝ පෙරකදෝරුවරයා විසින් අසන ලද්දක් වූයේ නම් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට හෝ ඒ අද්වකාත්වරයා හෝ පෙරකදෝරුවරයා තමාගේ වාත්තීමය කටයුතු කරගෙන යාමේ දී යටත් වන වෙනත් බල මණ්ඩලයකට එම අවස්ථාගත කරුණු අධිකරණය විසින් සැල කළ හැකි ය.

අසභ්‍ය වූ ද ගර්හනීය වූ ද ප්‍රශ්න

151. අධිකරණයේ මතය අනුව අසභ්‍ය යයි හෝ ගර්හණීය යයි සලකනු ලබන ප්‍රශ්න හෝ විමසීම් සහ අධිකරණය ඉදිරියෙහි ඇති ප්‍රශ්න අතර යම් සම්බන්ධයක් ඇති වුව ද, ඒවා විවාදාභිමුඛ සිද්ධිවලට හෝ විවාදාභිමුඛ සිද්ධි පැවැතියේද නැද්ද යන වගනිශ්චය කිරීම සඳහා දැන ගත යුතු කරුණුවලට අදාල වෙතොත් මිස, ඒ ප්‍රශ්න හෝ විමසීම් අධිකරණය විසින් තහනම් කළ හැකි ය.

අපහාස කිරීමේ හෝ හිරුහැර කිරීමේ අදහසින් අසනු ලබන ප්‍රශ්න.

152. අපහාස කිරීම සඳහා හෝ හිරිහැර කිරීම සඳහා අදහස් කරන ලද්දක් යයි අධිකරණයට පෙනී යන්නා වූ හෝ ප්‍රශ්නයක් වශයෙන් සුදුසු වුවත් වුවමනා නැති අප්‍රසන්න විලාසයකින් යුක්ත යයි අධිකරණයට පෙනී යන්නා වූ හෝ ප්‍රශ්නයක් අධිකරණය විසින් තහනම් කළ යුතු ය.

සත්‍යතාව පරීක්ෂා කරන ප්‍රශ්නවලට ලැබෙන පිළිතුර ප්‍රතිවාචනය තරන සාක්ෂි පරිබාහිර කිරීම.

153. සාක්ෂිකරුවකුගේ චරිතයට හානි පමුණුවා මහු කෙරේ විශ්වාසය අඩු කිරීමට ඉඩ සලස්වනතාක් දුරට පමණක් පරීක්ෂණයට අදාළ වන්නා වූ යම් ප්‍රශ්නයක් මහුගෙන් අසනු ලැබ, ඊට පිළිතුරු සපයනු ලැබූ විට, මහුගේ ප්‍රකාශය ප්‍රතිවාචනය කිරීම සඳහා කිසිම සාක්ෂියක් නොදිය යුතු ය. එහෙත්, මහු අසත්‍ය පිළිතුරු දෙයි නම්, බොරු සාක්ෂි දීම ගැන මහුට විරුද්ධව පසුව චෝදනා ඉදිරිපත් කළ හැකි ය.

1 වන ව්‍යතිරේකය. - සාක්ෂිකරුවකු යම් අපරාධයක් කිරීම ගැන කලින් වරදකරු වූයේ දැයි මහුගෙන් ප්‍රශ්න කරනු ලැබ, මහු එසේ නොවී යයි පවසතොත්, කලින් මහු වරදකරු වූ බව ඔප්පු කිරීමට සාක්ෂි දිය හැකි ය.

2 වන ව්‍යතිරේකය. - යම් සාක්ෂිකරුවකුගේ අපක්ෂපාත භාවය දෝෂාභියෝග කිරීමට ඉඩසලස්වන යම් ප්‍රශ්නයක් මහුගෙන් අසනු ලැබ, යෝජිත සිද්ධි අසත්‍ය බැව් පවසමින් මහු පිළිතුරු සපයතොත්, මහුගේ ප්‍රකාශය ප්‍රතිවාචනය කරනු ලැබිය හැකි ය.

නිදර්ශන

(අ) ප්‍රාරක්ෂකයකුට විරුද්ධව ඉදිරිපත් තරනු ලැබූ හිමිකම් පෑමකට වංචාව මත විරෝධය පළ කරනු ලැබේ.

කලින් ගනුදෙනුවක දී තමා වංචනික හිමිකම්පෑමක් ඉදිරිපත් නොකෙළේ දැයි හිමිකම් ඉදිරිපත් තරන්නාගෙන් අසනු ලැබේ. එසේ නොකළ බව මහු පවසයි.

එබඳු හිමිකම්පෑමක් මහු ඉදිරිපත් කළ බැව් පෙන්වීමට සාක්ෂි දෙනු ලැබේ.

මේ සාක්ෂි අනාවේශ්‍ය වේ.

(ආ) තමා පිටි පදවියකින් වංචකම නිසා අස් නොකරන ලද්දේ ද යනු සාක්ෂිකරුවකුගෙන් අසනු ලැබේ. එසේ නොවී යයි මහු පවසයි.

වංචකම නිසා මහු අස් කරන ලද බව පෙන්වීමට සාක්ෂි දෙනු ලැබේ.

මේ සාක්ෂි අනාවේශ්‍ය වේ.

(ඇ) එක්තරා දිනයක තමා යාපනයෙහි දී "බී" දුටු බව "ඒ" පහනික වශයෙන් කියා සිටී.

එදින තමා ම කොළඹ නොසිටියේ දැයි "ඒ" ගෙන් අසනු ලැබේ. නොසිටී බව මහු පවසයි. එදින "ඒ" කොළඹ සිටී බව දැක්වීමට සාක්ෂි ඉදිරිපත් කරනු ලැබේ.

මේ සාක්ෂිය ආවේශ්‍ය වන්නේ "ඒ" ගේ විශ්වාසීබව කෙරෙහි බලපාන සිද්ධියක් ගැන "ඒ" ගේ ප්‍රකාශය ප්‍රතිවාචනය කරන නිසා

නොව, ප්‍රස්තුත දිනයෙහි යාපනයෙහි දී "බී" දක්නට ලැබිණැයි යන සිද්ධිය ප්‍රතිවාචනය කරන හෙයිනි,

මේ එක් එක් අවස්ථාවේ එසේ නොවූ බවට සාක්ෂිකරුගේ ප්‍රකාශය අසත්‍ය වූයේ තම්, බොරු සාක්ෂි දීම ගැන ඔහුට විරුද්ධව චෝදනා ඉදිරිපත් කළ හැකි ය.

(ඈ) "බී" දූෂණය කිරීමේ වරදට "ඒ" ට විරුද්ධව නඩු විභාග කරනු ලැබේ. "සී" හා "ඩී" සමඟ තමා නීති විරෝධී මෛථුන සේවනයෙහි යෙදී නැති දැයි හරස් ප්‍රශ්න ඇසීමේ දී "බී" ගෙන් අසනු ලැබේ. එසේ නොකළ බව "බී" ප්‍රකාශ කරයි. එබඳු මෛථුන සේවනයෙහි "සී" හා "ඩී" සමඟ ඈ යෙදී ඇති බව දැක්වීමට සාක්ෂි ඉදිරිපත් කරනු ලැබේ. මේ සාක්ෂි ආවේශ්‍ය නොවේ.

(ඉ) "බී" ට විරුද්ධව "ඒ" සාක්ෂි දෙයි. "බී" ගෙන් පළිගන්නා බව තමා නොසීමේ දැයි "ඒ" ගෙන් අසනු ලැබේ. එවැන්නක් තමා නොකීවේ යයි ඔහු පවසයි. මේ ප්‍රශ්නයෙන් ඔහුගේ අපක්ෂපාත භාවය දෝෂාභියෝග කිරීමට ඉඩ සැලසෙන හෙයින් ඔහු කරන ප්‍රකාශය ප්‍රතිවාචනය කළ හැකි ය.

පාර්ශ්වකරු විසින් තමන්ගේම සාක්ෂිකරුගෙන් ප්‍රශ්න ඇසීම.

154. හරස් ප්‍රශ්න ඇසීමේ දී විරුද්ධ පාර්ශ්වකරු විසින් අසනු ලැබිය හැකි යම් ප්‍රශ්නයක් සාක්ෂිකරුවකු කැඳවන නැනැත්තා විසින් ඒ සාක්ෂිකරුගෙන් ඇසීමට, අධිකරණයේ අභිමතය පරිදි, අධිකරණය විසින් අවසර දිය හැකි ය.

සාක්ෂිකරුගේ විශ්වාසදායකත්වයට දෝෂාභියෝග කිරීම.

155. විරුද්ධ පාර්ශ්වකරු විසින් හෝ අධිකරණයේ කැමැත්ත ඇතිව සාක්ෂිකරු කැඳවන පාර්ශ්වකරු විසින්, සාක්ෂිකරුවකුගේ විශ්වාසදායකත්වයට පහත සඳහන් මාර්ගවලින් දෝෂාභියෝග කළ හැකි ය :-

(අ) සාක්ෂිකරු ගැන තමන්ගේ දැනීම අනුව ඔහු විශ්වාසදායකත්වයට සුදුසු නොවේ යයි තමන් විශ්වාස කරන බව පහනික කරන නැනැත්තන්ගේ සාක්ෂිවලින්;

(ආ) සාක්ෂිකරුට අල්ලසක් දී ඇති බව හෝ, දෙන ලද අල්ලස් අර්පණයක් ඔහු භාරගෙන ඇති බව හෝ ඔහුගේ සාක්ෂිය දීමට අන් කිසි දූෂිත පෙළඹවීමක් ඔහු භාර ගෙන ඇති බව ඔප්පු කිරීමෙන්;

(ඇ) ඔහුගේ සාක්ෂියේ ප්‍රතිවාචනය කළ හැකි යම් කොටසක් සමඟ නොගැලපෙන්නා වූ කලින් කරන ලද ප්‍රකාශ ඔප්පු කිරීමෙන්;

(ඈ) ස්ත්‍රී දූෂණය කිරීමක් ගැන හෝ දූෂණය කිරීමට තැත් කිරීමක් ගැන මිනිසකුට විරුද්ධව නඩු පවරනු ලැබූ විට, චෝදක නැනැත්ති සාමාන්‍යයෙන් අසාධු චරිතයකින් යුක්ත වීනැයි පෙන්විය හැකි ය.

පැහැදිලි කිරීම. - තවත් සාක්ෂිකරුවෙක් විශ්වාසදායකත්වයට සුදුසු නොවේ යයි ප්‍රකාශ කරන යම් සාක්ෂිකරුවකුගෙන් මුලින් ප්‍රශ්න ඇසීමේ දී තමා දරන මතයට ඔහු විසින් හේතු දැක්විය හැකි

නොවන නමුදු කරන් පුණිනා ඇතිමේ දී එසේ කෙරුණු ඔහුගෙන් අසනු ලැබිය නැකි ය. එවිට ඔහු දෙන පිළිතුරු ලෙසින් පුවරණෙන්, කොරූ සාක්ෂි දීම ගැන පසුව චෝදනා ලැබිය හැකි වුව ද, ඒවා ප්‍රතිවාචනය කළනොහැකි ය.

නිදර්ශන

(අ) "බී"ට විකුණා භාර දෙන ලද බඩුවල මිල ගැන "බී"ට විරුද්ධව "ඒ" නඩු පවරයි.

තමා එසේ බඩු "බී" ට භාර දුන් බව "සී" පවසයි. තමා "බී" ට බඩු භාර නුදුන් බව අහඹු අවස්ථාවක දී "සී" ප්‍රකාශ කළේ යයි දැක්වීමට සාක්ෂි ඉදිරිපත් කරනු ලැබේ.

මේ සාක්ෂි ආවේශ්‍ය වේ.

(ආ) "බී" ගේ මරණය සිදු කිරීම ගැන "ඒ" අධිචෝදනා ලැබ සිටී.

"බී" ගේ මරණයට හේතු වූ තුවාලය "ඒ" විසින් සිදුකරන ලදැයි මරණාසන්නව සිටිද්දී "බී" පැවසූ බව "සී" කියයි.

එසේ තුවාලය "ඒ" විසින් නෝ වනු ඉදිරිවිට දී සිදු කෙරෙන ලදැයි ඉතා අවස්ථාවන දී "සී" ප්‍රකාශ කළේ යයි දැක්වීමට සාක්ෂි ඉදිරිපත් කරනු ලැබේ.

මේ සාක්ෂි ආවේශ්‍ය වේ.

අදාළ සිද්ධිය පිළිබඳ සාක්ෂිය අනුසන්දනය කිරීමට තුඩු දෙන ප්‍රශ්න ආවේශ්‍ය වන බව.

156. මේ සාක්ෂිකරුවකුගේ සාක්ෂි අනුසන්දනය කිරීමට අදහස් කරනු ලබන්නේ ද ඒ සාක්ෂිකරු යම් අදාළ සිද්ධියක් සිදු වූ අවස්ථාවේ දී හෝ ස්ථානයෙහි දී හෝ ඊට ආසන්නව නිරීක්ෂණය කළ වෙන යම් අවස්ථානුගත කරුණු මප්පු කරනු ලැබුවහොත් ඒ සාක්ෂිකරු සාක්ෂි දෙන අදාළ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් තිබුගේ සාක්ෂිය අනුසන්දනය වන බව අධිකරණයේ මතය නම්, ඒ සාක්ෂිකරු ඒ අදාළ සිද්ධිය පිළිබඳව සාක්ෂි දෙන කල ඒ වෙන යම් අවස්ථානුගත කරුණු සම්බන්ධයෙන් ඔහුගෙන් ප්‍රශ්න කරනු ලැබිය හැකි ය.

නිදර්ශනය

අපසභායකයකු වන "ඒ" තමා භවුල් වූ කොල්ලකෑමක් ගැන විස්තරයක් කරයි. කොල්ලකෑම සිදු කරන ලද ස්ථානය කරා සමග යද්දී තම එම සිට අහඹු විදිහි සිදු වූ ද, කොල්ලකෑමට සම්බන්ධ නොවූ ද නොයෙක් සිදුවීම් ඔහු විස්තර කරයි.

කොල්ලකෑම ගැනම ඔහු දුන් සාක්ෂිය අනුසන්දනය කිරීම පිණිස මෙකී සිද්ධි සම්බන්ධයෙන් ස්වාධීන සාක්ෂි දිය හැකි ය.

එකම සිද්ධිය ගැන පසුව දෙන ලද සාක්ෂි අනුසන්දනය කිරීම පිණිස සාක්ෂිකරු තලින් කළ ප්‍රකාශය මප්පු කළ හැකි ය.

157. සාක්ෂිකරුවකුගේ සාක්ෂිය අනුසන්දනය කිරීම සඳහා එම සිද්ධියටම සම්බන්ධ වූ ද, සිද්ධිය සිදු වූ වේලාවේ දී හෝ ඊට ආසන්නව, හෝ එම සිද්ධිය ගැන පරීක්ෂණයක් පැවැත්වීමට නීත්‍යානුකූලව නිසි බලය ඇති බලධරයකු ඉදිරිපිට දී එම සාක්ෂිකරු විසින්ම කලින් කරන ලද යම් ලිඛිත හෝ වාචික ප්‍රකාශයක් මප්පු කළ හැකි ය.

32 වන හෝ 33 වන වගන්තිය යටතේ අදාළ වූ ද මප්පු කරනු ලැබූ ද ප්‍රකාශය හා සම්බන්ධව මප්පු කළ හැක්කේ කවර කරුණු ද යන වග.

158. 32 වන වගන්තිය යටතේ හෝ 33 වන වගන්තිය යටතේ අදාළ යම් ප්‍රකාශයක් මප්පු කරනු ලැබූ කවර අවස්ථාවක වුව ද, එය ප්‍රතිවාචනය කිරීම පිණිස හෝ එය අනුසන්දනය කිරීම පිණිස, හෝ එම ප්‍රකාශය කළ තැනැත්තාගේ විශ්වසනීයත්වයට දෝෂාභියෝග කිරීම පිණිස හෝ එය ස්ථිර කිරීම පිණිස, සාක්ෂිකරුවකු ලෙස එකී තැනැත්තා කැඳවනු ලැබ, හරස් ප්‍රශ්න ඇසීමේ දී යෝජිත කාරණයේ පක්‍ෂකාවක් නැතැයි මහු විසින් කියන ලද්දේ නම් මප්පු කරනු ලැබිය හැකි වූ සියලු කරුණු මප්පු කළ හැකි ය.

මතකය අලුත් කිරීම.

159. (1) සාක්ෂිකරුවකුගෙන් ප්‍රශ්න අසනු ලබන්නේ යම් කටයුත්තක් සම්බන්ධයෙන් ද ඒ කටයුත්ත සිදු වූ අවස්ථාවේ දී හෝ ඉන් පසු, ඒ කටයුත්ත අලුතෙන්ම මහුගේ මතකයෙහි තිබීමට ඉව ඇතැයි අධිකරණය අදහස් කරන තරම් ඉක්මණින් මහු විසින් ම සකස් කරන ලද යම් ලියවිල්ලක් කියවා බැලීමෙන්, ප්‍රශ්න ඇසීමට යටත්ව සිටිය දී, මහු විසින් තම මතකය අලුත් කළ හැකි ය.

අනිකකු විසින් සකස් කරන ලද ලියවිල්ලකින්.

(2) අන් කිසි තැනැත්තකු විසින් සකස් කරන ලද්දා වූ ද, ඉහත සඳහන් කාලය ඇතුළත සාක්ෂිකරු විසින් කියවන ලද්දා වූ ද, එකී යම් ලියවිල්ලක් සාක්ෂිකරු කියවූ විට, නිවැරදි යයි මහු දැන සිටියේ වී නම්, සාක්ෂිකරු විසින් ඒ ලියවිල්ල කියවා බැලිය හැකි ය.

සාක්ෂිකරු විසින් මතකය අලුත් කිරීම සඳහා ලේඛනයේ පිටපත පාවිච්චි කළ හැකි අවස්ථා.

(3) යම් ලේඛනයක් කියවා බැලීමෙන් මතකය අලුත් කිරීමට සාක්ෂිකරුවකුට හැකි කවර අවස්ථාවක දී වුව ද, අධිකරණයේ අවසරය ඇති ව, එබඳු ලේඛනයක පිටපතක් මහු විසින් කියවා බැලිය හැකි ය :

එසේ වුව ද, මුල් පිටපත ඉදිරිපත් නොකිරීමට සෑහෙන කරුණු ඇති බවට අධිකරණය සෑහීමට පත් විය යුතු ය.

වෘත්තීය නිබන්ධනවලින්.

(4) විශේෂඥයකු විසින් වෘත්තීය නිබන්ධන බැලීමෙන් තම මතකය අලුත් කළ හැකි ය.

160. 159 වන වගන්තියේ සඳහන් ලේඛනයෙහි සඳහන් සිද්ධිම සාක්ෂිකරුවකුට යළිත් නියත වශයෙන් සිහිපත් නොවෙතත්, ලේඛනයෙහි එම සිද්ධි නිවැරදි ව සටහන් කරන ලදැයි ඔහු නිසැකව ම දන්නේ නම්, ඒ සිද්ධි පිළිබඳව ද ඔහු විසින් සාක්ෂි දිය හැකි ය.

159 වන වගන්තියේ සඳහන් ලේඛනයෙහි දැක්වෙන සිද්ධි පිළිබඳ සාක්ෂිය.

නිදර්ශනය

ගණන් පොත් නිවැරදි ව තබන ලදැයි පොත් තබන්නකු දනී නම් සටහන් කරන ලද විශේෂ ගනුදෙනු කවරේ දැයි ඔහුට අමතක වී ඇතත්, කටයුතු පිළිබඳ ක්‍රියාමාර්ගයේ දී නිත්‍ය වශයෙන් තබන ලද ගණන් පොත්වල ඔහු විසින් පටහන් කර ගන්නා ලද සිද්ධි පිළිබඳව ඔහු විසින් සාක්ෂි දිය හැකි ය.

161. ඉහතින් වූ වගන්ති දෙකේ විධිවිධාන යටතේ කියවා බලන ලද යම් ලියවිල්ලක් විරුද්ධ පාර්ශ්වකරු විසින් ඉල්ලා සිටියහොත් එය ඉදිරිපත් කර ඔහුට පෙන්විය යුතු ය. ඒ පාර්ශ්වකරු කැමති නම් ඔහු විසින් සාක්ෂිකරුගෙන් ඒ අනුව හරස් ප්‍රශ්න ඇසිය හැකි ය.

මතකය අලුත් කිරීම සඳහා යොදන ලද ලියවිල්ල පිළිබඳව විරුද්ධ පාර්ශ්වය සතු අයිතිවාසිකම.

162. (1) ලේඛනයක් ඉදිරිපත් කරන ලෙස කැඳවනු ලැබූ සාක්ෂිකරුවකු විසින්, එම ලේඛනය තම සන්තකයේ හෝ තම බලය යටතේ තිබේ නම්, එය ඉදිරිපත් කිරීම ගැන හෝ එහි ආවේශ්‍යතාව ගැන යම් විරුද්ධත්වයක් ඇති විය හැකි වුව ද එය අධිකරණයට ඉදිරිපත් කළ යුතු ය. එකී යම් විරුද්ධත්වයක නීත්‍යනුකූලතාව සම්බන්ධයෙන් අධිකරණය විසින් තීරණය කළ යුතු ය.

ලේඛන ඉදිරිපත් කිරීම.

(2) රජය පිළිබඳ කරුණුවලට ලේඛනය අදාළ වන්නේ නම් මිස, එය පරීක්ෂා කිරීම සුදුසු යයි අධිකරණයට පෙනී ගියහොත්, අධිකරණය විසින් එය පරීක්ෂා කළ හැකි ය. නැතහොත් එහි ආවේශ්‍යතාව නිශ්චය කිරීමට අධිකරණයට හැකියාව ලබා දීම සඳහා වෙනත් සාක්ෂි අධිකරණය විසින් භාරගත හැකි ය.

ලේඛනයේ ආවේශ්‍යතාව නිශ්චය කිරීමට අධිකරණයට හැකියාව ලබා දීම් සඳහා අධිකරණය විසින් සාක්ෂිභාර ගත හැකි ය.

(3) එකී කාර්යයක් සඳහා යම් ලේඛනයක් පරිවර්තනය කරවා ගැනීමට අවශ්‍ය වුවහොත්, සාක්ෂි වශයෙන් ලේඛනය ඉදිරිපත් කළ යුතු නම් මිස, සුදුසු යයි අධිකරණය අදහස් කරතහොත් එහි අන්තර්ගත කරුණු රහසිගතව තබා ගන්නා ලෙස භාෂා පරිවර්තකයාට අධිකරණය විසින් විධාන කළ හැකි ය. භාෂා පරිවර්තකයා එම විධාන කඩ කළ හොත්, දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයේ 162 වන වගන්තිය යටතේ ඔහු වරදක් කර ඇතැයි සැලකිය යුතු ය.

ලේඛන පරිවර්තනය කිරීම.

සාක්ෂි

දැන්වීමකින් ඉල්ලා යවනු ලැබ ඉදිරිපත් කොට ඇති ලේඛනය සාක්ෂි වශයෙන් ඉදිරිපත් කිරීම.

163. පාර්ශ්වකරුවකු විසින් අනෙක් පාර්ශ්වකරු වෙත දැන්වීමක් යවා යම් ලේඛනයක් ඉදිරිපත් කරන ලෙස ඉල්ලා සිටින සහ ඒ ලේඛනය ඉදිරිපත් කරනු ලැබ එය ඉදිරිපත් කරන ලෙස ඉල්ලා සිටින පාර්ශ්වකරු විසින් ඒ ලේඛනය පරීක්ෂා කරනු ලැබූ අවස්ථාවක, එය සාක්ෂි වශයෙන් ඉදිරිපත් කරන ලෙස, ලේඛනය ඉදිරිපත් කරන පාර්ශ්වකරු ලේඛනය ඉදිරිපත් කරන ලෙස ඉල්ලා සිටින පාර්ශ්වකරුගෙන් ඉල්ලා සිටියහොත් සහ එය අදාළ වුවහොත්, ලේඛනය ඉදිරිපත් කරන ලෙස ඉල්ලා සිටින පාර්ශ්වකරු එය ඉදිරිපත් කිරීමට බැඳී සිටී.

ළමයකු සමඟ පවත්වන සම්මුඛ සාකච්ඡාවක වීඩියෝගත වාර්තාවක් සාක්ෂි වශයෙන් දිය හැකි බව.

[1999 අංක 32§4]

163අ. (1)ළමා අපචාර හා සම්බන්ධ වරදක් පිළිබඳ යම් නඩු කටයුත්තක දී -

(අ) වැඩිහිටියකු සහ ඒ නඩු කටයුත්තේ චූදිතයා නොවන (මෙ වගන්තියේ ඕන් මතු "ළමා සාක්ෂිකරු" යනුවෙන් සඳහන් කරන ලබන)ළමයකු අතර පැවැත්වෙන; සහ

(ආ) ඒ නඩු කටයුත්තේ විවාදාභිමුඛ යම් කරුණකට අදාළ,

මූලික සම්මුඛ සාකච්ඡාවක වීඩියෝ පටිගත කිරීමක්, වෙනත් යම් නීතියක කවර විධිවිධානයක් තිබුණ ද අධිකරණයේ අවසරය ඇතිව එය (2) වන උපවගන්තිය යටතේ අධිකරණය විසින් බැහැර කරනු ලැබ නොමැති කාක් දුරට, සාක්ෂි වශයෙන් දෙනු ලැබිය හැකි ය.

(2) (1) වන උපවගන්තියේ සඳහන් යම් නඩු කටයුත්තක දී, වීඩියෝ පටිගත කිරීමක් සාක්ෂි වශයෙන් ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ විටක -

(අ) ඒ නඩු කටයුත්තේ දී හරස් ප්‍රශ්න ඇසීම සඳහා ඒ ළමා සාක්ෂිකරු කැඳවාගත නොහැකි යයි අධිකරණයට පෙනී යන්නේ නම් මිස; හෝ

(ආ) ඒ වීඩියෝ පටිගත කිරීම කරන විට අවස්ථාගත කරුණු හෙළිදරව් කිරීමට නියම කරන යම් අධිකරණ රීති, අධිකරණය සෑහීමට පත්වන පරිදි පිළිපැද නොමැති නම් මිස,

ඒ උපවගන්තිය යටතේ අධිකරණය විසින් අවසරය දෙනු ලැබිය යුතු ය.

(3) මේ වගන්තිය යටතේ වීඩියෝ පටිගත කිරීමක් සාක්ෂියේ දී ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ අවස්ථාවක -

(අ) ඒ වීඩියෝ පටිගත කිරීම සාක්ෂියේ දී ඉදිරිපත් කළ පාර්ශ්වකරු විසින්, ළමා සාක්ෂිකරු කැඳවනු ලැබිය යුතු ය;

(ආ) අධිකරණයේ මතය අනුව ඒ ළමයාගේ පටිගත කළ සාක්ෂියේ දී දක්වා ඇත්තේ යම් සලකා බලා ඇති යම් කරුණක් පිළිබඳව මූලික සාක්ෂි වශයෙන් ඒ ළමයාගෙන් ප්‍රශ්න නොකළ යුතු ය.

(4) මේ වගන්තිය යටතේ, වීඩියෝ පටිගත කිරීමක් සාක්ෂි වශයෙන් ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ අවස්ථාවක, ඒ වීඩියෝ පටිගත කිරීමෙන් හෙළිදරව් වන ඒ ළමා සාක්ෂිකරු විසින් කරන ලද යම් ප්‍රකාශයක්, ඒ ළමා සාක්ෂිකරු විසින් සාක්ෂියේ දී සෘජුව ම කරන ලද්දක් සේ ඒ අනුව සලකනු ලැබිය යුතු අතර, ඔහුගේ සෘජු වාචික සාක්ෂියක් ආවේශ්‍ය වන්නේ යම් සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙන් ද ඒ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් ඒ යම් ප්‍රකාශයක් සාක්ෂි වශයෙන් ආවේශ්‍ය වන්නේ ය.

(5) ළමා සාක්ෂිකරු විසින් කලින් කරන ලද හා වීඩියෝ පටිගත කිරීමෙන් හෙළිදරව් වන යම් ප්‍රකාශයක්, අධිකරණය ඉදිරියෙහි මහුගේ සෘජු වාචික සාක්ෂියේ දී ප්‍රකාශිතව ම හෝ අවශ්‍ය ව්‍යංගයෙන් ප්‍රතිවචනය කළහොත්, ඒ කලින් කරන ලද ප්‍රකාශය ස්වාධීන ප්‍රභවයකින් වන සාක්ෂි මගින් වැදගත් කරුණු සම්බන්ධයෙන් තහවුරු වන්නේ නම්, ඒ වීඩියෝ පටිගත කිරීමෙන් හෙළිදරව් වන පරිදි වූ කලින් ප්‍රකාශය අනුව කටයුතු කිරීම ආරක්ෂා සහිත බව හා සාධාරණ බව තඬුවේ සියලු අවස්ථාගත කරුණු අනුව, මූලාසනාරූඪ විනිශ්චයකාරවරයා සලකන්නේ නම්, ඒ විනිශ්චයකාරවරයා විසින් එසේ ක්‍රියා කිරීම නීත්‍යනුකූල වන්නේ ය.

මේ වගන්තියේ කාර්ය සඳහා -

(අ) "ළමා අපචාර හා සම්බන්ධ චරදක්" යන්නෙන්, දණ්ඩනීති සංග්‍රහයේ 286අ, 308අ, 360අ, 360ආ, 360ඇ, 363, 364අ, 365, 365අ හෝ 365ආ වගන්ති යටතේ චරදක්, ළමයකු සම්බන්ධයෙන් කරනු ලැබූ විට, ඒ චරද ඉන් අදහස් වේ;

(ආ) "ළමයා" යන්නෙන්, මූලික සම්මුඛ සාකච්ඡාව වීඩියෝ පටිගත කරන ලද අවස්ථාවේ දී වයස අවුරුදු දහ අටට අඩු තැනැත්තෙක් ඉන් අදහස් වේ;

(ඇ) "වීඩියෝ පටිගත කිරීම" යන්නෙන්, චලනය වන ප්‍රතිරූපයක් කවර හෝ අකාරයකින් නිපදවිය හැකි කවර හෝ මාධ්‍යයක පටිගත කිරීමක් අදහස් වන අතර, ඒ හා සමග වූ ශබ්ද පට එයට ඇතුළත් වේ.

ලේඛනය ඉදිරිපත් කිරීමට දැන්වීමක් ලැබ එය ඉදිරිපත් කිරීම ප්‍රතික්ෂේප කළ විට එය සාක්ෂි වශයෙන් යොදා ගැනීම.

164. ලේඛනයක් ඉදිරිපත් කරන ලෙස තමා වෙත දැන්වීමක් ලැබ, එය ඉදිරිපත් කිරීම පාර්ශ්වකරුවකු ප්‍රතික්ෂේප කළ විට, අනෙක් පාර්ශ්වකරුගේ කැමැත්ත නැතිව හෝ අධිකරණයේ ආඥාවක් නැතිව පසුව එම ලේඛනය සාක්ෂි වශයෙන් මහු විසින් පාවිච්චි කළ නොහැකි ය.

නිදර්ශනය

එකඟවීම් පත්‍රයක් පිට "බී" ට විරුද්ධව නඩු පවරන "ඒ" එය ඉදිරිපත් කරන ලෙස "බී" ට දැනුම් දෙයි. නඩු විභාගයේ දී "ඒ" ලේඛනය ඉල්ලා සිටී. "බී" එය ඉදිරිපත් කිරීම ප්‍රතික්ෂේප කරයි. "ඒ" ලේඛනයෙහි අන්තර්ගත කරුණු ගැන ද්විතියික සාක්ෂ දෙයි. "ඒ" විසින් දෙන ලද ද්විතියික සාක්ෂි වැරදි බව දැක්වීම පිණිස හෝ එකඟවීම් පත්‍රයෙහි මුද්දර අලවා නැතැයි පෙන්වීම පිණිස ලේඛනයම ඉදිරිපත් කිරීමට "බී" අපේක්ෂා කරයි. ඔහුට එසේ කළ නොහැකි ය.

ප්‍රශ්න ඇසීමට හෝ යම් ලේඛනයක් හෝ දෙයක් ඉදිරිපත් කරන ලෙස ආඥාවක් කිරීමට විනිශ්චයකාර-වරයකු සතු බලය.

165. අදාළ සිද්ධි සොයා ගැනීම සඳහා හෝ ඒ සිද්ධි නිසි පරිදි ඔප්පු කිරීම සඳහා, කවර ආකාරයකින් හෝ කවර වේලාවක දී හෝ කවර සාක්ෂිකරුවකුගෙන් හෝ පාර්ශ්වකරුවන්ගෙන්, අදාළ වන්නා වූ හෝ නොවන්නා වූ යම් සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙන් තමා කැමති ඕනෑම ප්‍රශ්නයක් විනිශ්චයකාරවරයා විසින් ඇසිය හැකි අතර යම් ලේඛනයක් හෝ යම් දෙයක් ඉදිරිපත් කරන ලෙස ආඥාවක් කළ හැකි ය. එසී යම් ප්‍රශ්නයකට හෝ ආඥාවකට කිසි විරුද්ධතාවක් දැක්වීමට හෝ අධිකරණයේ අවසරය නැතිව එකී යම් ප්‍රශ්නයකට දෙන ලද පිළිතුරක් ගැන යම් සාක්ෂිකරුවකුගෙන් හරස් ප්‍රශ්න ඇසීමට පාර්ශ්වකරුවන්ට හෝ මවුන්ගේ නියෝජිතයන්ට හිමිකමක් නැත්තේ ය :

එසේ වුව ද, නඩු කීන්දුව, අදාළ වූ ද නිසි පරිද්ද ඔප්පු කරන ලද්දා වූ ද සිද්ධි යයි මේ ආඥාපනත මඟින් ප්‍රකාශිත සිද්ධි මත පදනම් විය යුතු ය :

එසේම තවදුරටත්, විරුද්ධ පාර්ශ්වකරු විසින් යම් ප්‍රශ්නයක් අසනු ලැබුවහොත් හෝ යම් ලේඛනයක් ඉල්ලනු ලැබුවහොත්, 121 වන වගන්තියේ සිට 131 වන වගන්තිය දක්වා ඒ දෙකම ඇතුළත් වූ වගන්ති යටතේ ඒ ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු දීම හෝ ඒ ලේඛනය ඉදිරිපත් කිරීම ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට යම් සාක්ෂිකරුවකුට හිමිකම් ඇත්තේ ද, ඒ ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු සැපයීමට හෝ ඒ ලේඛනය ඉදිරිපත් කිරීම ඒ සාක්ෂිකරුට බල කිරීමට යම් විනිශ්චයකාරවරයකුට මේ වගන්තියෙන් බලය නොලැබෙන්නේ ය. තව ද 148 වන වගන්තිය යටතේ හෝ 149 වන වගන්තිය යටතේ අන්කිසි තැනැත්තකු විසින් ඇසීම තුසුදුසු වන යම් ප්‍රශ්නයක් විනිශ්චයකාරවරයා විසින් නොඇසිය යුතු ය. එමෙන් ම මෙහි මීට පෙර ව්‍යතිරික්ත අවස්ථා හැරුණු විට, යම් ලේඛනයක් පිළිබඳ ප්‍රාථමික සාක්ෂි ඔහු විසින් අන්හැර නොදැමිය යුතු ය.

ප්‍රශ්න ඇසීමට ජූරි සභාව හෝ විනිශ්චය සහායකයන් සතු බලය.

166. ජූරි සභාව විසින් හෝ විනිශ්චය සහායකයන් සහිතව විභාග කරනු ලබන නඩුවල දී, විනිශ්චයකාරවරයා විසින්ම ඇසිය හැකි වූ ද සුදුසු යයි ඔහු සලකන්නා වූ ද යම් ප්‍රශ්න විනිශ්චයකාරවරයා මඟින් හෝ ඔහුගේ අවසරය ඇතිව ජූරි සභාව හෝ විනිශ්චය සහායකයන් විසින් සාක්ෂිකරුවන්ගෙන් ඇසිය හැකි ය.

XIII වන පරිච්ඡේදය

අයෝග්‍ය ලෙස සාක්ෂි පිළිගැනීම හා සාක්ෂි ප්‍රතික්ෂේප කිරීම

අයෝග්‍ය ලෙස සාක්ෂි පිළිගැනීම හෝ සාක්ෂි ප්‍රතික්ෂේප කිරීම නිසා අළුතෙන් නඩු විභාගයක් නොපැවැත්විය යුතු බව.

167. විවැදිකරුට දක්වන ලද නමුදු පිළිගන්නා ලද සාක්ෂි අත්හැරී කල නීත්‍යනුකූල හෙතුවක් මත දැක්වීමට සැලෙහෙන සාක්ෂි නිවුණේ යයි හෝ ප්‍රතික්ෂේප කරන ලද සාක්ෂි හෝ ඔප්නා ලද හෙයින් නීත්‍යනුකූල වෙනත් හෙතුවක් මත විවැදිකරුට ඉදිරිපත් කරනු ලබන අධිකරණයට පෙනී ගියහොත්, එම හේතුවෙන අයෝග්‍ය ලෙස සාක්ෂි පිළිගැනීම ම හෝ සාක්ෂි ප්‍රතික්ෂේප කිරීම ම එම නඩුව අළුතෙන් විභාග කිරීමට හෝ එහි නීත්‍ය වෙනත් කිරීමට එතෙයින්ම හේතුවක් නොවන්නේ ය.